



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUJIONO Bin WARSONO (Alm).**
2. Tempat Lahir : Nganjuk.
3. Umur/ Tgl. Lahir : 54 tahun/ 10 Oktober 1970.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Banaran, RT. 003 RW. 004, Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Kepala Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;

Halaman 1 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Advent Dio Randy, S.H., Frendika Suda Utama, S.H, Rizal Hariyadi, S.H.M.H., Yunianika Ajiningrum, SH., Adi Mufti Wahyudi, S.H., SH., Nadif Maulana, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Yayasan Legundi Keadilan Indonesia, yang beralamat di Jl. Legundi No.31, Surabaya baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Penetapan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, tertanggal 25 Maret 2025;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, tanggal 18 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, tanggal 18 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa MUJIONO Bin WARSONO (Alm)**. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair dan Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;

Halaman 2 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



2. Menyatakan **Terdakwa MUJIONO Bin WARSONO (Alm).** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **MUJIONO Bin WARSONO (Alm).** dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta Pidana Denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila **Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
4. Menetapkan **uang pengganti sejumlah Rp352.127.978,86** (tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah dan delapan puluh enam sen) dan dengan memperhitungkan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan berupa uang yang telah dititipkan Terdakwa sebesar Rp352.128.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh delapan rupiah), maka barang bukti uang tersebut dirampas untuk negara sebagai pengganti kerugian keuangan negara, sehingga **Terdakwa tidak dibebankan pidana tambahan berupa uang pengganti dan/atau pidana tambahan penjara atas uang pengganti;**
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pekerjaan Rehab Joglo Desa Banarankulon. Kecamatan Bagor. Kabupaten Nganjuk;
 2. 1 (satu) Bundel Asli Laporan hasil Inventarisasi (LHI) Aset Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk berupa tanah;
 3. 1 (satu) Bundel Asli Laporan hasil Inventarisasi (LHI) Aset Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk berupa bangunan;
 4. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan PKTD tahun 2023 Normalisasi Saluran Sawah Bengkok Tahun Anggaran 2023

Halaman 3 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Sumber Dana Desa. Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
5. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Jalan Tengah Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
 6. 1 (satu) Bundel Asli Nota pembuatan Gebyok Pendopo Desa. Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
 7. 1 (satu) Bundel Asli Notulen dan dokumentasi Rapat Pembahasan APBDesa TA 2020 (Joglo) hari Selasa tanggal 3 Maret 2020;
 8. 1 (satu) Bendel Copy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
 9. 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDes Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;
 10. 1 (satu) Bendel Asli Daftar Penerimaan Upah PKTD Perataan Uruk Dusun Padangan Tahun Anggaran 2023 Pencairan DD Tahap II Tanggal 28 November 2023;
 11. 1 (satu) Bendel Asli Surat Perintah Tugas Nomor 140/1947/411.501.20/2024 Tanggal 21 November 2024 Tentang Mengerjakan dan Melengkapi SPJ Tahun Anggaran 2023 di Bidang Pemerintahan;
 12. 1 (satu) Bendel Copy Penegasan Masalah Hasil Audit Ketaatan pada Desa Buduran Desa Sugihwaras. Desa Girirejo dan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Nomor X.700/231/411.501/2024 tanggal 22 April 2024;
 13. 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023;
 14. 1 (satu) Bendel Copy Peraturan Kepala Desa Banarankulon Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023;
 15. 1 (satu) Bendel Copy Peraturan Desa Banarankulon Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Tahun Anggaran 2023;
 16. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pekerjaan Peningkatan Perkerasan Jalan Desa Banarankulon T.A 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Joglo dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0153/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
18. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembukaan Jalan Baru Sidokerso dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0115/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
19. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembukaan Jalan Baru Padangan dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0054/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
20. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembukaan Jalan Baru Tempuran dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0116/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
21. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Jembatan Tempuran dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0056/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
22. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Saluran Lungurjaya dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0117/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
23. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dukungan Penyelenggaraan PAUD dan TK dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0073/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
24. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Kader Kelas Bumil I Tahun Anggaran 2023;
25. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Tenaga Pembantu Bidan Tahun Anggaran 2023;
26. 1 (satu) bendel Asli Absensi Posyandu Kejora Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
27. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Kader Posyandu Balita Dahlia Dusun Banaran Desa Banarankulon Kecamatan Bagor;

Halaman 5 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Kader Kelas Bumil II Tahun Anggaran 2023;
29. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penyelenggaraan Posyandu dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0051/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023;
30. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0052/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023;
31. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Kader Posbindu I Tahun Anggaran 2023;
32. 1 (satu) bendel Asli Lampiran Daftar Penerimaan Honor Kader Posbindu I Tahun Anggaran 2023;
33. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Kader Posbindu II Tahun Anggaran 2023;
34. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Kader Posyandu Lansia II Tahun Anggaran 2023;
35. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Posyandu Jasmine Dusun Padangan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
36. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Kader Posyandu IV Tahun Anggaran 2023;
37. 1 (satu) bendel Asli Absensi Posyandu Lansia Sehat Ceria Tahun Anggaran 2023;
38. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Kader Posyandu V Tahun Anggaran 2023;
39. 1 (satu) Bendel Copy bukti Pengembalian Pemerintah Desa Banarankulon ke Rekening Kas Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
40. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0151/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan pengisian perangkat desa pad tanggal 27 Desember 2023;
41. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0008/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan BDT tanggal 17 Maret 2023;

Halaman 6 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0011/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan MUSDUS PEMBUKAAN JALAN BARU
tanggal 17 Maret 2023;
43. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0031/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan BOP BPD tanggal 30 Maret 2023;
44. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0033/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan FORBINDES tanggal 30 Maret 2023;
45. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0095/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan forbindes tanggal 23 Oktober 2023;
46. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0079/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan BOP pemdes tanggal 10 Oktober 2023;
47. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0149/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan tunjangan tambahan kades perades
tanggal 21 Desember 2023;
48. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0130/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan SILTAP KADES tanggal 27 November
2023;
49. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0065/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan insentif dan operasional rt rw tanggal 13
September 2023;
50. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0069/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan penyusunan RKPDes tanggal 10
Oktober 2023;
51. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0095/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan forbindes tanggal 23 Oktober 2023;
52. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0082/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan

Halaman 7 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa keperluan jaminan kesehatan rtrw tanggal 10 Oktober 2023;

53. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0094/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan operasional rt rw tanggal 23 Oktober 2023;
54. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0077/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan bop pemdes tanggal 17 April 2023;
55. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0091/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan BOP pemdes tanggal 23 Oktober 2023;
56. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0154/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan tanggal 27 November 2023;
57. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0093/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan bop bpd tanggal 23 Oktober 2023;
58. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0072/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan geometri batas desa tanggal 10 Oktober 2023;
59. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0081/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan operasional BPD tanggal 10 Oktober 2023;
60. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0152/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan perubahan sotk tanggal 27 Desember 2023;
61. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0029/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan BOP PEMDES tanggal 30 Oktober 2023;

Halaman 8 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0066/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan ac kantor tanggal 13 September 2023;
63. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0155/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan laptop tanggal 27 November 2023;
64. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0104/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan sdgs tanggal 27 November 2023;
65. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0157/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan gebyok tanggal 22 Desember 2023;
66. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0007/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan PROFIL DESA tanggal 17 Maret 2023;
67. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0009/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan MUSDUS tanggal 17 Maret 2023;
68. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0106/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan PAPBDES tanggal 27 November 2023;
69. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0028/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan JAMINAN SOSIAL tanggal 30 Maret
2023;
70. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0135/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan bop bpd tanggal 27 November 2023;
71. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0092/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan tunjangan BPD tanggal 23 Oktober
2023;
72. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0134/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan tunjangan bpd tanggal 27 November
2023;

Halaman 9 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



73. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0030/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan TUNJANGAN BPD tanggal 30 Maret
2023;
74. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0088/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan siltap kades tanggal 23 Oktober 2023;
75. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0062/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan UPAH PUNGUT PAJAK tanggal 04 Juli
2023;
76. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0039/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan musdes tanggal 16 Juni 2023;
77. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0026/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan SILTAP KADES tanggal 30 Maret 2023;
78. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0108/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan PENILAIAN ASET DESA tanggal 27
November 2023;
79. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0139/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan honor staf desa tanggal 27 November
2023;
80. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0150/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan tunjangan staf desa tanggal 27
Desember 2023;
81. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0083/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan printer tanggal 10 Oktober 2023;
82. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0146/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan upah pungut pbb tanggal 21 Desember
2023;



83. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0040/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan musrenbang tanggal 16 Juni 2023;
84. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0010/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan MUSDESUS tanggal 17 Maret 2023;
85. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0032/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan BPJS RT RW tanggal 30 Maret 2023;
86. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0013/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan MUSDES PERUBAHAN SOTK tanggal
17 Maret 2023;
87. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Lelang Tanah Kas Desa Banarankulon
tahun 2023;
88. 1 (satu) bendel Copy Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor
188/03/K/411.501.04.2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pejabat
Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023 Kepala Desa Desa
Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
89. 1 (satu) bendel Copy Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor
188/17/k/411.501.20/2023 tanggal 16 Maret 2023 tentang
Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Banarankulon. Kec. Bagor.
Kab. Nganjuk;
90. 1 (satu) lembar Copy Bukti Pengembalian Belanja/Pembiayaan Nomor
0034/TBP/14.2020/2023 tanggal 28 Desember 2023 senilai Rp
1.050.000.00 sebagai Obyek Belanja/Pembiayaan Belanja Barang
untuk Diserahkan kepada Masyarakat lainnya;
91. 1 (satu) lembar Copy Bukti Pengembalian Belanja/Pembiayaan Nomor
0028/TBP/14.2020/2023 tanggal 27 November 2023 senilai Rp
155.064.00 sebagai Obyek Belanja/Pembiayaan Belanja Tidak Terduga
Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
92. 1 (satu) lembar Copy Bukti Pengembalian Belanja/Pembiayaan Nomor
0025/TBP/14.2020/2023 tanggal 27 November 2023 senilai Rp
2.500.000.00 untuk kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
(Pelatihan yang dilasanakan oleh Pemdes);
93. 1 (satu) lembar Copy Bukti Pengembalian Belanja/Pembiayaan Nomor
0030/TBP/14.2020/2023 tanggal 27 November 2023 senilai Rp

Halaman 11 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228.104.00 sebagai Obyek Belanja/Pembiayaan Jaminan Kesehatan Perangkat Desa;

94. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023 Nomor 0067/SPP/14.2020/2023 senilai Rp 10.200.000.00 tentang kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak tanggal 14 September 2023;
95. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023 Nomor 0021/SPP/14.2020/2023 senilai Rp 30.600.000.00 tentang kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak tanggal 17 Maret 2023;
96. 1 (satu) bendel Asli Laporan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2023 (Januari sampai dengan Desember);
97. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023 dari tanggal 30 Maret 2023 Nomor 0022/SPP/14.2020/2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 Nomor 0147/SPP/14.2020/2023 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
98. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023 dari tanggal 30 Maret 2023 Nomor 0034/SPP/14.2020/2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 Nomor 0121/SPP/14.2020/2023 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
99. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023 dari tanggal 30 Maret 2023 Nomor 0025/SPP/14.2020/2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 Nomor 0127/SPP/14.2020/2023 Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
100. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023 dari tanggal 30 Maret 2023 Nomor 0024/SPP/14.2020/2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 Nomor 0123/SPP/14.2020/2023 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
101. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023 dari tanggal 27 November 2023 Nomor 0125/SPP/14.2020/2023 Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
102. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023 dari tanggal 30 Maret 2023 Nomor 0035/SPP/14.2020/2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 Nomor 0122/SPP/14.2020/2023 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;

Halaman 12 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Dikembalikan ke Pemerintahan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;

103. 1 (satu) Bundel Asli Penegasan Masalah Hasil Audit Ketaatan pada Desa Banarankulon. Kecamatan Bagor Nomor X.700/231/411.501/2024 tanggal 22 April 2024; 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 3 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
104. 1 (satu) Bundel Asli Penegasan Masalah Hasil Audit Khusus pada Desa Banarankulon. Kecamatan Bagor Nomor X.700/641/411.501/2023 tanggal 26 Juli 2023;
105. 1 (satu) Bundel Asli Penegasan Masalah Hasil Audit Ketaatan pada Desa Banarankulon. Kecamatan Bagor Nomor X.700/535/411.501/2022 tanggal 5 September 2022;
106. 1 (satu) Bundel Asli Pengantar Pencairan Dana Desa Tahun 2023 Desa Banarankulon Kecamatan Bagor;
107. 3 (tiga) Bundel Copy Pengantar Pencairan Dana Desa Tahun 2022 Desa Banarankulon Kecamatan Bagor;
108. 1 (satu) Lembar Asli Catatan tangan Pengeluaran Kegiatan Politur Kayu;
109. 1 (satu) Lembar Asli Catatan tangan Pengeluaran Kegiatan Politur Kayu;
110. 3 (tiga) lembar Asli Contoh nota yang sudah distempel/Cap stempel asli toko Mulur.;
111. 1 (satu) Bendel Nota Asli dibubuhi cap/ stempel Asli Cv. Arista Nada Nganjuk;
112. 1 (satu) Lembar Nota Asli dibubuhi cap/ stempel Asli TOKO "SUMBER DADI";
113. 1 (satu) Bendel Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehab Joglo Balai Desa Banarankulon. Kecamatan Bagor. Kabupaten Nganjuk Terbilang satu miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah;
114. 1 (satu) Lembar Nota Asli dibubuhi cap/ stempel Asli UD. SUMBER DADI Ds. Kutorejo-Bagor-Nganjuk.
115. 1 (satu) Lembar Nota Asli dibubuhi cap/ stempel Asli Galangan Pasir Perjuangan. Ds Gandu-Bagor-Nganjuk;

Dikembalikan ke Pemerintahan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 632/4289/5BM/411.313/2023 tanggal 25 Juli 2023 Paket Pengadaan: Pemeliharaan Rutin Gorong-Gorong Kec. Rejoso (Rebawil) Lokasi Kec.Rejoso, Bagor, Wilangan;

Dikembalikan kepada Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk;

117. 1 (satu) Bundel Copy Laporan TranSaksi Pinjaman Kepada Mujiono No. Rekening 005601502453152 Nama Produk KMK Tangguh Co Tetap Ritel. Plafond 2.000.000.000,00 Tanggal Laporan 02/12/24 Periode TranSaksi 01/01/19-02/12/24;

118. 1 (satu) Bundel Copy Laporan TranSaksi Pinjaman Kepada Mujiono No. Rekening 005601502453152 Nama Produk KMK Tangguh Co Tetap. Plafond 500.000.000,00 Tanggal Laporan 02/12/24 Periode TranSaksi 01/01/19-02/12/24;

119. 1 (satu) Bundel Copy Rekening Koran periode 1/01/17 - 31/12/18 atas nama Mujiono No. Rekening 5601502453152;

120. 1 (satu) bendel Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 2607 atas nama Mujiono yang diterbitkan Tanggal 14 Oktober 2011;

121. 1 (satu) bendel Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 628 atas nama Sugiyarti yang diterbitkan Tanggal 28 Oktober 1987;

122. 1 (satu) bendel Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 2611 atas nama Jainem yang diterbitkan Tanggal 04 Oktober 2011;

123. 1 (satu) bendel Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 3682 atas nama Sugiharti yang diterbitkan Tanggal 08 Maret 2019;

124. 1 (satu) bendel Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 624 atas nama Sugiharti yang diterbitkan Tanggal 20 Agustus 1993;

125. 1 (satu) bendel Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 3050 atas nama Mujiono yang diterbitkan Tanggal 01 Agustus 2018;

126. 1 (satu) bendel Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 2561 atas nama Sugiharti yang diterbitkan Tanggal 09 Maret 2011;

127. 1 (satu) bendel Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 2562 atas nama Sugiharti yang diterbitkan Tanggal 09 Maret 2011.

128. 1 (satu) bendel Copy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Nomor Induk Berusaha 1612220017471. Kode KBLI 16101. Judul KBLI Industri Penggergajian Kayu. Lokasi Usaha UD ANDITA JAYA DUSUN BANARANKULON;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

129. 1 (satu) buah stemple palsu CV. Arista Nada Nganjuk.

Halaman 14 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Dirampas untuk Dimusnahkan;

130. Uang Tunai sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

131. Uang Tunai sebesar Rp52.128.000,00 (lima puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

132. Uang Tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dirampas untuk Negara untuk membayar kerugian keuangan Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya pada diri Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum **NO. REG. PERKARA: PDS- 02/M.5.31/Ft.1/03/2025** tanggal 11 Maret 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **MUJIONO Bin WARSONO (Alm)**, selaku Kepala Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/458/K/4.11.012/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025 serta selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Desa Banarankulon pada Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/K/411.501.04.2020 tanggal 2 Januari 2020, pada Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/K/411.501.04.2021 tanggal 4 Januari 2021, pada Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/K/411.501.04.2022 tanggal 3 Januari 2022, pada dan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/K/411.501.04.2023 tanggal 2 Januari 2023, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2023 atau pada waktu tertentu antara bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk atau di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan tindak pidana:

yang secara melawan hukum mempergunakan anggaran hasil pencairan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pekerjaan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Pendapatan Asli Desa (PAD), kemudian Terdakwa mengerjakannya sendiri tanpa menyerahkannya kepada Pelaksana Kegiatan (PK) serta terdapat kekurangan volume bangunan yang tidak sesuai dengan RAB hingga sisa anggaran dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga anggaran yang dikeluarkan tidak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2023, sehingga perbuatan Terdakwa **MUJIONO Bin WARSONO (Alm)** bertentangan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 29 huruf a, b, c, f:

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum.
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

Pasal 81 ayat (1):

Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Halaman 16 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 91:

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 94:

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 118 ayat (7):

RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 51 ayat (2):

Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

4. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2 ayat (1), (3), (5):

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(3) Asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa"

(5) Asas tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa **MUJIONO Bin WARSONO (Alm)** sendiri sebesar **Rp352.127.978,86 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah dan delapan puluh enam sen)** sebagaimana disebutkan dalam Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Akuntan Publik

Halaman 17 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR SHODIQ dan Rekan, Nomor: 01/2.147/STJ5400/01/1263/1/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Untuk Tahun Anggaran 2020:

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2019, Pemerintah Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merencanakan untuk melaksanakan kegiatan bidang Pelaksanaan pembangunan Desa (Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) dengan pagu anggaran senilai Rp715.910.900,00 (tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah), dengan perincian sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 04 Tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banarankulon Tahun 2020 yaitu:

Rencana Kerja Pemerintah Desa Banarankulon Tahun 2020

No	Kegiatan	Pagu	
1	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	: Rp	78.149.100,00
2	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	: Rp	149.851.100,00
3	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	: Rp	38.222.700,00
4	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, drainase, selokan, parit)	: Rp	442.188.000,00
5	Pemeliharaan/rehabilitasi /peningkatan prasarana jalan desa (gorong-gorong,selokan)	: Rp	7.500.000,00
TOTAL		R p	715.910.900,0 0

- Bahwa Terdakwa **MUJIONO Bin WARSONO (Alm)** (Selanjutnya disebut Terdakwa) selaku Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/02/K/411.501.04.2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020 dengan susunan pejabat sebagai berikut:

Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
Mujiono	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa
Sumadi, SH	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
Jarwo	Kaur Umum dan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan

Halaman 18 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Lamijan	Pelaksana Pemerintahan	Seksi	Pelaksana Kegiatan	Bidang
Suhadi Purtono	Kasi Pemberdayaan dan pelayanan		Pelaksana Kegiatan	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Darmaji	Kaur Keuangan		Bendahara Desa	
Wisnu Bagus Lintang Asmara	Kepala Dusun Padangan		Pembantu Bendahara Desa/ Operator	

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020, dan jumlah pagu anggaran belanja barang/jasa pada bidang Pelaksanaan pembangunan Desa (Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) adalah Rp409.761.800,00 (empat ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah), kemudian terdapat perubahan pagu anggaran yang dituangkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 14 Mei 2020, Peraturan Desa Banarankulon Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 12 September 2020, dan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020 sehingga jumlah pagu anggaran belanja barang/jasa pada bidang Pelaksanaan pembangunan Desa (Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) menjadi Rp170.361.800,00 (seratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- Adapun terdapat beberapa pekerjaan pada bidang Pelaksanaan pembangunan Desa (Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Pagu APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2020:

No	Kegiatan	Pagu
1	Pembangunan Drainase RT.02 - RW.02, Dusun Padangan (drainase rt 02 rw 02 padangan I)	: Rp 29.330.600,00
2	Pembangunan Gorong-Gorong RT.03-RW.02, Dusun Banaran (gorong-gorong rt 03 rw 01 II)	: Rp 5.945.300,00
3	Pembangunan Gorong-Gorong RT.03-RW.01, Dusun Banaran (gorong-gorong rt 02 rw 02 II)	: Rp 6.282.600,00
4	Pembangunan Drainase RT.03-RW.01, Dusun Banaran (gorong-gorong rt 03 rw 01 I)	: Rp 5.945.300,00



5	Pembangunan Gorong-gorong Punden Keselatan II (gorong-gorong punden keselatan II)	:	Rp	5.945.300,00
6	Pembangunan Jembatan Kidul Sawah, Dusun Tempuran (jembatan selatan tempuran)	:	Rp	38.222.700,00
	TOTAL		Rp	91.671.800,00

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut, Terdakwa meminta Saksi Lamijan selaku PK Pembangunan untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pencairan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan tabel pada Pagu APBDesa Tahun Anggaran 2020, kemudian Terdakwa bersama Saksi Darmaji selaku bendahara mencairkan anggaran yang jumlahnya sesuai dengan pengajuannya dalam SPP yang diantaranya untuk 6 (enam) kegiatan di atas sebesar Rp91.671.800,00. Kemudian Terdakwa meminta uang hasil pencairan anggaran dimaksud untuk dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dan setelah menerima anggaran, Terdakwa melakukan pembelanjaan bahan material sendiri dengan melakukan pembelanjaan dengan perkiraan sendiri serta mencari pekerja untuk melaksanakan pembangunan. Setelah kegiatan pembangunan telah selesai dan masih ada sisa anggaran yang dapat diperolehnya, Terdakwa meminta dan menyuruh kepada Saksi Lamijan untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan pagu anggaran yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau pagu APBDesa Tahun Anggaran 2020, sehingga Saksi Lamijan membuat nota/kuitansi dan daftar pekerja sendiri tanpa memperhatikan keadaan yang sebenarnya.

Untuk Tahun Anggaran 2021:

- Bahwa pada sekitar bulan September 2020, Pemerintah Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merencanakan untuk melaksanakan kegiatan bidang pembangunan (Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), dengan pagu anggaran senilai Rp485.547.900,00 (empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dengan perincian sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2020 tanggal 16 September 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banarankulon Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021

No	Kegiatan	Pagu
1	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	: Rp 78.149.100,00

Halaman 20 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	:	Rp	149.851.100,00
3	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	:	Rp	257.547.700,00
4	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	:	Rp	7.500.000,00
TOTAL			Rp	485.547.900,00

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/02/K/411.501.04.2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 dengan susunan pejabat sebagai berikut:

Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
Mujiono	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa
Sumadi, SH	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
Jarwo	Kaur Umum dan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan
Marwoto	Pelaksana Seksi Pelayanan Pemandirian dan Pemberdayaan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
Suhadi Purtono	Kasi Pemberdayaan dan pelayanan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Darmaji	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
Wisnu Bagus Lintang Asmara	Kepala Dusun Padangan	Pembantu Bendahara Desa/ Operator

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Banarankulon Tahun Anggaran 2021, dan jumlah pagu anggaran belanja barang/jasa pada bidang Pelaksanaan pembangunan Desa (Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) adalah Rp409.315.145,00 (empat ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah), kemudian terdapat perubahan pagu anggaran yang dituangkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2021 tanggal 16 November 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Banarankulon Tahun Anggaran 2021, sehingga

Halaman 21 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



jumlah pagu anggaran belanja barang/jasa pada bidang Pelaksanaan pembangunan Desa (Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) menjadi Rp878.073.514,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat belas rupiah).

- Adapun terdapat beberapa pekerjaan pada bidang Pelaksanaan pembangunan Desa (Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Pagu APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2021:

No	Kegiatan	Pagu
1	Pembangunan Gorong-Gorong RT. Pak Sarto (gorong sarto)	Rp 4.538.800,00
2	Pembangunan Saluran Belakang Mbah Wo Suprpto (saluran rt sukarman mbah wo suprpto)	Rp 31.894.500,00
3	Pavingisasi Rt 01 Rw 01 Pak Lasiman (pavingisasi rt 01 rw 01 pak lasiman padangan)	Rp 12.157.700,00
4	Pembangunan Pavingisasi Pak Fadloli, Dusun Padangan (pavingisasi jalan pak fadloli)	Rp 5.674.200,00
5	Pembangunan Gorong-Gorong Reban (gorong-gorong reban)	Rp 7.785.200,00
	TOTAL	Rp 62.050.400,00

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut, Terdakwa meminta Saksi Marwoto selaku PK Pembangunan untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pencairan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan tabel pada Pagu APBDesa Tahun Anggaran 2021, kemudian Terdakwa bersama Saksi DARMAJI selaku bendahara mencairkan anggaran yang jumlahnya sesuai dengan pengajuannya dalam SPP yang diantaranya untuk 5 (lima) kegiatan di atas sebesar Rp62.050.400,00. Kemudian Terdakwa meminta uang hasil pencairan anggaran dimaksud untuk dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dan setelah menerima anggaran, Terdakwa melakukan pembelanjaan bahan material sendiri dengan melakukan pembelanjaan dengan perkiraan sendiri serta mencari pekerja untuk melaksanakan pembangunan. Setelah kegiatan pembangunan telah selesai dan masih ada sisa anggaran yang dapat diperolehnya, Terdakwa meminta dan meyuruh kepada Saksi Marwoto untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan pagu anggaran yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau pagu APBDesa Tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, sehingga Saksi Marwoto membuat nota/kuitansi dan daftar pekerja sendiri tanpa memperhatikan keadaan yang sebenarnya.

- Selain 5 (lima) pembangunan fisik di atas, Terdakwa juga membangun balai desa/pendopo atau joglo kantor Desa Banarankulon, sehingga Terdakwa membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat sendiri sebesar Rp1.131.598.900,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh delapan sembilan ratus rupiah) yang akan dibagi atau dimasukkan ke dalam APBDesa setiap tahun anggaran, kemudian berdasarkan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2021 tanggal 16 November 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Banarankulon Tahun Anggaran 2021, sehingga terjadi perubahan jumlah pagu anggaran belanja barang/jasa pada bidang Pelaksanaan pembangunan Desa (Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) menjadi Rp878.073.514,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat belas rupiah).
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Marwoto selaku PK Pembangunan untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pencairan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan:

1 (satu) buah pembangunan Pembangunan balai desa/pendopo/joglo dengan pagu anggaran sebesar Rp464.379.659,00 (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) Tahun Anggaran 2021.

yang disesuaikan dengan tabel pada Pagu APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2021. Kemudian Terdakwa meminta uang hasil pencairan anggaran dimaksud untuk dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dan setelah menerima anggaran, Terdakwa melakukan pembelanjaan bahan material sendiri dengan melakukan pembelanjaan dengan perkiraan sendiri serta mencari pekerja untuk melaksanakan pembangunan dan menggunakan pribadi atas sisa anggaran yang diperolehnya.

Untuk Tahun Anggaran 2022:

- Bahwa pada sekitar bulan September 2021, Pemerintah Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merencanakan untuk melaksanakan kegiatan bidang pembangunan (Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), dengan pagu anggaran senilai Rp1.307.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 tentang

Halaman 23 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kerja Pemerintah Desa Banarankulon Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022:

No	Kegiatan	Pagu
1	Pemeliharaan Jalan Desa	: Rp 500.000.000,00
2	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	: Rp 170.000.000,00
3	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	: Rp 25.000.000,00
4	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	: Rp 600.000.000,00
5	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.000.000,00
	TOTAL	R p 1.307.000.000,00

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk menerbitkan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/02/K/411.501.04.2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2022 dengan susunan pejabat sebagai berikut:

Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
Mujiono	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa
Sumadi, SH	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
Jarwo	Kaur Umum dan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan
Marwoto	Pelaksana Seksi Kesejahteraan pelayanan dan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
Suhadi Purtono	Kasi Pemberdayaan dan Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Darmaji	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
Wisnu Bagus Lintang Asmara	Kepala Dusun Padangan	Pembantu Bendahara Desa/ Operator

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Banarankulon Nomor Nomor 02 Tahun 2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Banarankulon Tahun Anggaran 2022, dan jumlah pagu

Halaman 24 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran belanja barang/jasa pada bidang Pelaksanaan pembangunan Desa (Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) adalah Rp395.649.300,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), kemudian terdapat perubahan pagu anggaran yang dituangkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2022 tanggal 03 November 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Banarankulon Tahun Anggaran 2022, sehingga jumlah pagu anggaran belanja barang/jasa pada bidang Pelaksanaan pembangunan Desa (Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) menjadi Rp440.384.300,00 (empat ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

- Adapun terdapat beberapa pekerjaan pada bidang Pelaksanaan pembangunan Desa (Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Pagu APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2022:

No	Kegiatan	Pagu
1	Pembangunan Gorong-gorong + Saluran DAM (gorong-gorong + saluran)	Rp 31.558.400,00
2	Pembangunan Gorong-Gorong jalan Tengah (gorong-gorong jalan tengah)	Rp 8.399.800,00
	TOTAL	Rp 39.958.200,00

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut, Terdakwa meminta Saksi Marwoto selaku PK Pembangunan untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pencairan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan tabel pada Pagu APBDesa Tahun Anggaran 2022, kemudian Terdakwa bersama Saksi DARMAJI selaku bendahara mencairkan anggaran yang jumlahnya sesuai dengan pengajuannya dalam SPP yang diantaranya untuk 2 (dua) kegiatan di atas sebesar Rp39.958.200,00. Kemudian Terdakwa meminta uang hasil pencairan anggaran dimaksud untuk dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dan setelah menerima anggaran, Terdakwa melakukan pembelanjaan bahan material sendiri dengan melakukan pembelanjaan dengan perkiraan sendiri serta mencari pekerja untuk melaksanakan pembangunan. Setelah kegiatan pembangunan telah selesai dan masih ada sisa anggaran yang dapat diperolehnya, Terdakwa meminta dan menyuruh kepada Saksi Marwoto untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan pagu anggaran yang tercantum

Halaman 25 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau pagu APBDesa Tahun Anggaran 2021, sehingga Saksi Marwoto membuat nota/kuitansi dan daftar pekerja sendiri tanpa memperhatikan keadaan yang sebenarnya.

- Bahwa untuk pembangunan Gorong-gorong Jalan Tengah mengalami gagal bangun karena pekerjaan yang dilakukan tidak cermat, kemudian karena kejadian dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk melakukan pembangunan Gorong-gorong Jalan Tengah, lalu karena gagal bangun dimaksud, Saksi Marwoto tidak dapat membuat SPJ atas pelaksanaan kegiatan pembangunan Gorong-gorong Jalan Tengah berdasarkan RAB.
- Selain 2 (dua) pembangunan fisik di atas, Terdakwa juga kembali melanjutkan pembangunan balai desa/pendopo atau joglo kantor Desa Banarankulon dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat sendiri. Kemudian Terdakwa meminta Saksi MARWOTO selaku PK Pembangunan untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pencairan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan:

1 (satu) buah pembangunan Pembangunan balai desa/pendopo/joglo dengan pagu anggaran sebesar Rp167.353.500,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) Tahun Anggaran 2022.

yang disesuaikan dengan tabel pada Pagu APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2022. Kemudian Terdakwa meminta uang hasil pencairan anggaran dimaksud untuk dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dan setelah menerima anggaran, Terdakwa melakukan pembelanjaan bahan material sendiri dengan melakukan pembelanjaan dengan perkiraan sendiri serta mencari pekerja untuk melaksanakan pembangunan dan menggunakan pribadi atas sisa anggaran yang diperolehnya.

Untuk Tahun Anggaran 2023:

- Bahwa pada sekitar bulan September 2022, Pemerintah Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merencanakan untuk melaksanakan kegiatan bidang pembangunan (Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), dengan pagu anggaran senilai Rp783.960.216,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus enam belas rupiah) dengan perincian sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 04 Tahun 2022 tanggal 26 September 2022 tentang

Halaman 26 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kerja Pemerintah Desa Banarankulon Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023:

No	Kegiatan	Pagu
1	Pemeliharaan Jalan Desa	: Rp 425.000.000,00
2	Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani	: Rp 10.000.000,00
3	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	: Rp 250.000.000,00
4	Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	: Rp 28.960.216,00
5	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00
	TOTAL	R p 783.960.216,00

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk menerbitkan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/03/K/411.501.04.2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023 dengan susunan pejabat sebagai berikut:

Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
Mujiono	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa
Sumadi, SH	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
Jarwo	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Lamijan	Pelaksana Seksi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
Suhadi Purtono	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan
Marwoto	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
Wisnu Bagus Lintang Asmara	Kepala Dusun Padangan	Pembantu Bendahara Desa/ Operator

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2023 tanggal 08 Februari 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Banarankulon Tahun Anggaran 2023, dan jumlah pagu anggaran

Halaman 27 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



belanja barang/jasa pada bidang Pelaksanaan pembangunan Desa (Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) adalah Rp638.282.700,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), kemudian terdapat perubahan pagu anggaran yang dituangkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2023 tanggal 07 November 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2023, sehingga jumlah pagu anggaran belanja barang/jasa pada bidang Pelaksanaan pembangunan Desa (Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) menjadi Rp585.750.400,00 (empat ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

- Adapun terdapat beberapa pekerjaan pada bidang Pelaksanaan pembangunan Desa (Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Pagu APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2023:

No	Kegiatan	Pagu
1	Pembukaan Jalan Baru Sidokerso (pembukaan jalan baru Sidokerso)	: Rp 33.607.800,00
2	Pembukaan Jalan Baru Padangan (pembukaan jalan baru dsn. Padangan)	: Rp 39.839.200,00
3	Pembukaan Jalan Baru Tempuran (pembukaan jalan baru dsn. tempuran)	: Rp 69.215.800,00
4	Pembangunan Jembatan (Selatan) Tempuran (jembatan punden sawah tempuran)	: Rp 36.350.000,00
5	Peningkatan Perkerasan Jalan (hotmix) Desa Banaran Kulon (pengaspalan hotmix jalan desa dsn. banaran)	: Rp 181.658.700,00
TOTAL		Rp 360.671.500,00

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut, Terdakwa meminta Saksi Lamijan selaku PK Pembangunan untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pencairan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan tabel pada Pagu APBDesa Tahun Anggaran 2023, kemudian Terdakwa bersama Saksi Marwoto selaku bendahara mencairkan anggaran yang jumlahnya sesuai dengan pengajuannya dalam SPP yang diantaranya untuk 5 (lima) kegiatan di atas sebesar Rp360.671.500,00. Kemudian Terdakwa meminta uang hasil pencairan anggaran dimaksud untuk dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dan setelah menerima anggaran,

Halaman 28 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Terdakwa melakukan pembelanjaan bahan material sendiri dengan melakukan pembelanjaan dengan perkiraan sendiri serta mencari pekerja untuk melaksanakan pembangunan. Setelah kegiatan pembangunan telah selesai dan masih ada sisa anggaran yang dapat diperolehnya, Terdakwa meminta dan meyuruh kepada Saksi Lamijan untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan pagu anggaran yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau pagu APBDesa Tahun Anggaran 2021, sehingga Saksi Lamijan membuat nota/kuitansi dan daftar pekerja sendiri tanpa memperhatikan keadaan yang sebenarnya.

- Selain 5 (lima) pembangunan fisik di atas, Terdakwa juga kembali melanjutkan pembangunan balai desa/pendopo atau joglo kantor Desa Banarankulon dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat sendiri. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Lamijan selaku PK Pembangunan untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pencairan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan:

1 (satu) buah pembangunan Pembangunan balai desa/pendopo/joglo dengan pagu anggaran sebesar Rp128.364.700,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) Tahun Anggaran 2023.

yang disesuaikan dengan tabel pada Pagu APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2023. Kemudian Terdakwa meminta uang hasil pencairan anggaran dimaksud untuk dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dan setelah menerima anggaran, Terdakwa melakukan pembelanjaan bahan material sendiri dengan melakukan pembelanjaan dengan perkiraan sendiri serta mencari pekerja untuk melaksanakan pembangunan dan menggunakan pribadi atas sisa anggaran yang diperolehnya.

- Bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk melakukan audit ketaatan di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk pada bulan Januari 2024 hingga Terdakwa menerima Surat Camat Bagor Nomor x.700/231/411.501/2024 tanggal 22 April 2024 tentang Penegasan Masalah Hasil Audit Ketaatan pada Desa Buduran, Desa Sugihwaras, Desa Girirejo, dan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor, dan dalam surat dimaksud terdapat temuan atas Desa Banarankulon yang diantaranya adalah
 - a. Terdapat selisih kurang volume pekerjaan fisik infrastruktur dengan membandingkan harga menurut SPJ dengan harga menurut survey atas kegiatan Pembangunan Jalan Baru Sidorekso sebesar Rp13.699.800,00



(tiga belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)

- b. Terdapat selisih kurang volume pekerjaan fisik infrastruktur dengan membandingkan harga menurut SPJ dengan harga menurut survey atas kegiatan Pembangunan Jalan Baru Padangan sebesar Rp16.751.154,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh empat rupiah)
 - c. Terdapat selisih kurang volume pekerjaan fisik infrastruktur dengan membandingkan harga menurut SPJ dengan harga menurut survey atas kegiatan Pembangunan Jalan Baru Tempuran sebesar Rp11.014.897,00 (sebelas juta empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
 - d. Terdapat selisih kurang volume pekerjaan fisik infrastruktur dengan membandingkan harga menurut SPJ dengan harga menurut survey atas kegiatan Pembangunan Jembatan Tempuran sebesar Rp2.211.400,00 (dua juta dua ratus sebelas ribu empat ratus rupiah)
 - e. Pada pekerjaan pembangunan joglo/Balai Desa Banarankulon tidak dapat dilakukan perhitungan kewajaran harga dikarenakan saat dilakukan audit tidak terdapat RAB, serta pekerjaan merupakan lanjutan pembangunan dari Tahun Anggaran 2022 sehingga tidak diketahui MC0 dan MC100.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penghitungan volume pekerjaan oleh Tim Ahli Teknik Sipil dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk, ditemukan kekurangan volume di berbagai macam kegiatan pembangunan fisik:

TABEL REKAPITULASI						
NO	NAMA PEKERJAAN	PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN				KET
		RAB DESA	PUPR	SELISIH	PERSENTASE (%)	
TAHUN ANGGARAN 2020						
1	Pembangunan Drainase RT.02 - RW.02, Dusun Padangan (drainase rt 02 rw 02 padangan I)	11500,00	9734,16	1765,84	14,81	-
2	Pembangunan Gorong-Gorong RT.03-RW.02, Dusun Banaran	65,60	243,60	-178,00	52,55	Tidak dapat dibandingkan, karena rencana tidak

Halaman 30 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



	(gorong-gorong rt 03 rw 01 II)					sesuai dengan pelaksanaan (rencana menggunakan batu belah, pelaksanaan menggunakan bata merah)
3	Pembangunan Gorong-Gorong RT.03-RW.01, Dusun Banaran (gorong-gorong rt 02 rw 02 II)	70,60	754,57	-683,97	42,95	Tidak dapat dibandingkan, karena rencana tidak sesuai dengan pelaksanaan (rencana menggunakan batu belah, pelaksanaan menggunakan bata merah)
4	Pembangunan Drainase RT.03-RW.01, Dusun Banaran (gorong-gorong rt 03 rw 01 I)	65,60	817,20	-751,60	35,42	Tidak dapat dibandingkan, karena rencana tidak sesuai dengan pelaksanaan (rencana menggunakan batu belah, pelaksanaan menggunakan bata merah)
5	Pembangunan Gorong-gorong Punden Keselatan II (gorong-gorong punden keselatan II)	65,60	480,84	-415,24	37,35	Tidak dapat dibandingkan, karena rencana tidak sesuai dengan pelaksanaan (rencana menggunakan batu belah, pelaksanaan menggunakan bata merah)
6	Pembangunan Jembatan Kidul Sawah, Dusun Tempuran (jembatan selatan tempuran)	336,00	326,06	9,94	51,41	-
TAHUN						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGARAN 2021						
7	Pembangunan Gorong-Gorong RT. Pak Sarto (gorong sarto)	48,40	490,00	-441,60	19,20	Tidak dapat dibandingkan, karena rencana tidak sesuai dengan pelaksanaan (rencana menggunakan batu belah, pelaksanaan menggunakan bata merah)
8	Pembangunan Saluran Belakang Mbah Wo Suprpto (saluran rt sukarman mbah wo suprpto)	13098,00	7755,30	5342,70	33,92	-
9	Pavingisasi Rt 01 Rw 01 Pak Lasiman (pavingisasi rt 01 rw 01 pak lasiman padangan)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10	Pembangunan Pavingisasi Pak Fadloli, Dusun Padangan (pavingisasi jalan pak fadloli)	67,00	48,61	18,39	29,04	-
11	Pembangunan Gorong-Gorong Reban (gorong-gorong reban)	85,50	52,12	33,38	32,51	Tidak dapat dibandingkan, karena rencana tidak sesuai dengan pelaksanaan (rencana Cor Bertulang, pelaksanaan menggunakan Buis Beton)
TAHUN ANGGARAN 2022						
12	Pembangunan Gorong-gorong + Saluran DAM (gorong-gorong +	311,40	4986,99	- 4675,59	49,65	Tidak dapat dibandingkan, karena rencana tidak sesuai

Halaman 32 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



	saluran)					dengan pelaksanaan (rencana menggunakan batu belah, pelaksanaan menggunakan bata merah)
13	Pembangunan Gorong-Gorong jalan Tengah (gorong-gorong jalan tengah)	-	-	-	-	Tidak dapat dibandingkan, karena fisik pekerjaan sudah tidak tersedia dilapangan
TAHUN ANGGARAN 2023						
14	Pembukaan Jalan Baru Sidokerso (pembukaan jalan baru SIDOKERSO)	184,00	27,35	156,65	74,39	-
15	Pembukaan Jalan Baru Padangan (pembukaan jalan baru dsn. Padangan)	354,00	10,37	343,63	88,00	-
16	Pembukaan Jalan Baru Tempuran (pembukaan jalan baru dsn. tempuran)	541,00	15,80	525,20	89,76	-
17	Pembangunan Jembatan (Selatan) Tempuran (jembatan punden sawah tempuran)	336,00	182,76	153,24	44,54	-
18	Peningkatan Perkerasan Jalan (hotmix) Desa Banaran Kulon (pengaspalan hotmix jalan desa dsn. banaran)	-	-	-	-	Tidak dapat dibandingkan, karena RAB Desa tidak tersedia

- Bahwa untuk 19 kegiatan pembangunan dilakukan sendiri oleh Kepala Desa, baik dari pengelolaan anggaran hingga pelaksana kegiatan, baik pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan material hingga upah tukang, tanpa melibatkan perangkat desa lainnya serta ditemukannya nota dan stempel yang fiktif dalam pelaporan pertanggungjawabannya, dan uang hasil sisa tersebut Tersangka gunakan untuk pembelian aset-aset. Khusus untuk Pembangunan 1 (satu) buah Pendopo yang dalam pelaksanaannya belum memiliki dokumen perencanaan dan dokumen teknis. Pendopo tersebut telah selesai dibangun pada tahun 2021 hingga pertengahan 2022, namun pada tahun 2023 masih terdapat pencairan Pembangunan Pendopo sehingga total pencairan untuk Pembangunan Pendopo sebesar Rp760.097.859,00, sedangkan berdasarkan hasil audit Pembangunan Pendopo hanya sebesar Rp615.747.337,19. Adapun total kerugian desa untuk 19 kegiatan pembangunan sebesar Rp352.127.978,86.

yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sebesar Rp352.127.978,86 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah dan delapan puluh enam sen) sebagaimana disebutkan dalam sebagaimana yang disebutkan dalam surat dari Kantor Akuntan Publik NUR SHODIQ dan Rekan Nomor: 01/2.147/STJ5400/01/1263/1/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Laporan Akuntan Publik Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana APBDes Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2020 hingga Tahun Anggaran 2023, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dari Perbuatan Terdakwa yang telah melawan hukum, mempergunakan anggaran hasil pencairan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pekerjaan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Pendapatan Asli Desa (PAD), kemudian Terdakwa mengerjakannya sendiri tanpa menyerahkannya kepada Pelaksana Kegiatan (PK) serta terdapat kekurangan volume bangunan yang tidak sesuai dengan RAB hingga sisa anggaran dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga anggaran yang dikeluarkan tidak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDes Banarankulon Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2023, sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp352.127.978,86 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah dan delapan puluh enam sen)**, dengan perhitungan sebagai berikut:

DAFTAR PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN DESAATAS DUGAAN TPK APBDES BANARANKULON, KEC. BAGOR, KAB. NGANJUK TAHUN 2020, 2021, 2022, DAN 2023

Halaman 34 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Pekerjaan	RAB APBDES (Rp)	SPP/SPJ (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Selisih Kurang (Rp)	TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INSPEKTORA T KAB. NGANJUK (Rp)	NILAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7	8 = 6-7
TAHUN ANGGARAN 2020							
1	Pembangunan Drainase RT.02 - RW.02, Dusun Padangan (drainase rt 02 rw 02 padangan I)	29330600	29330600	25132866,7	4197733,3	0	4197733,3
2	Pembangunan Gorong-Gorong RT.03-RW.02, Dusun Banaran (gorong-gorong rt 03 rw 01 II)	5945300	5945300	2806566,81	3138733,19	0	3138733,19
3	Pembangunan Gorong-Gorong RT.03-RW.01, Dusun Banaran (gorong-gorong rt 02 rw 02 II)	6282600	6282600	3595901,3	2686698,7	0	2686698,7
4	Pembangunan Drainase RT.03-RW.01, Dusun Banaran (gorong-gorong rt 03 rw 01 I)	5945300	5945300	3826814,12	2118485,88	0	2118485,88
5	Pembangunan Gorong-gorong Punden Keselatan II (gorong-gorong punden keselatan II)	5945300	5945300	3702142,26	2243157,74	0	2243157,74
6	Pembangunan Jembatan Kidul Sawah, Dusun Tempuran (jembatan selatan tempuran)	38222700	38222700	18355535,4	19867164,6	0	19867164,6
		91671800	91671800	57419826,59	34251973,41	0	34251973,41
TAHUN ANGGARAN 2021							
7	Pembangunan Gorong-Gorong RT. Pak Sarto (gorong sarto)	4538800	4538800	3673383,66	865416,34	0	865416,34
8	Pembangunan Saluran Belakang Mbah Wo Suprpto (saluran rt sukarman mbah wo suprpto)	31894500	31894500	21318413,2	10576086,8	0	10576086,8
9	Pavingisasi Rt 01 Rw 01 Pak Lasiman (pavingisasi rt 01 rw 01 pak lasiman padangan)	12157700	12157700	8183650,8	3974049,2	0	3974049,2
10	Pembangunan Pavingisasi Pak Fadloli, Dusun Padangan (pavingisasi jalan pak fadloli)	5674200	5674200	4027098,68	1647101,32	0	1647101,32
11	Pembangunan Gorong-Gorong Reban (gorong-gorong reban)	7785200	7785200	5247698,76	2537501,24	0	2537501,24
		62050400	62050400	42450245,1	19600154,9	0	19600154,9

Halaman 35 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN ANGGARAN 2022							
12	Pembangunan Gorong-gorong + Saluran DAM (gorong-gorong + saluran)	31558400	31558400	15807829,82	15750570,18	0	15750570,18
13	Pembangunan Gorong-gorong jalan Tengah (gorong-gorong jalan tengah)	8399800	8399800	0	8399800	0	8399800
		39958200	39958200	15807829,82	24150370,18	0	24150370,18
TAHUN ANGGARAN 2023							
14	Pembukaan Jalan Baru Sidokerso (pembukaan jalan baru SIDOKERSON)	33607800	33607800	8892668,62	24715131,38	13699800	11015331,38
15	Pembukaan Jalan Baru Padangan (pembukaan jalan baru dsn. Padangan)	39839200	39839200	5098638,53	34740561,47	16751154	17989407,47
16	Pembukaan Jalan Baru Tempuran (pembukaan jalan baru dsn. tempuran)	69215800	69215800	6464905,92	62750894,08	11014897	51735997,08
17	Pembangunan Jembatan (Selatan) Tempuran (jembatan punden sawah tempuran)	36350000	36350000	20118143,9	16231856,1	2211400	14020456,1
18	Peningkatan Perkerasan Jalan (hotmix) Desa Banaran Kulon (pengaspalan hotmix jalan desa dsn. banaran)	181658700	181658700	146644933,5	35013766,53	0	35013766,53
		360671500	360671500	187219290,4	173452209,6	43677251	129774958,6
19	Pembangunan Pendopo Banaran Kulon (TA.2021 pembangunan balai desa)						
-	Tahun 2021	464379659	464379659	0	0	0	0
-	Tahun 2022	167353500	167353500	0	0	0	0
-	Tahun 2023	128364700	128364700	0	0	0	0
		760097859	760097859	615747337,2	144350521,8	0	144350521,8
Total		1314449759	1314449759	918644529,1	395805229,9	43677251	352127978,9

sebagaimana surat dari Kantor Akuntan Publik NUR SHODIQ dan Rekan Nomor: 01/2.147/ STJ5400/01/1263/1/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Laporan Akuntan Publik Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana APBDes Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2020 hingga Tahun Anggaran 2023.

----- Perbuatan Terdakwa MUJIONO Bin WARSONO (Alm), diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Halaman 36 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR:

----- Bahwa Terdakwa **MUJIONO Bin WARSONO (Alm)**, selaku Kepala Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/458/K/4.11.012/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025 serta selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Desa Banarankulon pada Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/K/411.501.04.2020 tanggal 2 Januari 2020, pada Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/K/411.501.04.2021 tanggal 4 Januari 2021, pada Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/K/411.501.04.2022 tanggal 3 Januari 2022, pada dan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/02/K/411.501.04.2023 tanggal 2 Januari 2023, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Desember 2023 atau pada waktu tertentu antara bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk atau di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan tindak pidana:

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Terdakwa **MUJIONO Bin WARSONO (Alm)** sendiri sebesar **Rp352.127.978,86 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah dan delapan puluh enam sen)**, dengan mempergunakan anggaran hasil pencairan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pekerjaan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Pendapatan Asli Desa (PAD), kemudian Terdakwa mengerjakannya sendiri tanpa menyerahkannya kepada Pelaksana Kegiatan (PK) serta terdapat kekurangan volume bangunan yang tidak sesuai dengan RAB hingga sisa anggaran dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga

Halaman 37 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran yang dikeluarkan tidak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDesa Banarankulon Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2023, sehingga perbuatan Terdakwa **MUJIONO Bin WARSONO (Alm)** bertentangan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 29 huruf a, b, c, f:

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum.*
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.*
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.*
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.*

Pasal 81 ayat (1):

Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 91:

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 94:

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 118 ayat (7):

RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 51 ayat (2):

Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

4. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Halaman 38 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2 ayat (1), (3), (5):

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (3) Asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa”
- (5) Asas tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu sebagai Kepala Desa maupun sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dengan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 26 ayat (2) huruf c, e:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 3 ayat (2):

Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. menetapkan PPKD;
- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. menyetujui RKA Desa;
- g. menyetujui SPP; dan
- h. menetapkan PTPKD.



3. Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelolaan keuangan Desa (PPKD) Banarankulon Tahun Anggaran 2020, 2021, 2022, dan 2023 yang menyebutkan:

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:

- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD Desa;*
- Menetapkan PTPKD;*
- Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;*
- Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBD Desa;*
- dan*
- Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD Desa.*

yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sebesar Rp352.127.978,86 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah dan delapan puluh enam sen) sebagaimana disebutkan dalam Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Akuntan Publik NUR SHODIQ dan Rekan, Nomor: 01/2.147/STJ5400/01/1263/1/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Untuk Tahun Anggaran 2020:

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2019, Pemerintah Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merencanakan untuk melaksanakan kegiatan bidang Pelaksanaan pembangunan Desa (Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) dengan pagu anggaran senilai Rp715.910.900,00 (tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah), dengan perincian sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 04 Tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banarankulon Tahun 2020 yaitu:

Rencana Kerja Pemerintah Desa Banarankulon Tahun 2020

No	Kegiatan	Pagu
1	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	: Rp 78.149.100,00
2	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	: Rp 149.851.100,00
3	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	: Rp 38.222.700,00
4	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, drainase, selokan, parit)	: Rp 442.188.000,00
5	Pemeliharaan/rehabilitasi /peningkatan prasarana jalan	: Rp 7.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	desa (gorong-gorong,selokan)			
	TOTAL		R p	715.910.900,0 0

- Bahwa Terdakwa **MUJIONO Bin WARSONO (Alm)** (Selanjutnya disebut Terdakwa) selaku Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/02/K/411.501.04.2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020 dengan susunan pejabat sebagai berikut:

Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
Mujiono	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa
Sumadi, SH	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
Jarwo	Kaur Umum dan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan
Lamijan	Pelaksana Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
Suhadi Purtono	Kasi Pemberdayaan dan pelayanan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Darmaji	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
Wisnu Bagus Lintang Asmara	Kepala Dusun Padangan	Pembantu Bendahara Desa/ Operator

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020, dan jumlah pagu anggaran belanja barang/jasa pada bidang Pelaksanaan pembangunan Desa (Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) adalah Rp409.761.800,00 (empat ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah), kemudian terdapat perubahan pagu anggaran yang dituangkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 14 Mei 2020, Peraturan Desa Banarankulon Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 12 September 2020, dan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Banarankulon Tahun Anggaran 2020 sehingga jumlah pagu anggaran belanja barang/jasa pada bidang Pelaksanaan pembangunan Desa (Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

Halaman 41 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



menjadi Rp170.361.800,00 (seratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

- Adapun terdapat beberapa pekerjaan pada bidang Pelaksanaan pembangunan Desa (Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Pagu APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2020:

No	Kegiatan	Pagu
1	Pembangunan Drainase RT.02 - RW.02, Dusun Padangan (drainase rt 02 rw 02 padangan I)	Rp 29.330.600,00
2	Pembangunan Gorong-Gorong RT.03-RW.02, Dusun Banaran (gorong-gorong rt 03 rw 01 II)	Rp 5.945.300,00
3	Pembangunan Gorong-Gorong RT.03-RW.01, Dusun Banaran (gorong-gorong rt 02 rw 02 II)	Rp 6282600,00
4	Pembangunan Drainase RT.03-RW.01, Dusun Banaran (gorong-gorong rt 03 rw 01 I)	Rp 5.945.300,00
5	Pembangunan Gorong-gorong Punden Keselatan II (gorong-gorong punden keselatan II)	Rp 5.945.300,00
6	Pembangunan Jembatan Kidul Sawah, Dusun Tempuran (jembatan selatan tempuran)	Rp 38.222.700,00
	TOTAL	Rp 91.671.800,00

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut, Terdakwa meminta Saksi lamijan selaku PK Pembangunan untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pencairan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan tabel pada Pagu APBDesa Tahun Anggaran 2020, kemudian Terdakwa bersama Saksi Darmaji selaku bendahara mencairkan anggaran yang jumlahnya sesuai dengan pengajuannya dalam SPP yang diantaranya untuk 6 (enam) kegiatan di atas sebesar Rp91.671.800,00. Kemudian Terdakwa meminta uang hasil pencairan anggaran dimaksud untuk dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dan setelah menerima anggaran, Terdakwa melakukan pembelanjaan bahan material sendiri dengan melakukan pembelanjaan dengan perkiraan sendiri serta mencari pekerja untuk melaksanakan pembangunan. Setelah kegiatan pembangunan telah selesai dan masih ada sisa anggaran yang dapat diperolehnya, Terdakwa meminta dan meyuruh kepada Saksi Lamijan untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan pagu anggaran yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau pagu APBDesa Tahun Anggaran



2020, sehingga Saksi Lamijan membuat nota/kuitansi dan daftar pekerja sendiri tanpa memperhatikan keadaan yang sebenarnya.

Untuk Tahun Anggaran 2021:

- Bahwa pada sekitar bulan September 2020, Pemerintah Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merencanakan untuk melaksanakan kegiatan bidang pembangunan (Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), dengan pagu anggaran senilai Rp485.547.900,00 (empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dengan perincian sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2020 tanggal 16 September 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banarankulon Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021

No	Kegiatan	Pagu
1	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	: Rp 78.149.100,00
2	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	: Rp 149.851.100,00
3	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	: Rp 257.547.700,00
4	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	: Rp 7.500.000,00
	TOTAL	R p 485.547.900,00

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/02/K/411.501.04.2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 dengan susunan pejabat sebagai berikut:

Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
Mujiono	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa
Sumadi, SH	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
Jarwo	Kaur Umum dan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan
Marwoto	Pelaksana Seksi Pelayanan dan Pemberdayaan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
Suhadi Purtono	Kasi Pemberdayaan dan pelayanan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan



		Pemberdayaan Masyarakat
Darmaji	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
Wisnu Bagus Lintang Asmara	Kepala Dusun Padangan	Pembantu Bendahara Desa/ Operator

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2021, dan jumlah pagu anggaran belanja barang/jasa pada bidang Pelaksanaan pembangunan Desa (Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) adalah Rp409.315.145,00 (empat ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh lima rupiah), kemudian terdapat perubahan pagu anggaran yang dituangkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2021 tanggal 16 November 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Banarankulon Tahun Anggaran 2021, sehingga jumlah pagu anggaran belanja barang/jasa pada bidang Pelaksanaan pembangunan Desa (Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) menjadi Rp878.073.514,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat belas rupiah).
- Adapun terdapat beberapa pekerjaan pada bidang Pelaksanaan pembangunan Desa (Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Pagu APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2021:

No	Kegiatan	Pagu
1	Pembangunan Gorong-Gorong RT. Pak Sarto (gorong sarto)	: Rp 4.538.800,00
2	Pembangunan Saluran Belakang Mbah Wo Suprpto (saluran rt sukarman mbah wo suprpto)	: Rp 31.894.500,00
3	Pavingisasi Rt 01 Rw 01 Pak Lasiman (pavingisasi rt 01 rw 01 pak lasiman padangan)	: Rp 12.157.700,00
4	Pembangunan Pavingisasi Pak Fadloli, Dusun Padangan (pavingisasi jalan pak fadloli)	: Rp 5.674.200,00
5	Pembangunan Gorong-Gorong Reban (gorong-gorong reban)	: Rp 7.785.200,00
	TOTAL	R p 62.050.400,00

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut, Terdakwa meminta Saksi Marwoto selaku PK Pembangunan untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran



(SPP) pencairan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan tabel pada Pagu APBDesa Tahun Anggaran 2021, kemudian Terdakwa bersama Saksi Darmaji selaku bendahara mencairkan anggaran yang jumlahnya sesuai dengan pengajuannya dalam SPP yang diantaranya untuk 5 (lima) kegiatan di atas sebesar Rp62.050.400,00. Kemudian Terdakwa meminta uang hasil pencairan anggaran dimaksud untuk dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dan setelah menerima anggaran, Terdakwa melakukan pembelanjaan bahan material sendiri dengan melakukan pembelanjaan dengan perkiraan sendiri serta mencari pekerja untuk melaksanakan pembangunan. Setelah kegiatan pembangunan telah selesai dan masih ada sisa anggaran yang dapat diperolehnya, Terdakwa meminta dan meyeruh kepada Saksi Marwoto untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan pagu anggaran yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau pagu APBDesa Tahun Anggaran 2021, sehingga Saksi Marwoto membuat nota/kuitansi dan daftar pekerja sendiri tanpa memperhatikan keadaan yang sebenarnya.

- Selain 5 (lima) pembangunan fisik di atas, Terdakwa juga membangun balai desa/pendopo atau joglo kantor Desa Banarankulon, sehingga Terdakwa membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat sendiri sebesar Rp1.131.598.900,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan sembilan ratus rupiah) yang akan dibagi atau dimasukkan ke dalam APBDesa setiap tahun anggaran, kemudian berdasarkan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2021 tanggal 16 November 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Banarankulon Tahun Anggaran 2021, sehingga terjadi perubahan jumlah pagu anggaran belanja barang/jasa pada bidang Pelaksanaan pembangunan Desa (Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) menjadi Rp878.073.514,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat belas rupiah).
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Marwoto selaku PK Pembangunan untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pencairan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan:
 - 1 (satu) buah pembangunan Pembangunan balai desa/pendopo/joglo dengan pagu anggaran sebesar Rp464.379.659,00 (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) Tahun Anggaran 2021.



yang disesuaikan dengan tabel pada Pagu APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2021. Kemudian Terdakwa meminta uang hasil pencairan anggaran dimaksud untuk dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dan setelah menerima anggaran, Terdakwa melakukan pembelanjaan bahan material sendiri dengan melakukan pembelanjaan dengan perkiraan sendiri serta mencari pekerja untuk melaksanakan pembangunan dan menggunakan pribadi atas sisa anggaran yang diperolehnya.

Untuk Tahun Anggaran 2022:

- Bahwa pada sekitar bulan September 2021, Pemerintah Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merencanakan untuk melaksanakan kegiatan bidang pembangunan (Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), dengan pagu anggaran senilai Rp1.307.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banarankulon Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022:

No	Kegiatan	Pagu		
1	Pemeliharaan Jalan Desa	:	Rp	500.000.000,00
2	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	:	Rp	170.000.000,00
3	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	:	Rp	25.000.000,00
4	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	:	Rp	600.000.000,00
5	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			12.000.000,00
	TOTAL		Rp	1.307.000.000,00

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk menerbitkan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/02/K/411.501.04.2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2022 dengan susunan pejabat sebagai berikut:

Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
Mujiono	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		keuangan Desa
Sumadi, SH	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
Jarwo	Kaur Umum dan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan
Marwoto	Pelaksana Seksi dan Kesejahteraan pelayanan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
Suhadi Purtono	Kasi Pemberdayaan dan Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Darmaji	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
Wisnu Bagus Lintang Asmara	Kepala Dusun Padangan	Pembantu Bendahara Desa/ Operator

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Banarankulon Nomor Nomor 02 Tahun 2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Banarankulon Tahun Anggaran 2022, dan jumlah pagu anggaran belanja barang/jasa pada bidang Pelaksanaan pembangunan Desa (Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) adalah Rp395.649.300,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), kemudian terdapat perubahan pagu anggaran yang dituangkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2022 tanggal 03 November 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Banarankulon Tahun Anggaran 2022, sehingga jumlah pagu anggaran belanja barang/jasa pada bidang Pelaksanaan pembangunan Desa (Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) menjadi Rp440.384.300,00 (empat ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- Adapun terdapat beberapa pekerjaan pada bidang Pelaksanaan pembangunan Desa (Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Pagu APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2022:

No	Kegiatan	Pagu
1	Pembangunan Gorong-gorong + Saluran DAM (gorong-gorong + saluran)	: Rp 31.558.400,00
2	Pembangunan Gorong-Gorong jalan Tengah (gorong-gorong jalan tengah)	: Rp 8.399.800,00

Halaman 47 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



	TOTAL	R p	39.958.200,0 0
--	-------	--------	-------------------

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut, Terdakwa meminta Saksi Marwoto selaku PK Pembangunan untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pencairan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan tabel pada Pagu APBDesa Tahun Anggaran 2022, kemudian Terdakwa bersama Saksi Darmaji selaku bendahara mencairkan anggaran yang jumlahnya sesuai dengan pengajuannya dalam SPP yang diantaranya untuk 2 (dua) kegiatan di atas sebesar Rp39.958.200,00. Kemudian Terdakwa meminta uang hasil pencairan anggaran dimaksud untuk dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dan setelah menerima anggaran, Terdakwa melakukan pembelanjaan bahan material sendiri dengan melakukan pembelanjaan dengan perkiraan sendiri serta mencari pekerja untuk melaksanakan pembangunan. Setelah kegiatan pembangunan telah selesai dan masih ada sisa anggaran yang dapat diperolehnya, Terdakwa meminta dan meyeruh kepada Saksi Marwoto untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan pagu anggaran yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau pagu APBDesa Tahun Anggaran 2021, sehingga Saksi Marwoto membuat nota/kuitansi dan daftar pekerja sendiri tanpa memperhatikan keadaan yang sebenarnya.
- Bahwa untuk pembangunan Gorong-gorong Jalan Tengah mengalami gagal bangun karena pekerjaan yang dilakukan tidak cermat, kemudian karena kejadian dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk melakukan pembangunan Gorong-gorong Jalan Tengah, lalu karena gagal bangun dimaksud, Saksi Marwoto tidak dapat membuat SPJ atas pelaksanaan kegiatan pembangunan Gorong-gorong Jalan Tengah berdasarkan RAB.
- Selain 2 (dua) pembangunan fisik di atas, Terdakwa juga kembali melanjutkan pembangunan balai desa/pendopo atau joglo kantor Desa Banarankulon dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat sendiri. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Marwoto selaku PK Pembangunan untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pencairan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan:
1 (satu) buah pembangunan Pembangunan balai desa/pendopo/joglo dengan pagu anggaran sebesar Rp167.353.500,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) Tahun Anggaran 2022.

Halaman 48 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disesuaikan dengan tabel pada Pagu APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2022. Kemudian Terdakwa meminta uang hasil pencairan anggaran dimaksud untuk dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dan setelah menerima anggaran, Terdakwa melakukan pembelanjaan bahan material sendiri dengan melakukan pembelanjaan dengan perkiraan sendiri serta mencari pekerja untuk melaksanakan pembangunan dan menggunakan pribadi atas sisa anggaran yang diperolehnya.

Untuk Tahun Anggaran 2023:

- Bahwa pada sekitar bulan September 2022, Pemerintah Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merencanakan untuk melaksanakan kegiatan bidang pembangunan (Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), dengan pagu anggaran senilai Rp783.960.216,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus enam belas rupiah) dengan perincian sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 04 Tahun 2022 tanggal 26 September 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banarankulon Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023:

No	Kegiatan	Pagu
1	Pemeliharaan Jalan Desa	: Rp 425.000.000,00
2	Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani	: Rp 10.000.000,00
3	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	: Rp 250.000.000,00
4	Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	: Rp 28.960.216,00
5	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00
	TOTAL	R p 783.960.216,00

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk menerbitkan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/03/K/411.501.04.2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023 dengan susunan pejabat sebagai berikut:

Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
Mujiono	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan

Halaman 49 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



		keuangan Desa
Sumadi, SH	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
Jarwo	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Lamijan	Pelaksana Seksi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
Suhadi Purtono	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan
Marwoto	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
Wisnu Bagus Lintang Asmara	Kepala Dusun Padangan	Pembantu Bendahara Desa/ Operator

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2023 tanggal 08 Februari 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Banarankulon Tahun Anggaran 2023, dan jumlah pagu anggaran belanja barang/jasa pada bidang Pelaksanaan pembangunan Desa (Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) adalah Rp638.282.700,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), kemudian terdapat perubahan pagu anggaran yang dituangkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2023 tanggal 07 November 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Banarankulon Tahun Anggaran 2023, sehingga jumlah pagu anggaran belanja barang/jasa pada bidang Pelaksanaan pembangunan Desa (Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) menjadi Rp585.750.400,00 (empat ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- Adapun terdapat beberapa pekerjaan pada bidang Pelaksanaan pembangunan Desa (Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Pagu APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2023:

No	Kegiatan	Pagu
1	Pembukaan Jalan Baru Sidokerso (pembukaan jalan baru Sidokerso)	: Rp 33.607.800,00
2	Pembukaan Jalan Baru Padangan (pembukaan jalan baru dsn. Padangan)	: Rp 39.839.200,00
3	Pembukaan Jalan Baru Tempuran (pembukaan jalan baru	: Rp 69.215.800,00



	dsn. tempuran)			
4	Pembangunan Jembatan (Selatan) Tempuran (jembatan punden sawah tempuran)	:	Rp	36.350.000,00
5	Peningkatan Perkerasan Jalan (hotmix) Desa Banaran Kulon (pengaspalan hotmix jalan desa dsn. banaran	:	Rp	181.658.700,00
	TOTAL		R p	360.671.500,0 0

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut, Terdakwa meminta Saksi Lamijan selaku PK Pembangunan untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pencairan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan tabel pada Pagu APBDesa Tahun Anggaran 2023, kemudian Terdakwa bersama Saksi Marwoto selaku bendahara mencairkan anggaran yang jumlahnya sesuai dengan pengajuannya dalam SPP yang diantaranya untuk 5 (lima) kegiatan di atas sebesar Rp360.671.500,00. Kemudian Terdakwa meminta uang hasil pencairan anggaran dimaksud untuk dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dan setelah menerima anggaran, Terdakwa melakukan pembelanjaan bahan material sendiri dengan melakukan pembelanjaan dengan perkiraan sendiri serta mencari pekerja untuk melaksanakan pembangunan. Setelah kegiatan pembangunan telah selesai dan masih ada sisa anggaran yang dapat diperolehnya, Terdakwa meminta dan meyeruh kepada Saksi Lamijan untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan pagu anggaran yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau pagu APBDesa Tahun Anggaran 2021, sehingga Saksi Lamijan membuat nota/kuitansi dan daftar pekerja sendiri tanpa memperhatikan keadaan yang sebenarnya.
- Selain 5 (lima) pembangunan fisik di atas, Terdakwa juga kembali melanjutkan pembangunan balai desa/pendopo atau joglo kantor Desa Banarankulon dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat sendiri. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Lamijan selaku PK Pembangunan untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pencairan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan:
1 (satu) buah pembangunan Pembangunan balai desa/pendopo/joglo dengan pagu anggaran sebesar Rp128.364.700,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) Tahun Anggaran 2023.
yang disesuaikan dengan tabel pada Pagu APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2023. Kemudian Terdakwa meminta uang hasil pencairan

Halaman 51 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



anggaran dimaksud untuk dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dan setelah menerima anggaran, Terdakwa melakukan pembelanjaan bahan material sendiri dengan melakukan pembelanjaan dengan perkiraan sendiri serta mencari pekerja untuk melaksanakan pembangunan dan menggunakan pribadi atas sisa anggaran yang diperolehnya.

- Bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk melakukan audit ketaatan di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk pada bulan Januari 2024 hingga Terdakwa menerima Surat Camat Bagor Nomor x.700/231/411.501/2024 tanggal 22 April 2024 tentang Penegasan Masalah Hasil Audit Ketaatan pada Desa Buduran, Desa Sugihwaras, Desa Girirejo, dan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor, dan dalam surat dimaksud terdapat temuan atas Desa Banarankulon yang diantaranya adalah
 - a. Terdapat selisih kurang volume pekerjaan fisik infrastruktur dengan membandingkan harga menurut SPJ dengan harga menurut survey atas kegiatan Pembangunan Jalan Baru Sidorekso sebesar Rp13.699.800,00 (tiga belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
 - b. Terdapat selisih kurang volume pekerjaan fisik infrastruktur dengan membandingkan harga menurut SPJ dengan harga menurut survey atas kegiatan Pembangunan Jalan Baru Padangan sebesar Rp16.751.154,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh empat rupiah).
 - c. Terdapat selisih kurang volume pekerjaan fisik infrastruktur dengan membandingkan harga menurut SPJ dengan harga menurut survey atas kegiatan Pembangunan Jalan Baru Tempuran sebesar Rp11.014.897,00 (sebelas juta empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
 - d. Terdapat selisih kurang volume pekerjaan fisik infrastruktur dengan membandingkan harga menurut SPJ dengan harga menurut survey atas kegiatan Pembangunan Jembatan Tempuran sebesar Rp2.211.400,00 (dua juta dua ratus sebelas ribu empat ratus rupiah).
 - e. Pada pekerjaan pembangunan joglo/Balai Desa Banarankulon tidak dapat dilakukan perhitungan kewajaran harga dikarenakan saat dilakukan audit tidak terdapat RAB, serta pekerjaan merupakan lanjutan pembangunan dari Tahun Anggaran 2022 sehingga tidak diketahui MC0 dan MC100.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penghitungan volume pekerjaan oleh Tim Ahli Teknik Sipil dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nganjuk, ditemukan kekurangan volume di berbagai macam kegiatan pembangunan fisik:

TABEL REKAPITULASI						
NO	NAMA PEKERJAAN	PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN				KET
		RAB DESA	PUPR	SELISI H	PERSENTASE (%)	
TAHUN ANGGARAN 2020						
1	Pembangunan Drainase RT.02 - RW.02, Dusun Padangan (drainase rt 02 rw 02 padangan I)	11500,00	9734,16	1765,84	14,81	-
2	Pembangunan Gorong-Gorong RT.03-RW.02, Dusun Banaran (gorong-gorong rt 03 rw 01 II)	65,60	243,60	-178,00	52,55	Tidak dapat dibandingkan, karena rencana tidak sesuai dengan pelaksanaan (rencana menggunakan batu belah, pelaksanaan menggunakan bata merah)
3	Pembangunan Gorong-Gorong RT.03-RW.01, Dusun Banaran (gorong-gorong rt 02 rw 02 II)	70,60	754,57	-683,97	42,95	Tidak dapat dibandingkan, karena rencana tidak sesuai dengan pelaksanaan (rencana menggunakan batu belah, pelaksanaan menggunakan bata merah)
4	Pembangunan Drainase RT.03-RW.01, Dusun Banaran (gorong-gorong rt 03 rw 01 I)	65,60	817,20	-751,60	35,42	Tidak dapat dibandingkan, karena rencana tidak sesuai dengan pelaksanaan (rencana menggunakan batu belah,

Halaman 53 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						pelaksanaan menggunakan bata merah)
5	Pembangunan Gorong-gorong Punden Keselatan II (gorong-gorong punden keselatan II)	65,60	480,84	-415,24	37,35	Tidak dapat dibandingkan, karena rencana tidak sesuai dengan pelaksanaan (rencana menggunakan batu belah, pelaksanaan menggunakan bata merah)
6	Pembangunan Jembatan Kidul Sawah, Dusun Tempuran (jembatan selatan tempuran)	336,00	326,06	9,94	51,41	-
TAHUN ANGGARAN 2021						
7	Pembangunan Gorong-Gorong RT. Pak Sarto (gorong sarto)	48,40	490,00	-441,60	19,20	Tidak dapat dibandingkan, karena rencana tidak sesuai dengan pelaksanaan (rencana menggunakan batu belah, pelaksanaan menggunakan bata merah)
8	Pembangunan Saluran Belakang Mbah Wo Suprpto (saluran rt sukarman mbah wo suprpto)	13098,00	7755,30	5342,70	33,92	-
9	Pavingisasi Rt 01 Rw 01 Pak Lasiman (pavingisasi rt 01 rw 01 pak lasiman padangan)	0,00	0,00	0,00	0,00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Pembangunan Pavingisasi Pak Fadloli, Dusun Padangan (pavingisasi jalan pak fadloli)	67,00	48,61	18,39	29,04	-
11	Pembangunan Gorong-Gorong Reban (gorong-gorong reban)	85,50	52,12	33,38	32,51	Tidak dapat dibandingkan, karena rencana tidak sesuai dengan pelaksanaan (rencana Cor Bertulang, pelaksanaan menggunakan Buis Beton)
TAHUN ANGGARAN 2022						
12	Pembangunan Gorong-gorong + Saluran DAM (gorong-gorong + saluran)	311,40	4986,99	4675,59	49,65	Tidak dapat dibandingkan, karena rencana tidak sesuai dengan pelaksanaan (rencana menggunakan batu belah, pelaksanaan menggunakan bata merah)
13	Pembangunan Gorong-Gorong jalan Tengah (gorong-gorong jalan tengah)	-	-	-	-	Tidak dapat dibandingkan, karena fisik pekerjaan sudah tidak tersedia dilapangan
TAHUN ANGGARAN 2023						
14	Pembukaan Jalan Baru Sidokerso (pembukaan jalan baru SIDOKERSO)	184,00	27,35	156,65	74,39	-



15	Pembukaan Jalan Baru Padangan (pembukaan jalan baru dsn. Padangan)	354,00	10,37	343,63	88,00	-
16	Pembukaan Jalan Baru Tempuran (pembukaan jalan baru dsn. tempuran)	541,00	15,80	525,20	89,76	-
17	Pembangunan Jembatan (Selatan) Tempuran (jembatan punden sawah tempuran)	336,00	182,76	153,24	44,54	-
18	Peningkatan Perkerasan Jalan (hotmix) Desa Banaran Kulon (pengaspalan hotmix jalan desa dsn. banaran)	-	-	-	-	Tidak dapat dibandingkan, karena RAB Desa tidak tersedia

- Bahwa untuk 19 kegiatan pembangunan dilakukan sendiri oleh Kepala Desa, baik dari pengelolaan anggaran hingga pelaksana kegiatan, baik pembelian bahan material hingga upah tukang, tanpa melibatkan perangkat desa lainnya serta ditemukannya nota dan stempel yang fiktif dalam pelaporan pertanggungjawabannya, dan uang hasil sisa tersebut Tersangka gunakan untuk pembelian aset-aset. Khusus untuk Pembangunan 1 (satu) buah Pendopo yang dalam pelaksanaannya belum memiliki dokumen perencanaan dan dokumen teknis. Pendopo tersebut telah selesai dibangun pada tahun 2021 hingga pertengahan 2022, namun pada tahun 2023 masih terdapat pencairan Pembangunan Pendopo sehingga total pencairan untuk Pembangunan Pendopo sebesar Rp760.097.859,00, sedangkan berdasarkan hasil audit Pembangunan Pendopo hanya sebesar Rp615.747.337,19.
- Bahwa dari Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa maupun Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, mempergunakan anggaran hasil pencairan untuk

Halaman 56 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan pembangunan pekerjaan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Pendapatan Asli Desa (PAD), kemudian Terdakwa mengerjakannya sendiri tanpa menyerahkannya kepada Pelaksana Kegiatan (PK) serta terdapat kekurangan volume bangunan yang tidak sesuai dengan RAB hingga sisa anggaran dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga anggaran yang dikeluarkan tidak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDesa Banarankulon Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2023, sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp352.127.978,86 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah dan delapan puluh enam sen)**, dengan perhitungan sebagai berikut:

DAFTAR PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN DESAATAS DUGAAN TPK APBDES BANARANKULON, KEC. BAGOR, KAB. NGANJUK TAHUN 2020, 2021, 2022, DAN 2023							
No.	Nama Pekerjaan	RAB APBDES (Rp)	SPP/SPJ (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Selisih Kurang (Rp)	TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INSPEKTORAT KAB. NGANJUK (Rp)	NILAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7	8 = 6-7
TAHUN ANGGARAN 2020							
1	Pembangunan Drainase RT.02 - RW.02, Dusun Padangan (drainase rt 02 rw 02 padangan I)	29330600	29330600	25132866,7	4197733,3	0	4197733,3
2	Pembangunan Gorong-Gorong RT.03-RW.02, Dusun Banaran (gorong-gorong rt 03 rw 01 II)	5945300	5945300	2806566,81	3138733,19	0	3138733,19
3	Pembangunan Gorong-Gorong RT.03-RW.01, Dusun Banaran (gorong-gorong rt 02 rw 02 II)	6282600	6282600	3595901,3	2686698,7	0	2686698,7
4	Pembangunan Drainase RT.03-RW.01, Dusun Banaran (gorong-gorong rt 03 rw 01 I)	5945300	5945300	3826814,12	2118485,88	0	2118485,88
5	Pembangunan Gorong-gorong Punden Keselatan II (gorong-gorong punden keselatan II)	5945300	5945300	3702142,26	2243157,74	0	2243157,74
6	Pembangunan Jembatan Kidul Sawah, Dusun Tempuran (jembatan selatan tempuran)	38222700	38222700	18355535,4	19867164,6	0	19867164,6
		91671800	91671800	57419826,59	34251973,41	0	34251973,41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN ANGGARAN 2021							
7	Pembangunan Gorong-Gorong RT. Pak Sarto (gorong sarto)	4538800	4538800	3673383,66	865416,34	0	865416,34
8	Pembangunan Saluran Belakang Mbah Wo Suprpto (saluran rt sukarman mbah wo suprpto)	31894500	31894500	21318413,2	10576086,8	0	10576086,8
9	Pavingisasi Rt 01 Rw 01 Pak Lasiman (pavingisasi rt 01 rw 01 pak lasiman padangan)	12157700	12157700	8183650,8	3974049,2	0	3974049,2
10	Pembangunan Pavingisasi Pak Fadloli, Dusun Padangan (pavingisasi jalan pak fadloli)	5674200	5674200	4027098,68	1647101,32	0	1647101,32
11	Pembangunan Gorong-Gorong Reban (gorong-gorong reban)	7785200	7785200	5247698,76	2537501,24	0	2537501,24
		62050400	62050400	42450245,1	19600154,9	0	19600154,9
TAHUN ANGGARAN 2022							
12	Pembangunan Gorong-gorong + Saluran DAM (gorong-gorong + saluran)	31558400	31558400	15807829,82	15750570,18	0	15750570,18
13	Pembangunan Gorong-Gorong jalan Tengah (gorong-gorong jalan tengah)	8399800	8399800	0	8399800	0	8399800
		39958200	39958200	15807829,82	24150370,18	0	24150370,18
TAHUN ANGGARAN 2023							
14	Pembukaan Jalan Baru Sidokerso (pembukaan jalan baru SIDOKERSO)	33607800	33607800	8892668,62	24715131,38	13699800	11015331,38
15	Pembukaan Jalan Baru Padangan (pembukaan jalan baru dsn. Padangan)	39839200	39839200	5098638,53	34740561,47	16751154	17989407,47
16	Pembukaan Jalan Baru Tempuran (pembukaan jalan baru dsn. tempuran)	69215800	69215800	6464905,92	62750894,08	11014897	51735997,08
17	Pembangunan Jembatan (Selatan) Tempuran (jembatan punden sawah tempuran)	36350000	36350000	20118143,9	16231856,1	2211400	14020456,1
18	Peningkatan Perkerasan Jalan (hotmix) Desa Banaran Kulon (pengaspalan hotmix jalan desa dsn. banaran)	181658700	181658700	146644933,5	35013766,53	0	35013766,53
		360671500	360671500	187219290,4	173452209,6	43677251	129774958,6
19	Pembangunan Pendopo Banaran Kulon (TA.2021 pembangunan balai desa)						

Halaman 58 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2021	464379659	464379659	0	0	0	0
- Tahun 2022	167353500	167353500	0	0	0	0
- Tahun 2023	128364700	128364700	0	0	0	0
	760097859	760097859	615747337,2	144350521,8	0	144350521,8
Total	1314449759	1314449759	918644529,1	395805229,9	43677251	352127978,9

sebagaimana surat dari Kantor Akuntan Publik NUR SHODIQ dan Rekan Nomor: 01/2.147/ STJ5400/01/1263/1/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Laporan Akuntan Publik Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana APBDes Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2020 hingga Tahun Anggaran 2023.

----- **Perbuatan Terdakwa MUJIONO Bin WARSONO (Alm), diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Marwoto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa MUJIONO Bin WARSONO (Alm) sebagai Kepala Desa Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada tahun 2020 Saksi menjabat sebagai Pelaksana Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, sedangkan tahun 2023, Saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan. Saksi menjabat sebagai pelaksana kegiatan bidang pembangunan pada tahun 2021 sampai dengan 2022, kemudian

Halaman 59 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjabat sebagai Bendahara Desa pada tahun 2023 sampai sekarang;

- Bahwa kegiatan pembangunan fisik yang dianggarkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Banarankulon Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2021 tanggal 16 November 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Banarankulon Tahun Anggaran 2021, beberapa diantaranya adalah:

1. Pavingisasi jalan Pak Fadloli, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.674.200,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
2. Pavingisasi RT.01 RW.01 Pak Lasiman Padangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp12.157.700,00 (dua belas juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
3. Gorong-gorong Reban, dengan pagu anggaran sebesar Rp7.785.200,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
4. Gorong RT Sarto, dengan pagu anggaran sebesar Rp4.538.800,00 (empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
5. Saluran RT Sukarman Mbah Wo Suprpto, dengan pagu anggaran sebesar Rp31.894.500,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
6. Pembangunan balai desa, dengan pagu anggaran sebesar Rp464.379.659,00 (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);

- Bahwa kegiatan pembangunan fisik yang dianggarkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Banarankulon Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2022 tanggal 03 November 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2022, beberapa diantaranya adalah:

1. Gorong-gorong+Saluran, dengan pagu anggaran sebesar Rp31.558.400,00 (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Halaman 60 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gorong-gorong Jalan Tengah, dengan pagu anggaran sebesar Rp8.399.800,00 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 3. Joglo, dengan pagu anggaran sebesar Rp167.353.500,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa tugas Saksi sebagai Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan dalam pembangunan fisik pada tahun 2021 dan 2022 adalah hanya mengawasi pelaksanaan pekerjaan, dengan datang di lokasi proyek, sedangkan yang melaksanakan pekerjaan dan melakukan pembelanjaan material bangunan adalah Terdakwa sendiri. Alasan Terdakwa yang melaksanakan pembangunan karena yang mengetahui kualitas pekerjaan adalah Terdakwa, bahkan yang menjadi pekerja dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan adalah kebanyakan orang-orang kepercayaan Terdakwa;
 - Bahwa penentuan Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan adalah penunjukan dari Terdakwa;
 - Bahwa untuk bukti dukung berupa nota, Saksi membuat sendiri atas perintah Terdakwa, padahal Saksi tidak ikut membeli material bangunan. Saksi membuat nota belanja hingga daftar pembayaran upah pekerja dengan menyesuaikan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terlampir dalam APBDes dan Saksi juga membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sendiri atas pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik;
 - Bahwa yang membuat RAB adalah Saksi dengan dibantu dari pendamping desa;
 - Bahwa tujuan Saksi membuat bukti dukung berupa Nota dan SPJ sendiri adalah untuk memenuhi persyaratan agar pencairan termin berikutnya bisa dicairkan, karena apabila SPJ beserta bukti dukung tak lengkap, anggaran termin selanjutnya tidak bisa dicairkan;
 - Bahwa Saksi membuat nota dengan cara membeli buku nota dari toko ATK dan Saksi mempergunakan cap stempel toko yang sudah ada di kantor desa sejak dari dulu, sehingga dengan berbekal nota kosong dari buku nota dan cap stempel dimaksud, Saksi bisa membuat nota sendiri, dengan menuliskan jenis barang maupun harganya yang berpatokan pada jenis barang dan harganya dalam RAB. Selain itu Saksi kadang meminta stempel dari toko material bangunan atas nota kosong di toko material bangunan;

Halaman 61 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pencairan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik selama Saksi menjadi Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan karena dan sehubungan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Saksi hanya menandatangani saja selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan;
- Bahwa SPP yang Saksi tandatangani dalam kegiatan pembangunan fisik pada tahun 2021 maupun tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tahun 2021

1. Untuk kegiatan Pavingisasi jalan Pak Fadli adalah SPP No.0022/SPP.14.2020/2021 tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp5.674.200,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
2. Untuk kegiatan Pavingisasi RT.01 RW.01 Pak Lasiman Padangan adalah SPP No.0024/SPP.14.2020/2021 tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp12.157.700,00 (dua belas juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
3. Untuk kegiatan pembangunan Gorong RT Sarto adalah SPP No.0030/SPP.14.2020/2021 tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp4.538.800,00 (empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
4. Untuk kegiatan pembangunan Saluran RT Sukarman Mbah Wo Suprpto adalah SPP No.0073/SPP.14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp31.894.500,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
5. Untuk kegiatan pembangunan Gorong-gorong Reban adalah SPP No.0075/SPP.14.2020/2020 tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp7.785.200,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
6. Untuk kegiatan pembangunan Pembangunan balai desa/pendopo/joglo adalah SPP No.0139/SPP.14.2020/2021 tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp464.379.659,00 (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);

Tahun 2022

1. Untuk kegiatan pembangunan Gorong-gorong + Saluran adalah SPP No.0049/SPP.14.2020/2022 tanggal 21 November 2022 sebesar

Halaman 62 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp31.558.400,00 (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

2. Untuk kegiatan pembangunan Gorong-gorong Jalan Tengah adalah SPP No.0104/SPP.14.2020/2022 tanggal 23 November 2022 sebesar Rp8.399.800,00 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

3. Untuk kegiatan pembangunan Joglo adalah SPP No.0105/SPP.14.2020/2022 tanggal 23 November 2022 sebesar Rp167.353.500,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa pada tahun 2021 terdapat kegiatan pembangunan pendopo/balai desa berbentuk joglo, namun Saksi selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan tidak dilibatkan;
- Bahwa sebagian besar material bangunan untuk pembangunan pendopo adalah kayu dan orang yang melakukan belanja material bangunan berupa kayu adalah Terdakwa;
- Bahwa nota-nota untuk pembangunan pendopo/balai desa/joglo dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa anggaran yang digunakan untuk pembangunan pendopo/rumah joglo dibuat untuk beberapa tahun anggaran (multi years) dan untuk setiap tahun anggaran tidak disebutkan progress pekerjaannya sehingga Saksi tidak mengetahui berapa progress yang harus dilaksanakan untuk setiap tahun anggarannya;
- Bahwa besarnya anggaran untuk pembangunan pendopo/balai desa/joglo adalah berbeda setiap tahunnya karena sumber dana berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), yaitu pada APBDes Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp464.379.659,00, sedangkan pada APBDes Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp167.353.500,00, sedangkan pada APBDes Tahun Anggaran 2023 adalah sekitar Rp128.000.000,00, sehingga total anggaran untuk pembangunan pendopo/balai desa/joglo adalah sekitar Rp760.000.000,00;
- Bahwa pernah ada audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk mengenai pembangunan pendopo/balai desa/joglo, yaitu adanya catatan untuk melengkapi RAB dan SPJ;
- Bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk melakukan audit di Desa Banarankulon untuk tahun anggaran 2020, tahun anggaran 2021, dan

Halaman 63 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2023. Untuk tahun anggaran 2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tidak melakukan audit;

- Bahwa RAB dalam kegiatan pembangunan pendopo/rumah joglo tidak dibuat secara rinci sehingga dapat disebutkan pelaksanaan pembangunan pendopo/rumah ini adalah tanpa RAB;
- Bahwa selama menjadi PK Pembangunan, Saksi tidak setiap hari datang melakukan pengawasan di lokasi kegiatan pembangunan karena Saksi tidak mengerjakan kegiatan pembangunan;
- Bahwa ada kegiatan pembangunan gorong-gorong jalan tengah yang dianggarkan pada APBDes Tahun Anggaran 2022, namun dalam beberapa bulan setelah selesainya pembangunan, gorong-gorong dimaksud ambles karena letak gorong-gorong berada di poros jalan tengah dan banyak dilewati kendaraan sehingga tidak kuat, sehingga dengan rusaknya gorong-gorong dimaksud, Saksi belum sempat membuat bukti dukung seperti nota-nota maupun SPJ-nya;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran di Desa Banarankulon adalah setelah ada pemberitahuan dari Kecamatan mengenai dana yang sudah masuk ke Rekening Kas Desa (RKD) kemudian Kepala Desa memerintahkan untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang kemudian di tandatangi oleh Kepala Desa dan Pelaksana Kegiatan (PK) lalu di verivikasi oleh Sekretaris Desa kemudian dilakukan meminta rekomendasi dari Kecamatan kemudian dilakukan pencairan oleh Kepala Desa bersama Dengan Bendahara Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kualitas pekerjaan pembangunan fisik sesuai dengan RAB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mempunyai usaha kayu bernama Setia Kawan;
- Bahwa yang menjadi Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan untuk Tahun Anggaran 2020 dan 2023 adalah Lamijan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Jalan Tengah Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Marwoto (pihak kedua) berupa saluran RT 03 RW 03 Dsn. Padangan tanggal 31 Januari 2022, 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0025/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021

Halaman 64 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Uraian Pavingisasi RT 04 RW 03 Padangan, 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0023/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi Barat pak Mul, 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0071/SPP/14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Keperluan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0022/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi Pak Fadloli, 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0031/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Saluran RT Sarto III, 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0028/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Saluran RT Sarto I, 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0030/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Gorong-gorong RT Sarto, 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0024/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi Lasiman Padangan, 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0029/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Saluran RT Sarto II, 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0070/SPP/14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 keperluan Pemeliharaan jalan Gang (Sidokerso PKTD), 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 66 (enam puluh enam) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Pelaksana Pembangunan Desa TA. 2020-2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) buah Stempel "UD. MAJU MELAYANI PESANAN MATERIAL PASIR. BATU. BATU BATA. GENTENG. URUG DLL. BANARAN

Halaman 65 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KULON-BAGOR", 1 (satu) buah Stempel "TOKO MULUR BANARAN KULON BAGOR NGANJUK", 1 (satu) buah stempel CV. Arista Nada Nganjuk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi tanggapan dengan menyatakan Terdakwa tidak pernah menunjuk Saksi sebagai Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan, penentuan dimaksud berdasarkan hasil rapat musyawarah antara Terdakwa dengan semua perangkat desa. Atas tanggapan Terdakwa tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Jarwo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa MUJIONO Bin WARSONO (Alm) sebagai Kepala Desa Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahun 2022 sebagai Kaur Umum dan Perencanaan sedangkan pada tahun 2023 sampai sekarang sebagai Kasi Pemberdayaan. Sedangkan terkait Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) pada tahun 2020 sampai dengan 2022 sebagai Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan, sedangkan pada tahun 2023, sebagai Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa tugas Saksi selaku Pelaksana Kegiatan bidang Pemerintahan adalah: Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan bidang Pemerintahan, Melakukan pelayanan proses administrasi di desa, Melaporkan permasalahan yang ada di dusun/diantara warga desa kepada Pemerintah Desa, Mengelola anggaran untuk kegiatan yang akan dilaksanakan dan Membantu Kepala Desa secara keseluruhan apabila ada kegiatan di desa. Sedangkan tugas Saksi sebagai Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2023 adalah: Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menyalurkan anggaran untuk kegiatan yang sudah dirumuskan dalam APBDes kepada pihak-pihak terkait, Mengelola anggaran untuk kegiatan yang akan dilaksanakan dan Membantu Kepala Desa secara keseluruhan apabila ada kegiatan di desa;

Halaman 66 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik pada tahun anggaran 2020 sampai dengan 2023 karena yang melaksanakan kegiatan pembangunan fisik adalah Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan, yaitu pada tahun 2020 dan 2023 adalah Lamijan sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 adalah Marwoto;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai nota-nota, cap stempel maupun SPJ atas pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik pada tahun 2020 s.d 2023;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Suhadi Purtono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa MUJIONO Bin WARSONO (Alm) sebagai Kepala Desa Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah perangkat desa di Desa Banarankulon pada tahun 2020 sampai sekarang. Pada tahun 2020 sampai dengan 2022 sebagai Kasi Pemberdayaan dan Pelayanan sedangkan pada tahun 2023 sampai sekarang sebagai Kasi Pemerintahan. Selain itu Saksi pada tahun 2020 sampai dengan 2022 sebagai Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat, sedangkan pada tahun 2023, sebagai Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan;
- Bahwa tugas Saksi selaku Pelaksana Kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat adalah: Sebagai penanggungjawab mengenai kegiatan desa yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat sebagai contoh pemberian bantuan sosial, Melakukan pelayanan administrasi terkait jaminan sosial kepada masyarakat di desa, Membantu petani dalam pengaturan air untuk pertanian warga, Melakukan kegiatan administrasi dan surat menyurat desa dan Mengkoordinasi pengamanan kegiatan perayaan hari besar nasional maupun kegiatan mandiri warga desa. Sedangkan tugas Saksi sebagai Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan Tahun Anggaran

Halaman 67 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



2023 adalah: Memastikan APBDes tepat sasaran dengan membuat SPJ kegiatan desa, Memelihara fasilitas kantor desa, seperti listrik, ATK, alat perkantoran dan wifi desa, Administrasi Desa dan Mengadakan musyawarah-musyawarah di lingkungan desa;

- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik pada tahun anggaran 2020 sampai dengan 2023 karena yang melaksanakan kegiatan pembangunan fisik adalah Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan, yaitu pada tahun 2020 dan 2023 adalah LAMIJAN sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 adalah MARWOTO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Sumadi, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa MUJIONO Bin WARSONO (Alm) sebagai Kepala Desa Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai sekarang, Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Banarankulon dan terkait Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Saksi sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa tugas Saksi selaku Sekretaris Desa adalah: Mengkoordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes, Mengkoordinasi penyusunan rancangan APB Desa, Mengkoordinasi penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa, Mengkoordinasi tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa, dan Mengkoordinasi penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Sedangkan tugas Saksi sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa adalah: Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes, Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes, Menyusun pelaporan dan



pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

- Bahwa untuk tahun anggaran 2020, 2021, 2022, dan 2023 Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa kegiatan pembangunan fisik yang dianggarkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020, Peraturan Desa Banarankulon Nomor 04 Tahun 2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020 maupun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2020 tanggal 12 September 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020 maupun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020, beberapa diantaranya adalah:
 1. Jembatan selatan Tempuran, dengan pagu anggaran sebesar Rp38.222.700,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
 2. Gorong-gorong RT 03 RW 01 II, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
 3. Gorong-gorong RT 03 RW 01, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
 4. Gorong-gorong punden ke selatan II, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
 5. Drainase RT.02 RW 02 Padangan I, dengan pagu anggaran sebesar Rp29.330.600,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah)
 6. Gorong-gorong RT.02 RW.02 III, dengan pagu anggaran sebesar Rp6.282.600,00 (enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Halaman 69 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pembangunan fisik yang dianggarkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Banarankulon Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2021 tanggal 16 November 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Banarankulon Tahun Anggaran 2021, beberapa diantaranya adalah:

1. Pavingisasi jalan Pak Fadli, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.674.200,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
2. Pavingisasi RT.01 RW.01 Pak Lasiman Padangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 12.157.700,00 (dua belas juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
3. Gorong-gorong Reban, dengan pagu anggaran sebesar Rp7.785.200,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
4. Gorong RT Sarto, dengan pagu anggaran sebesar Rp4.538.800,00 (empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
5. Saluran RT Sukarman Mbah Wo Suprpto, dengan pagu anggaran sebesar Rp31.894.500,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
6. Pembangunan balai desa, dengan pagu anggaran sebesar Rp464.379.659,00 (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);

- Bahwa kegiatan pembangunan fisik yang dianggarkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2022 tanggal 03 November 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2022, beberapa diantaranya adalah:

1. Gorong-gorong+Saluran, dengan pagu anggaran sebesar Rp31.558.400,00 (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
2. Gorong-gorong Jalan Tengah, dengan pagu anggaran sebesar Rp8.399.800,00 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 70 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



3. Joglo, dengan pagu anggaran sebesar Rp167.353.500,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa kegiatan pembangunan fisik yang dianggarkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2023 tanggal 08 Februari 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2023 tanggal 07 November 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2023, beberapa diantaranya adalah:
 1. Pembukaan Jalan Baru Sidokerso Dsn Banaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp33.607.800,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);
 2. Pembukaan jalan baru dsn Padangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp39.839.200,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);
 3. Pembukaan jalan baru Dsn Tempuran, dengan pagu anggaran sebesar Rp69.215.800,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah);
 4. Jembatan punden sawah tempuran, dengan pagu anggaran sebesar Rp36.350.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Pengaspalan hotmix jalan desa Dsn. Banaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp181.658.700,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
 6. Pendopo/Joglo, dengan pagu anggaran sebesar Rp128.364.700,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa semua kegiatan pembangunan pada tahun 2020 sampai dengan 2023 dikerjakan oleh Kepala Desa, bahkan untuk penentuan pekerja dan belanja material bangunan dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Nota dibuat dari nota kosong yang dicap stempel toko material bangunan yang sudah ada di kantor desa, dengan menyesuaikan seperti dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa Pelaksana kegiatan Bidang Pembangunan melakukan itu karena atas perintah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan pembangunan pendopo/balai desa/ bangunan berbentuk rumah joglo itu anggarannya bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) dari beberapa tahun anggaran (multi year);
- Bahwa pada tahun anggaran 2020 sampai dengan 2021 terdapat dana cadangan sebesar Rp 464 juta, kemudian ada juga menggunakan uang Terdakwa, sehingga pelaksanaan pembangunan berlangsung dari tahun 2021 sampai tahun 2022, pendopo/balai desa/joglo langsung sudah jadi. Oleh karena untuk mengganti uang pribadi Terdakwa untuk pembangunan pendopo/rumah joglo, kegiatan ini dianggarkan dalam beberapa tahun anggaran dan pencairan anggarannya dipergunakan untuk mengembalikkan uang Terdakwa yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan tersebut;
- Bahwa pembangunan pendopo/rumah joglo selesai pada bulan Juni 2022 dan RAB yang digunakan dalam pembangunan pendopo/balai desa/joglo ini adalah tidak rinci hanya secara ringkas/global saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anggaran pribadi yang digunakan oleh Terdakwa untuk menalangi pelaksanaan pembangunan pendopo/rumah joglo dimaksud berasal dari mana;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik pada tahun anggaran 2020 sampai dengan 2023 karena sudah ada Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan, yaitu pada tahun anggaran 2020 dan 2023 adalah Lamijan sedangkan pada tahun anggaran 2021 sampai dengan 2022 adalah Marwoto;
- Bahwa pada tahun anggaran 2024, ada anggaran untuk pembangunan pendopo/balai desa/joglo, namun tidak dicairkan karena adanya kasus yang akhirnya disidangkan saat ini;
- Bahwa anggaran tahun 2021 untuk kegiatan pembangunan pendopo/rumah joglo dicairkan seluruhnya;
- Bahwa pada tahun 2020, ada audit ketaan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, namun saat itu tidak ada temuan terkait Kegiatan Bidang Pembangunan;
- Bahwa pernah Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk pernah ke lokasi kegiatan pembangunan pada bulan Juli 2024, bersama perwakilan dari Desa, yang diantaranya Saksi dan dari Kejari Nganjuk;
- Bahwa Desa Banarankulon dilakukan audit secara berkala tiap tahun oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk;

Halaman 72 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RAB dibuat oleh Tim Pendamping desa dari Kecamatan, untuk tahun 2022 dan 2023 adalah Ibu Wiwik;
- Bahwa Saksi pernah melihat RAB atas kegiatan pembangunan namun hanya sekilas saja;
- Bahwa pernah ada audit ketaatan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dan dari beberapa audit ketaatan, ada temuan untuk mengembalikan anggaran ke rekening kas desa dan pengembalian untuk melaksanakan audit dimaksud telah dilaksanakan. Alasan pengembalian adalah pembangunan jalan paving kurang panjang, kurang tebal dan adanya pembangunan gorong-gorong yang belum terlaksana;
- Bahwa saat pihak Kecamatan Bagor melakukan Monitoring dan Evaluasi sebelum Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk turun untuk melakukan audit, Camat beserta para Kasinya ikut datang ke kantor Desa Banarankulon;
- Bahwa rekomendasi dari Monitoring dan Evaluasi dari Kecamatan Bagor adalah RAB dibuat, pencairan anggaran harus sesuai dengan kenyataannya dan harus didukung dengan SPJ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Jalan Tengah Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Marwoto (pihak kedua) berupa saluran RT 03 RW 03 Dsn. Padangan tanggal 31 Januari 2022, 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0025/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi RT 04 RW 03 Padangan, 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0023/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi Barat pak Mul, 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0071/SPP/14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Keperluan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0022/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi Pak Fadloli, 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0031/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Saluran RT Sarto III, 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0028/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan

Halaman 73 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Saluran RT Sarto I, 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0030/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Gorong-gorong RT Sarto, 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0024/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi Lasiman Padangan, 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0029/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Saluran RT Sarto II, 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0070/SPP/14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 keperluan Pemeliharaan jalan Gang (Sidokerso PKTD), 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 66 (enam puluh enam) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Pelaksana Pembangunan Desa TA. 2020-2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) buah Stempel "UD. MAJU MELAYANI PESANAN MATERIAL PASIR. BATU. BATU BATA. GENTENG. URUG DLL. BANARAN KULON-BAGOR", 1 (satu) buah Stempel "TOKO MULUR BANARAN KULON BAGOR NGANJUK", 1 (satu) buah stempel CV. Arista Nada Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak pertama) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Drainase RT 02 RW 02 Dsn. Padangan tanggal 31 Desember 2020, 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak pertama) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Drainase RT 11 Dsn. Tempuran tanggal 31 Desember 2020, 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak pertama) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Jembatan Dusun Tempuran tanggal 31 Desember 2020, 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah

Halaman 74 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Gorong-gorong punden keselatan RT 01 RW 01 Dsn. Banaran tanggal 31 Desember 2020, 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Gorong-gorong RT 03 RW 01 Dsn. Banaran II tanggal 31 Desember 2020, 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Gorong-gorong RT 02 RW 02 Dsn. Padangan tanggal 31 Desember 2020, 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 04 Tahun 2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2020 tanggal 12 September 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) Bundel Asli Penegasan Masalah Hasil Audit Ketaatan pada Desa Banarankulon. Kecamatan Bagor Nomor X.700/231/411.501/2024 tanggal 22 April 2024, 1 (satu) Bundel Asli Penegasan Masalah Hasil Audit Khusus pada Desa Banarankulon. Kecamatan Bagor Nomor X.700/641/411.501/2023 tanggal 26 Juli 2023, 1 (satu) Bundel Asli Penegasan Masalah Hasil Audit Ketaatan pada Desa Banarankulon. Kecamatan Bagor Nomor X.700/535/411.501/2022 tanggal 5 September 2022, 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023; 1 (satu) Bendel Copy Peraturan Desa Banarankulon Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Tahun Anggaran 2023, 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pekerjaan Peningkatan Perkerasan Jalan Desa Banarankulon T.A 2023, 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Joglo dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0153/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Halaman 75 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023, 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembukaan Jalan Baru Sidokerso dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0115/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023, 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembukaan Jalan Baru Padangan dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0054/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023, 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembukaan Jalan Baru Tempuran dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0116/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023, 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Jembatan Tempuran dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0056/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Lamijan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa MUJIONO Bin WARSONO (Alm) sebagai Kepala Desa Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan 2022, Saksi menjabat sebagai Pelaksana Kasi Pemerintahan, sedangkan tahun 2023, Saksi menjabat sebagai Kasi Pelayanan. Berkaitan dengan Pejabat Pengelola Keuangan Desa (PPKD) di Desa Banarankulon, Saksi menjabat sebagai pelaksana kegiatan bidang pembangunan pada tahun 2020 dan 2023;
- Bahwa tugas pelaksana Kasi Pemerintahan adalah melaksanakan tugas terkait urusan. Sedangkan tugas pelaksana kegiatan bidang pembangunan adalah melaksanakan pembangunan, baik fisik maupun non fisik di desa agar dana kegiatan pembangunan di Desa Banarankulon terserap untuk dicairkan sesuai tahun anggaran 2020 dan 2023;

Halaman 76 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pembangunan fisik yang dianggarkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020, Peraturan Desa Banarankulon Nomor 04 Tahun 2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020 maupun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2020 tanggal 12 September 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020 maupun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020, beberapa diantaranya adalah:
 1. Jembatan selatan Tempuran, dengan pagu anggaran sebesar Rp38.222.700,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
 2. Gorong-gorong RT 03 RW 01 II, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
 3. Gorong-gorong RT 03 RW 01, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
 4. Gorong-gorong punden ke selatan II, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
 5. Drainase RT.02 RW 02 Padangan I, dengan pagu anggaran sebesar Rp29.330.600,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);
 6. Gorong-gorong RT.02 RW.02 III, dengan pagu anggaran sebesar Rp6.282.600,00 (enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa kegiatan pembangunan fisik yang dianggarkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2023 tanggal 08 Februari 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2023 tanggal 07 November 2023 tentang Perubahan

Halaman 77 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2023, beberapa diantaranya

1. Pembukaan Jalan Baru Sidokerso Dsn Banaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp33.607.800,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);
 2. Pembukaan jalan baru dsn Padangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp39.839.200,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
 3. Pembukaan jalan baru Dsn Tempuran, dengan pagu anggaran sebesar Rp69.215.800,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah);
 4. Jembatan punden sawah tempuran, dengan pagu anggaran sebesar Rp36.350.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Pengaspalan hotmix jalan desa Dsn. Banaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp181.658.700,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
 6. Pendopo/Joglo, dengan pagu anggaran sebesar Rp128.364.700,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa tugas Saksi sebagai Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan dalam pembangunan fisik pada tahun 2020 dan 2023 adalah hanya mengawasi pelaksanaan pekerjaan, dengan datang di lokasi proyek, sedangkan yang melaksanakan pekerjaan adalah Terdakwa sendiri, dan yang melakukan pembelanjaan material bangunan adalah Terdakwa juga. Alasan Terdakwa yang melaksanakan pembangunan karena yang mengetahui kualitas pekerjaan adalah Terdakwa, bahkan yang menjadi pekerja dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan adalah kebanyakan orang-orang kepercayaan Terdakwa;
 - Bahwa penentuan Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan adalah penunjukan dari Terdakwa;
 - Bahwa untuk bukti dukung berupa nota, Saksi membuat sendiri atas perintah Terdakwa, padahal Saksi tidak ikut membeli material bangunan. Saksi membuat nota belanja hingga daftar pembayaran upah pekerja dengan menyesuaikan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terlampir dalam APBDes dan Saksi juga membuat Surat

Halaman 78 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban (SPJ) sendiri atas pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik;

- Bahwa yang membuat RAB adalah Saksi dengan dibantu dari pendamping desa;
- Bahwa tujuan Saksi membuat bukti dukung berupa Nota dan SPJ sendiri adalah untuk memenuhi persyaratan agar pencairan termin berikutnya bisa dicairkan, karena apabila SPJ beserta bukti dukung tak lengkap, anggaran termin selanjutnya tidak bisa dicairkan;
- Bahwa Saksi membuat nota dengan cara membeli buku nota dari toko ATK dan Saksi mempergunakan cap stempel toko yang sudah ada di kantor desa sejak dari dulu, sehingga dengan berbekal nota kosong dari buku nota dan cap stempel dimaksud, Saksi bisa membuat nota sendiri, dengan menuliskan jenis barang maupun harganya yang berpatokan pada jenis barang dan harganya dalam RAB. Selain itu Saksi kadang meminta stempel dari toko material bangunan atas nota kosong di toko material bangunan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pencairan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik selama Saksi menjadi Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan karena dan sehubungan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Saksi hanya menandatangani saja selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan;
- Bahwa SPP yang Saksi tandatangani dalam kegiatan pembangunan fisik pada tahun 2020 maupun tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tahun 2020

1. Untuk kegiatan Pembangunan Jembatan selatan Tempuran adalah SPP No.0061/SPP.14.2020/2020 tanggal 23 April 2020 sebesar Rp38.222.700,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
2. Untuk kegiatan Pembangunan Drainase RT.02 RW 02 Padangan I adalah SPP No.0062/SPP.14.2020/2020 tanggal 23 April 2020 sebesar Rp29.330.600,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);
3. Untuk kegiatan pembangunan Gorong-gorong RT.02 RW.02 III adalah SPP No.0063/SPP.14.2020/2020 tanggal 23 April 2020 sebesar Rp6.282.600,00 (enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Halaman 79 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Untuk kegiatan Pembangunan Gorong-gorong RT 03 RW 01 adalah SPP No.0125/SPP.14.2020/2020 tanggal 26 Agustus 2020 sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
5. Untuk kegiatan Pembangunan Gorong-gorong RT 03 RW 01 II adalah SPP No.0126/SPP.14.2020/2020 tanggal 26 Agustus 2020 sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
6. Untuk kegiatan Pembangunan Gorong-gorong punden ke selatan II adalah SPP No.0257/SPP.14.2020/2020 tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah)

Tahun 2023

1. Untuk kegiatan Pengaspalan hotmix jalan desa Dsn. Banaran adalah SPP No.0019/SPP.14.2020/2023 tanggal 17 Maret 2023 sebesar Rp114.882.100,00 (seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah);
2. Untuk kegiatan Pengaspalan hotmix jalan desa Dsn. Banaran adalah SPP No.0053/SPP.14.2020/2023 tanggal 16 Juni 2023 sebesar Rp66.776.600,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah);
3. Untuk kegiatan Pembukaan jalan baru dsn Padangan adalah SPP No.0054/SPP.14.2020/2023 tanggal 16 Juni 2023 sebesar Rp39.839.200,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);
4. Untuk kegiatan Pembangunan Jembatan punden sawah tempuran adalah SPP No.0056/SPP.14.2020/2023 tanggal 16 Juni 2023 sebesar Rp36.350.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Untuk kegiatan Pembukaan Jalan Baru Sidokerso adalah SPP No.0115/SPP.14.2020/2023 tanggal 27 November 2023 sebesar Rp33.607.800,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);
6. Untuk kegiatan Pembukaan jalan baru Dsn Tempuran adalah SPP No.0116/SPP.14.2020/2023 tanggal 27 November 2023 sebesar Rp69.215.800,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 80 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



7. Untuk kegiatan pembangunan Pendopo/Joglo adalah SPP No.0142/SPP.14.2020/2023 tanggal 27 November 2023 sebesar Rp43.547.500,00 (empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

8. Untuk kegiatan pembangunan Pendopo/Joglo adalah SPP No.0153/SPP.14.2020/2023 tanggal 27 Desember 2023, sebesar Rp84.817.200,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa pada tahun 2023 terdapat kegiatan pembangunan pendopo/balai desa/joglo berbentuk joglo, padahal bangunan sudah jadi pada tahun 2022 namun Saksi selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan tidak dilibatkan, bahkan anggaran untuk melaksanakannya menggunakan anggaran beberapa tahun anggaran, yaitu 2021, 2022, 2023 dan 2024. Anggaran yang dicairkan terkait anggaran kegiatan pembangunan pendopo/balai desa/joglo adalah anggaran tahun 2021 sampai dengan 2023. Untuk 2024 tidak dicairkan karena terungkapnya kasus ini;
- Bahwa sebagian besar material bangunan untuk pembangunan pendopo adalah kayu dan orang yang melakukan belanja material bangunan berupa kayu adalah Terdakwa, bahkan yang menjadi pekerjanya adalah orang-orangnya Terdakwa juga;
- Bahwa nota-nota untuk pembangunan pendopo/balai desa/joglo adalah dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa anggaran yang digunakan untuk pembangunan pendopo/ rumah joglo adalah dibuat untuk beberapa tahun anggaran (multi years) dan untuk setiap tahun anggaran tidak disebutkan progress pekerjaannya sehingga Saksi tidak mengetahui berapa progress yang harus dilaksanakan untuk setiap tahun anggarannya;
- Bahwa besarnya anggaran untuk pembangunan pendopo/balai desa/joglo adalah berbeda setiap tahunnya karena sumber dana berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), yaitu pada tahun anggaran 2021 dan 2022, Saksi tidak mengetahui, sedangkan pada APBDes Tahun Anggaran 2023 adalah sekitar Rp128.000.000,00;
- Bahwa pernah ada audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk mengenai pembangunan pendopo/balai desa/joglo, yaitu adanya catatan untuk melengkapi RAB dan SPJ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk melakukan audit di Desa Banarankulon untuk tahun anggaran 2020, tahun anggaran 2021, dan tahun anggaran 2023. untuk tahun anggaran 2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tidak melakukan audit;
- Bahwa RAB dalam kegiatan pembangunan pendopo/rumah joglo tidak dibuat secara rinci sehingga dapat disebutkan pelaksanaan pembangunan pendopo/rumah ini adalah tanpa RAB;
- Bahwa selama menjadi PK Pembangunan, Saksi tidak setiap hari datang melakukan pengawasan di lokasi kegiatan pembangunan karena Saksi tidak mengerjakan kegiatan pembangunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mempunyai usaha kayu bernama Setia Kawan;
- Bahwa yang menjadi Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan untuk Tahun Anggaran 2021 dan 2022 adalah Marwoto;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 66 (enam puluh enam) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Pelaksana Pembangunan Desa TA. 2020-2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) buah Stempel "UD. MAJU MELAYANI PESANAN MATRIAL PASIR. BATU. BATU BATA. GENTENG. URUG DLL. BANARAN KULON-BAGOR", 1 (satu) buah Stempel "TOKO MULUR BANARAN KULON BAGOR NGANJUK", 1 (satu) buah stempel CV. Arista Nada Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak pertama) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Drainase RT 02 RW 02 Dsn. Padangan tanggal 31 Desember 2020, 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak pertama) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Drainase RT 11 Dsn. Tempuran tanggal 31 Desember 2020, 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak pertama) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Jembatan Dusun Tempuran tanggal 31 Desember 2020, 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak pertama) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Gorong-gorong punden keselatan RT 01 RW 01 Dsn. Banaran tanggal 31 Desember 2020, 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak pertama) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Gorong-gorong RT 03 RW 01 Dsn. Banaran II tanggal 31 Desember 2020, 1 (satu) bendel Asli Berita Acara

Halaman 82 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Gorong-gorong RT 02 RW 02 Dsn. Padangan tanggal 31 Desember 2020, 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 04 Tahun 2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2020 tanggal 12 September 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020, 1 (satu) Bundel Asli Penegasan Masalah Hasil Audit Ketaatan pada Desa Banarankulon. Kecamatan Bagor Nomor X.700/231/411.501/2024 tanggal 22 April 2024, 1 (satu) Bundel Asli Penegasan Masalah Hasil Audit Khusus pada Desa Banarankulon. Kecamatan Bagor Nomor X.700/641/411.501/2023 tanggal 26 Juli 2023, 1 (satu) Bundel Asli Penegasan Masalah Hasil Audit Ketaatan pada Desa Banarankulon. Kecamatan Bagor Nomor X.700/535/411.501/2022 tanggal 5 September 2022, 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023; 1 (satu) Bendel Copy Peraturan Desa Banarankulon Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Tahun Anggaran 2023, 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pekerjaan Peningkatan Perkerasan Jalan Desa Banarankulon T.A 2023, 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Joglo dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0153/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023, 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembukaan Jalan Baru Sidokerso dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0115/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023, 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembukaan Jalan Baru Padangan dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor

Halaman 83 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



0054/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023, 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembukaan Jalan Baru Tempuran dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0116/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023, 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Jembatan Tempuran dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0056/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023, 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Saluran Lungurjaya dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0117/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menunjuk Saksi sebagai Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan, penentuan dimaksud berdasarkan hasil rapat musyawarah antara Terdakwa dengan semua perangkat desa. Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

6. Saksi Wisnu Bagus Lintang Asmara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa MUJIONO Bin WARSONO (Alm) sebagai Kepala Desa Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, Saksi menjadi perangkat desa di Desa Banarankulon, yaitu sebagai Kepala Dusun Padangan. Saksi juga menjadi Operator/Pembantu Bendahara;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang menginput-kan pencetakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) melalui aplikasi Siskeudes. Dasar pengajuan SPP adalah adanya rapat Pejabat Pengelola Keuangan Desa (PPKD) untuk membahas perincian atas penggunaan anggaran yang sudah ditransfer ke Rekening Kas Desa dan dari hasil rapat dimaksud, Saksi memasukkan semua pengajuan anggaran ke dalam Aplikasi



Siskeudes untuk dilakukan pencetakan atas SPP dimaksud melalui aplikasi Siskeudes;

- Bahwa kegiatan pembangunan fisik yang dianggarkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020, Peraturan Desa Banarankulon Nomor 04 Tahun 2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020 maupun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2020 tanggal 12 September 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020 maupun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020, beberapa diantaranya adalah:

1. Jembatan selatan Tempuran, dengan pagu anggaran sebesar Rp38.222.700,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
2. Gorong-gorong RT 03 RW 01 II, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
3. Gorong-gorong RT 03 RW 01, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
4. Gorong-gorong punden ke selatan II, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
5. Drainase RT.02 RW 02 Padangan I, dengan pagu anggaran sebesar Rp29.330.600,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);
6. Gorong-gorong RT.02 RW.02 III, dengan pagu anggaran sebesar Rp6.282.600,00 (enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa kegiatan pembangunan fisik yang dianggarkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Banarankulon Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Desa Banarankulon

Halaman 85 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 06 Tahun 2021 tanggal 16 November 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Banarankulon Tahun Anggaran 2021, beberapa diantaranya adalah:

1. Pavingisasi jalan Pak Fadloli, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.674.200,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
 2. Pavingisasi RT.01 RW.01 Pak Lasiman Padangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp12.157.700,00 (dua belas juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
 3. Gorong-gorong Reban, dengan pagu anggaran sebesar Rp7.785.200,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
 4. Gorong RT Sarto, dengan pagu anggaran sebesar Rp4.538.800,00 (empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 5. Saluran RT Sukarman Mbah Wo Suprpto, dengan pagu anggaran sebesar Rp31.894.500,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 6. Pembangunan balai desa, dengan pagu anggaran sebesar Rp464.379.659,00 (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa kegiatan pembangunan fisik yang dianggarkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2022 tanggal 03 November 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2022, beberapa diantaranya adalah:
1. Gorong-gorong+Saluran, dengan pagu anggaran sebesar Rp31.558.400,00 (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 2. Gorong-gorong Jalan Tengah, dengan pagu anggaran sebesar Rp8.399.800,00 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 3. Joglo, dengan pagu anggaran sebesar Rp167.353.500,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa kegiatan pembangunan fisik yang dianggarkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2023 tanggal 08 Februari 2023

Halaman 86 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2023 tanggal 07 November 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2023, beberapa diantaranya adalah:

1. Pembukaan Jalan Baru Sidokerso Dsn Banaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp33.607.800,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);
 2. Pembukaan jalan baru dsn Padangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp39.839.200,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
 3. Pembukaan jalan baru Dsn Tempuran, dengan pagu anggaran sebesar Rp69.215.800,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah);
 4. Jembatan punden sawah tempuran, dengan pagu anggaran sebesar Rp 36.350.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 5. Pengaspalan hotmix jalan desa Dsn. Banaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp181.658.700,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
 6. Pendopo/Joglo, dengan pagu anggaran sebesar Rp128.364.700,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa beberapa kegiatan fisik yang dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2020 sampai dengan tahun 2023, ada yang berlokasi di Dusun Padangan, yaitu pada tahun 2020 adalah drainase RT.02 RW.02 Padangan sedangkan pada tahun 2021 adalah gorong sarto, pavingisasi RT.01 RW.01 Pak Lasiman Padangan, Saluran RT Sarto, sedangkan pada tahun 2023 adalah pembukaan jalan baru Dsn Padangan;
 - Bahwa untuk pekerjaan pembangunan fisik sudah selesai dilaksanakan dan Saksi tidak mengetahui apakah kualitasnya sesuai dengan RAB;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan atas kebenaran nota-nota terkait kegiatan pembangunan fisik maupun SPJ terkait pembangunan fisik;
 - Bahwa anggaran untuk pembangunan pendopo/balai desa/joglo adalah sekitar Rp1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah) dan dalam

Halaman 87 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pembangunan dimaksud, anggaran yang telah dicairkan/digunakan tanpa adanya bukti dukung;

- Bahwa pernah ada audit ketaatan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dan dari beberapa audit ketaatan, ada temuan untuk mengembalikan anggaran ke rekening kas desa dan pengembalian untuk melaksanakan audit dimaksud telah dilaksanakan oleh Terdakwa selaku yang melaksanakan kegiatan pembangunan;
- Bahwa yang menunjuk Marwoto sebagai Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0025/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi RT 04 RW 03 Padangan, 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0023/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi Barat pak Mul, 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0071/SPP/14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Keperluan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0022/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi Pak Fadloli, 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0031/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Saluran RT Sarto III, 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0028/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Saluran RT Sarto I, 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0030/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Gorong-gorong RT Sarto, 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0024/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi Lasiman Padangan, 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0029/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Saluran RT Sarto II, 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0070/SPP/14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 keperluan Pemeliharaan jalan Gang (Sidokerso PKTD), 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran

Halaman 88 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 66 (enam puluh enam) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Pelaksana Pembangunan Desa TA. 2020-2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023; 1 (satu) Bendel Copy Peraturan Desa Banarankulon Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Tahun Anggaran 2023

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan bahwa Terdakwa tidak pernah menunjuk Saksi sebagai Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan, penentuan dimaksud berdasarkan hasil rapat musyawarah antara Terdakwa dengan semua perangkat desa. Atas tanggapan Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi **Suprpto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa MUJIONO Bin WARSONO (Alm) sebagai Kepala Desa Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa tugas Ketua BPD adalah Mengkoordinir anggota BPD untuk menghimpun aspirasi dari masyarakat Desa Banarankulon; Mengkoordinir anggota BPD untuk melakukan Musyawarah bersama terkait aspirasi yang diterima; Mengkoordinir anggota BPD untuk berkoordinasi bersama Pemerintah Desa terkait penyusunan APBDes dan Mengkoordinir anggota BPD untuk mengawasi pelaksanaan APBDes;



- Bahwa dalam kegiatan pembangunan fisik yang dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2023 Saksi tidak dilibatkan dalam pelaksanaannya, namun Saksi ikut melakukan pengawasan/monitoring;
- Bahwa kegiatan pembangunan fisik yang dianggarkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020, Peraturan Desa Banarankulon Nomor 04 Tahun 2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020 maupun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2020 tanggal 12 September 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020 maupun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020, beberapa diantaranya adalah:
 1. Jembatan selatan Tempuran, dengan pagu anggaran sebesar Rp38.222.700,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
 2. Gorong-gorong RT 03 RW 01 II, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
 3. Gorong-gorong RT 03 RW 01, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
 4. Gorong-gorong punden ke selatan II, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah)
 5. Drainase RT.02 RW 02 Padangan I, dengan pagu anggaran sebesar Rp29.330.600,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);
 6. Gorong-gorong RT.02 RW.02 III, dengan pagu anggaran sebesar Rp6.282.600,00 (enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa kegiatan pembangunan fisik yang dianggarkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021

Halaman 90 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Banarankulon Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2021 tanggal 16 November 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Banarankulon Tahun Anggaran 2021, beberapa diantaranya adalah:

1. Pavingisasi jalan Pak Fadloli, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.674.200,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
2. Pavingisasi RT.01 RW.01 Pak Lasiman Padangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp12.157.700,00 (dua belas juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
3. Gorong-gorong Reban, dengan pagu anggaran sebesar Rp7.785.200,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
4. Gorong RT Sarto, dengan pagu anggaran sebesar Rp4.538.800,00 (empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
5. Saluran RT Sukarman Mbah Wo Suprpto, dengan pagu anggaran sebesar Rp31.894.500,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
6. Pembangunan balai desa, dengan pagu anggaran sebesar Rp464.379.659,00 (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa kegiatan pembangunan fisik yang dianggarkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2022 tanggal 03 November 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2022, beberapa diantaranya adalah:
 1. Gorong-gorong+Saluran, dengan pagu anggaran sebesar Rp31.558.400,00 (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 2. Gorong-gorong Jalan Tengah, dengan pagu anggaran sebesar Rp8.399.800,00 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 3. Joglo, dengan pagu anggaran sebesar Rp167.353.500,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Halaman 91 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pembangunan fisik yang dianggarkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2023 tanggal 08 Februari 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2023 tanggal 07 November 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2023, beberapa diantaranya adalah:
 1. Pembukaan Jalan Baru Sidokerso Dsn Banaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp33.607.800,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);
 2. Pembukaan jalan baru dsn Padangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp39.839.200,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
 3. Pembukaan jalan baru Dsn Tempuran, dengan pagu anggaran sebesar Rp69.215.800,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah);
 4. Jembatan punden sawah tempuran, dengan pagu anggaran sebesar Rp36.350.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Pengaspalan hotmix jalan desa Dsn. Banaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp181.658.700,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
 6. Pendopo/Joglo, dengan pagu anggaran sebesar Rp128.364.700,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa dalam Rapat Pertanggungjawaban APBDes, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dibuat oleh Bendaharan dan Pelaksana Kegiatan, kemudian setelah dikumpulkan menjadi satu, diserahkan kepada BPD untuk menjadi laporan;
- Bahwa kegiatan pembangunan pendopo/balai desa/joglo, perencanaannya dilakukan pada akhir tahun 2020, dengan biaya awal sesuai dalam Perencanaan awal/Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 1 Miliar rupiah lebih;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat RAB yang menyebutkan perincian apa saja hingga anggaran yang diperlukan sebesar tersebut, namun Terdakwa menyampaikannya dalam rapat;

Halaman 92 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RAB atas kegiatan pembangunan pendopo/balai desa/joglo adalah 1 (satu) saja;
- Bahwa anggaran yang digunakan untuk kegiatan pembangunan pendopo/balai desa/joglo menggunakan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan karena PAD di Desa Banarankulon tidak sebesar itu, PAD dalam beberapa tahun anggaran yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dimaksud, yaitu PAD pada tahun anggaran 2021 sampai dengan 2024;
- Bahwa pelaksanaan pembangunan pendopo/balai desa/joglo dimaksud dilaksanakan pada tahun 2022 saja dan sudah selesai dalam tahun 2022, saat ini pendopo/balai desa/joglo sudah difungsikan/digunakan dalam setiap rapat musyawarah desa;
- Bahwa pekerja yang melaksanakan pembangunan pendopo adalah MULYONO;
- Bahwa Pelaksana Kegiatan bidang pembangunan yang melaksanakan pembangunan pendopo/balai desa/joglo setiap hari kerja berkantor di kantor desa sedangkan lokasi pembangunan adalah di kantor desa, namun Saksi tidak mengetahui apakah pelaksana kegiatan bidang pembangunan difungsikan dalam pembangunan dimaksud atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengingat besarnya anggaran untuk kegiatan pembangunan pendopo/balai desa/joglo dalam APBDes Tahun Anggaran 2021 s.d tahun 2024 dan berapa saja anggaran yang sudah dicairkan untuk pelaksanaan pembangunannya;
- Bahwa ada kegiatan pembangunan gorong-gorong yang dianggarkan dalam APBDes 2022, namun baru digunakan beberapa bulan dalam satu tahun anggaran sudah rusak, karena lokasi gorong-gorong dimaksud berada di jalan protokol, yang mobilitasnya tinggi sehingga kurang kuat dan rusak;
- Bahwa Saksi menyetujui adanya anggaran untuk pembangunan pendopo/rumah joglo dalam beberapa tahun anggaran karena tugas Saksi selaku BPD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa progress kemajuan pekerjaan atas pembangunan pendopo/rumah joglo dalam APBDes setiap tahun anggarannya karena penganggarannya dilakukan dalam APBDes beberapa tahun anggaran, namun dalam setiap Laporan Pertanggungjawaban APBDes setiap tahun anggarannya disampaikan kepala Saksi;

Halaman 93 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDesa) TA. 2022 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 66 (enam puluh enam) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Pelaksana Pembangunan Desa TA. 2020-2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023; 1 (satu) Bendel Copy Peraturan Desa Banarankulon Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Tahun Anggaran 2023

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Wiwik Azizah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa MUJIONO Bin WARSONO (Alm) sebagai Kepala Desa Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Pendamping Desa dengan wilayah kerja di Kecamatan pada tahun anggaran 2020 s.d sekarang;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Pendamping Desa di Kecamatan Bagor adalah melakukan pendampingan dalam proses kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atas segala kegiatan di desa yang anggarannya berasal dari Dana Desa, di wilayah kerja seluruh desa di Kecamatan Bagor;

Halaman 94 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang mendampingi desa dalam hal ini adalah TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Disini Saksi hanya melakukan pendampingan dalam pembuatan RAB dimana pembuatan RAB merupakan tugas dari Kepala Urusan /Pelaksana Kegiatan. RAB tersebut termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Apabila ada kesulitan dalam RAB dalam kegiatan pembangunan fisik, Saksi yang mempunyai latar belakang sarjana teknik sipil, selaku Pendamping Desa dapat membantu dalam penyusunan RAB untuk pekerjaan yang mudah atau sederhana misalnya pekerjaan jalan seperti pavingisasi, Pembangunan drainase dan pengaspalan jalan sedangkan untuk harga satuan dan angka merupakan data dari PK atau Kaur. Sedangkan untuk pekerjaan yang rumit atau kompleks, seperti pembangunan pendopo/balai desa/joglo akan di serahkan ke pihak ke-3, yaitu pihak yang sudah pengalaman yang keahliannya diakui;
- Bahwa bentuk kegiatan pendampingan yang Saksi lakukan selaku Pendamping Desa yaitu membantu secara langsung dalam penyusunan RAB kegiatan-kegiatan terkait maupun secara umum serta melakukan survei lapangan bersama dengan Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Pelaksana Kegiatan dari Desa terkait kegiatan-kegiatan yang akan diusulkan kedalam APBDes untuk kemudian dirumuskan ke dalam RAB. Saat Saksi menjadi Pendamping Desa dari Kecamatan bersama dengan PLD saat melakukan survey lapangan, mendampingi PK untuk melakukan pengukuran panjang dan lebar hingga volume pekerjaan, kemudian Saksi dan PLD melakukan pendampingan kepada Pelaksana Kegiatan untuk melakukan analisis Bangunan yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri PUPR No. 28 tahun 2016, dan dari analisis bangunan dimaksud, RAB selesai dibuat. Saksi meminta PK dalam RAB-nya untuk ditambahkan nama Kasi PMD Kecamatan sebagai control untuk pengawasan dari Kecamatan, sehingga Pihak Kecamatan bisa melakukan tugas pengawasan terhadap setiap RAB di bidang Pembangunan fisik. Namun dalam prakteknya di desa Banarankulon, banyak RAB yang tidak dimintakan persetujuan dan Kasi PMD Kecamatan Bagor;
- Bahwa kegiatan pembangunan fisik sederhana, yang dianggarkan dari Dana Desa sebagaimana disebutkan dalam APBDes tahun anggaran

Halaman 95 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sampai dengan 2023 di Desa Banarankulon yang Saksi dampingi dari penyusunan RAB antara lain:

Tahun 2020

1. Jembatan selatan Tempuran, dengan pagu anggaran sebesar Rp38.222.700,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
2. Gorong-gorong RT 03 RW 01 II, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
3. Gorong-gorong RT 03 RW 01, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
4. Gorong-gorong punden ke selatan II, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
5. Drainase RT.02 RW 02 Padangan I, dengan pagu anggaran sebesar Rp29.330.600,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);
6. Gorong-gorong RT.02 RW.02 III, dengan pagu anggaran sebesar Rp6.282.600,00 (enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Tahun 2021

1. Pavingisasi jalan Pak Fadloli, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.674.200,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
2. Pavingisasi RT.01 RW.01 Pak Lasiman Padangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp12.157.700,00 (dua belas juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
3. Gorong-gorong Reban, dengan pagu anggaran sebesar Rp7.785.200,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
4. Gorong RT Sarto, dengan pagu anggaran sebesar Rp4.538.800,00 (empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
5. Saluran RT Sukarman Mbah Wo Suprpto, dengan pagu anggaran sebesar Rp31.894.500,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Tahun 2022

Halaman 96 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gorong-gorong+Saluran, dengan pagu anggaran sebesar Rp31.558.400,00 (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
2. Gorong-gorong Jalan Tengah, dengan pagu anggaran sebesar Rp8.399.800,00 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Tahun 2023

1. Pembukaan Jalan Baru Sidokerso Dsn Banaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp33.607.800,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);
 2. Pembukaan jalan baru dsn Padangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp39.839.200,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
 3. Pembukaan jalan baru Dsn Tempuran, dengan pagu anggaran sebesar Rp 69.215.800,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah);
 4. Jembatan punden sawah tempuran, dengan pagu anggaran sebesar Rp36.350.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 5. Pengaspalan hotmix jalan desa Dsn. Banaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp 181.658.700,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa anggaran untuk kegiatan pembangunan pendopo/balai desa/joglo adalah bukan bersumber dari Dana Desa, sehingga Saksi tidak melakukan pendampingan dalam kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasannya. Saat ada kunjungan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2022 di Desa Banarankulon, Saksi mengetahui adanya kegiatan pembangunan pendopo/balai desa/joglo menggunakan anggaran dari APBDes tahun anggaran 2021 tanpa RAB dan pembiayaan itu bersifat multiyear (saat dikunjungi tahun 2022, anggaran untuk kegiatan pembangunan pendopo/balai desa/joglo itu belum dicairkan) dan pembangunan itu ada yang menanalanginya, sedangkan Saksi tidak mengetahui siapa yang menalangnya;
 - Bahwa semua kegiatan pembangunan fisik yang sederhana sudah selesai dilaksanakan berdasarkan laporan dari Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan beberapa pembangunannya telah Saksi lihat di

Halaman 97 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



lapangan dan memang sudah selesai dikerjakan. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan pendopo/rumah joglo, berdasarkan laporan dari pihak desa Banarankulon juga telah selesai dibangun;

- Bahwa penyusunan RAB adalah dipergunakan untuk merencanakan kegiatan pembangunan dalam penyusunan anggaran di dalam APBDes. Selain itu RAB dipergunakan untuk verifikasi atas pembelanjaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik;
- Bahwa dalam RAB ada kegiatan pembangunan yang menggunakan batu belah/kumpang, namun dalam pelaksanaannya menggunakan batu bata, maka bangunan yang menggunakan batu bata tidak sebgus menggunakan batu kumpang/belah dalam masa awetnya bangunan dan hal ini tentu tidak diperbolehkan karena harga batu bata lebih murah dari batu belah. Lagipula batu bata sifatnya lebih rapuh dari batu belah/kumpang;
- Bahwa dalam penyusunan Gambar teknis untuk menunjang RAB, Saksi menambahkan kolom mengetahui dari Kecamatan Bagor Kasi PMD adalah agar ada perhatian dari pihak kecamatan atas kegiatan pembangunan fisik di Desa Banarankulon;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan/pengecekan atas volume yang terpasang sehingga Saksi tidak melakukan pengecekan apakah pembangunan yang telah selesai sudah sesuai RAB atau belum (apakah volume yang terpasang dalam pembangunan telah sesuai dengan volume dalam RAB);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu gambar teknis dalam 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Jalan Tengah Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Marwoto (pihak kedua) berupa saluran RT 03 RW 03 Dsn. Padangan tanggal 31 Januari 2022, 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0025/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi RT 04 RW 03 Padangan, 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0023/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi Barat pak Mul, 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0071/SPP/14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Keperluan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, 1 (satu)

Halaman 98 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0022/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi Pak Fadloli, 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0031/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Saluran RT Sarto III, 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0028/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Saluran RT Sarto I, 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0030/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Gorong-gorong RT Sarto, 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0024/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi Lasiman Padangan, 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0029/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Saluran RT Sarto II, 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0070/SPP/14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 keperluan Pemeliharaan jalan Gang (Sidokerso PKTD), 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Drainase RT 02 RW 02 Dsn. Padangan tanggal 31 Desember 2020, 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Drainase RT 11 Dsn. Tempuran tanggal 31 Desember 2020, 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Jembatan Dusun Tempuran tanggal 31 Desember 2020, 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Gorong-gorong punden keselatan RT 01 RW 01 Dsn. Banaran tanggal 31 Desember 2020, 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Gorong-gorong RT 03 RW 01 Dsn. Banaran II tanggal 31 Desember 2020, 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Gorong-gorong RT 02 RW 02 Dsn. Padangan tanggal 31 Desember 2020, 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pekerjaan Peningkatan Perkerasan Jalan Desa Banarankulon T.A 2023, 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembukaan Jalan Baru Sidokerso dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0115/SPP/14.2020/2023 Bidang

Halaman 99 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023, 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembukaan Jalan Baru Padangan dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0054/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023, 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembukaan Jalan Baru Tempuran dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0116/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi **M. Agung Setyawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa MUJIONO Bin WARSONO (Alm) sebagai Kepala Desa Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Pendamping Lokal Desa untuk desa Banarankulon pada tahun anggaran 2022 s.d sekarang;
- Bahwa tugas Saksi adalah melakukan pendampingan terhadap desa dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan atas kegiatan yang dianggarkan dari Dana Desa. tugas Saksi tidak termasuk dalam pertanggungjawaban. Tugas Saksi adalah mendampingi/memonitor kegiatan fisik sudah dikerjakan atau belum, kemudian meminta pihak desa atas foto kemajuan pekerjaan di lapangan sebagaimana disebutkan dalam laporan dari pihak desa. bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagai Pendamping Lokal Desa, Saksi bertanggung jawab kepada Pendamping Desa, dari tahun 2022 sampai dengan sekarang adalah Wiwik Azizah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan atas nota-nota belanja, surat pertanggungjawaban atas kegiatan pembangunan fisik yang dianggarkan dari dana desa pada tahun anggaran 2022, sehingga Saksi tidak mengetahui adanya nota belanja yang dibuat secara fiktif;
- Bahwa penggunaan dana desa adalah untuk bidang pembangunan, infrastruktur maupun bidang pemberdayaan. Untuk kegiatan infrastruktur,

Halaman 100 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



yang lebih menguasai adalah Wiwik Azizah karena yang bersangkutan mempunyai latar belakang oendidikan berasal dari jurusan teknik;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pendampingan dalm pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) karena latar belakang pendidikan Saksi yang bukan berasal darim jurusan teknik;
- Bahwa kegiatan pembangunan fisik pada tahun anggaran 2022 maupun tahun 2023 di Desa Banarankulon telah selesai dilaksanakan, namun Saksi tidak mendapatkan laporannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan fisik yang selesai pada tahun anggaran 2022 sampai dengan 2023 antara lain: Tahun 2022 Gorong-gorong+Saluran, dan Gorong-gorong Jalan Tengah.Tahun 2023 Pembukaan Jalan Baru Sidokerso Dsn Banaran, Pembukaan jalan baru dsn Padangan, Pembukaan jalan baru Dsn Tempuran, Jembatan punden sawah tempuran, dan Pengaspalan hotmix jalan desa Dsn. Banaran,
- Bahwa ada pekerjaan yang gagal bangun, yaitu gorong-gorong jalan tengah dan Saksi tidak mengetahui mengapa bisa terjadi gagal bangun, dan setelah itu, gorong-gorong dimaksud diambil alih oleh Dinas PUPR Kabupaten nganjuk untuk melakukan pembangunan ulang sampai selesai hingga saat ini masih bisa dipergunakan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi Iin Purnami, SH, M. Si, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa MUJIONO Bin WARSONO (Alm) sebagai Kepala Desa Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi Kasi Pemberdayaan MAsyarakat dan Desa (PMD) pada Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk sejak tahun 2022;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kasi PMD adalah melakukan pemberdayaan masyarakat Desa di Kecamatan Bagor. Pemberdayaan disini adalah melakukan fasilitasi atas program, sarana/prasarana di Desa, terlibat dalam fasilitasi sarana/prasarana dalam perencanaan pada Musyawarah Desa (Musdes);



- Bahwa proses penerbitan surat pengantar pencairan anggaran dari Camat adalah adanya surat permohonan pengajuan dari Desa yang dilampiri SPP yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan dengan adanya tanda tangan dari Pelaksana Kegiatan, sudah ada tanda tangan dari Sekretaris Desa selaku verifikator atas pengajuan pencairan anggaran, disetujui oleh Kepala Desa dengan adanya tanda tangannya, kemudian dari PMD Kecamatan melakukan penelitian mengenai apakah ada anggaran yang dapat dicairkan untuk memenuhi SPP dimaksud karena biasa pihak Kecamatan mendapatkan surat pemberitahuan dari Dinas PMD Kabupaten Nganjuk mengenai adanya anggaran pusat yang sudah turun/masuk ke Rekening Kas Desa, selanjutnya apabila ada anggarannya, bagian PMD menyetujuinya dan diteruskan kepada Camat dan apabila Camat setuju, maka Surat Pengantar Pencairan Anggaran bisa diterbitkan;
- Bahwa dokumen pendukung yang dilampirkan guna mengajukan surat permohonan rekomendasi pencairan anggaran yaitu: Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan (PK); Rencana Anggaran Blaya (RAB) yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pelaksana Kegiatan (PK), Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang berisi tanggal permintaan, nomor SPP, uraian pembayaran dan jumlah anggaran kegiatan yang dicairkan;
- Bahwa tidak bisa diterbitkan Surat Rekomendasi pencairan anggaran kepada Pemerintah Desa tanpa dilengkapinya dokumen persyaratan terkait. Apabila Camat Bagor menerbitkan surat rekomendasi pencairan dana, tanpa persyaratan yang lengkap, Saksi tidak mengetahui alasannya karena itu adalah kewenangan dari Camat Bagor. Sepengetahuan Saksi, ketika anggaran yang akan dicairkan dirasa mendesak karena sudah batas waktu maka tetap akan dicairkan meskipun secara administrasi belum lengkap;
- Bahwa Desa Banarankulon tidak pernah ajukan gambar teknis pembangunan fisik yang ada kolom tanda tangan Saksi, yang dimintakan tanda tangan kepada Saksi;
- Bahwa setiap surat terkait Pemerintah desa adalah melalui Saksi terlebih dahulu sebelum diteruskan ke Camat Bagor, kecuali untuk dokumen RAPBDes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk pernah melakukan audit ketaatan pada Desa Banarankulon hingga ada temuan mengenai tidak ada RAB dan SPJ atas penggunaan anggaran dalam APBDes yang dicairkan untuk kegiatan pembangunan pendopo/balai desa/joglo;
- Bahwa pihak Kecamatan Bagor melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap 19 desa di Kecamatan Bagor, dan hasil dari monev adalah harus ditindaklanjuti sebelum Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk datang. Biasanya hasil monev adalah RAB dan SPJ kurang. SPJ kurang karena nota belum datang/belum ada;
- Bahwa Saksi selaku Kasi PMD tidak mendapatkan salinan Dokumen APBDes, sehingga Saksi tidak mengetahui berapa pagu anggaran untuk melaksanakan kegiatan yang dianggarkan anggarannya dalam APBDes. yang mengetahui tentang APBDes adalah Kasi Pembinaan dan Pengawasan;
- Bahwa bagian PMD Kecamatan memperoleh surat pemberitahuan dari Dinas PMD Kabupaten Nganjuk atas adanya pencairan anggaran dari Pusat ke Rekening Kas Desa, yaitu pemberitahuan pencairan tahap pertama adalah pada bulan Februari sedangkan pemberitahuan pencairan tahap kedua adalah pada bulan Oktober. Pemberitahuan dimaksud hanya secara umum dalam artian disebutkan berapa besaran anggaran yang sudah ditransfer ke Rekening Kas Desa;
- Bahwa kewenangan untuk menalukan pemeriksaan/pengecekan atas SPP adalah kewenangan dari bagian PMD pada Kecamatan, hingga untuk SPP atas pencairan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pendopo/rumah joglo adalah kewenangan Saksi dan Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan atas SPJ atas penggunaan pencairan dana sebelumnya atas kegiatan dimaksud;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) Bundel Asli Pengantar Pencairan Dana Desa Tahun 2023 Desa Banarankulon Kecamatan Bagor, 3 (tiga) Bundel Copy Pengantar Pencairan Dana Desa Tahun 2022 Desa Banarankulon Kecamatan Bagor,

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi RR. Sri Retno Pangestuti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 103 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa MUJIONO Bin WARSONO (Alm) sebagai Kepala Desa Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa tugas dari Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa adalah pembinaan dan pengawasan secara administrasi dokumen sampai RKPDes dan APBDes, sedangkan tugas dari seksi PMD adalah lebih mendalam sampai pencairan anggaran dan surat pertanggungjawaban, seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kuitansi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Pada tahun 2022 sampai 2023, Kasi PMD adalah Ibu I'IN;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap permintaan surat pengantar pencairan Dana Desa kepada Camat Bagor dari Desa Banarankulon dan hal itu bukan bagian dari Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Bagor. Yang melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap permintaan surat pengantar pencairan Dana Desa kepada Camat Bagor adalah seksi PMD Kecamatan Bagor.
- Bahwa RAPBDes tercatat dalam aplikasi pengawasan desa dalam Siswaskeudes, yang berisi catatan dari bagian PMD Kecamatan mengenai adanya RAB, yang menjadi bagian dari APBDes. Saksi tidak mempunyai kewenangan dalam penyusunan RAB. Evaluasi terhadap APBDes dan RAB dilakukan oleh Bagian PMD Kecamatan. Jika ada RAB, inilah yang dijadikan dasar untuk Kepala Desa menindaklanjuti;
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan pendopo/balai desa/joglo, Saksi melakukan pendampingan terhadap pihak inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk yang melakukan audit ketaatan di Desa Banarankulon;
- Bahwa pihak Kecamatan Bagor melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap 19 desa di Kecamatan Bagor, dan hasil dari monev sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan pendopo/rumah joglo adalah harus ditindaklanjuti dengan RAB sebelum Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk datang. Hasil Monev tidak dituangkan dalam surat yang berisi tindak lanjut, sehingga hasil monev disampaikan secara lisan atau dapat dikatakan tanpa tindak lanjut;

Halaman 104 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi **Mus Edy Saputro**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa MUJIONO Bin WARSONO (Alm) sebagai Kepala Desa Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan pendopo/rumah joglo pada bulan Maret 2024, saat bangunan pendopo/rumah joglo dimaksud sudah jadi, atas permintaan dari Terdakwa
- Bahwa Saksi diminta atau tugaskan karena bermula dari perkenalan Partono selaku kontraktor dan Kepala Desa Paron dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk datang ke Balai Desa Banarankulon dan sesampai di Balai Desa, Terdakwa meminta Saksi untuk membuat RAB dan atas pembuatan RAB dimaksud, Saksi mendapatkan bayaran dari Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menanyakan atas RAB yang dibuat sebelumnya dan dalam pembuatan RAB dimaksud, Saksi melakukan perhitungan bangunan, dalam artian menghitung volume bangunan dan dalam perhitungan volume dimaksud, anggaran yang diperlukan untuk bangunan dimaksud adalah Rp1.131.598.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membuat RAB dengan memerlukan data mengenai kayu beserta ukuran dan harga satuannya, kemudian volume dikalikan dengan harga. Untuk data harga satuan kayu, Saksi mendapatkan informasi secara lisan dari Terdakwa dan Saksi mencatat data dimaksud dari Terdakwa. Saksi percaya saja atas data yang disampaikan Terdakwa secara lisan karena Saksi tidak mengetahui harga kayu dan tidak cek berapa kayu yang diperlukan, sehingga yang Saksi hitung dalam RAB dimaksud adalah volume saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga satuan kayu dengan berbagai ukuran/dimensi dimaksud sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa

Halaman 105 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dan Terdakwa memberikan data dimaksud secara lisan. Saksi tidak paham atas harga satuan kayu dimaksud di toko karena untuk kayu ukuran besar-besar tidak ada dijual di toko;

- Bahwa Saksi tidak kerjakan pendopo/rumah joglo sebagai tukang dan Saksi tidak pernah menandatangani kuitansi penerimaan uang yang menjadi bukti dukung dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) karena Saksi tidak pernah disodori dokumen dimaksud untuk Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi membuat RAB saat bangunan sudah jadi dan Saksi tidak mengetahui prosedur dalam pembuatan RAB karena Saksi adalah drafter yang kerjanya tidak tentu;
- Bahwa dengan memperhatikan kepanjangan dari RAB yang merupakan sebuah rencana, RAB dibuat sebelum bangunan dibuat;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi untuk melakukan pengukuran volume;
- Bahwa Saksi membenarkan tahun yang tertulis pada RAB yang Saksi buat dimaksud adalah tahun 2021 karena berdasarkan perintah Terdakwa, walaupun pembuatan RAB dimaksud adalah pada tahun 2024. Bahwa Saksi adalah lulusan SMK dengan jurusan bangunan, dan saat SMK dimaksud ada pelajaran dalam pembuatan RAB, dalam artian pembuatan dari perhitungan volume saja;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 (satu) Bendel Asil Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehab Joglo Balai Desa Banarankulon. Kecamatan Bagor. Kabupaten Nganjuk Terbilang satu milyar seratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah dan Saksi membantah tanda tangan Saksi dalam daftar pekerja yang terlampir dalam 1 (satu) bundle asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pekerjaan Rehab Joglo Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

13. Saksi Dodik Prasetyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa MUJIONO Bin WARSONO (Alm) sebagai Kepala Desa Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten

Halaman 106 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi selaku pemilik sekaligus Direktur CV. Karya Nusantara Sejati yang bergerak dalam usaha kontruksi dan penjualan material yang beralamatkan Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. CV. Karya Nusantara Sejati sudah berdiri sejak kurang lebih 13 (tiga belas) tahun yang lalu;
- Bahwa pekerjaan pembangunan fisik pada tahun 2020 sampai dengan 2023 di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Saksi yang mengerjakan aspal yaitu Pengaspalan hotmix jalan desa Dsn. Banaran pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi ditunjuk langsung oleh Terdakwa karena Terdakwa meminta tolong untuk membantunya karena kegiatan ini tidak dapat dilakukan oleh pekerja di Desa karena tidak mempunyai mesin. Dalam pekerjaan hotmix ini, tidak ada kontrak tertulis atas pelaksanaan pekerjaan hotmix;
- Bahwa melaksanakan pekerjaan ini adalah sekitar 7 (tujuh) hari, dengan volume/dimensi 3 m x 490 m;
- Metode dalam hotmix adalah sebelum dilakukan hotmix, tutup jalan yang berlubang dan diratakan jalan yang rusak, kemudian setelah itu mendatangkan mesin untuk hotmix;
- Bahwa nilai pekerjaan atas pekerjaan hotmix ini adalah sebesar Rp161.597.900,00 (seratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa pagu anggaran dalam APBDes Banarankulon karena Saksi tidak diberi tahu oleh Terdakwa, nilai pekerjaan tersebut sudah disepakati sesuai nota;
- Bahwa pekerjaan hotmix telah selesai dan telah digunakan untuk masyarakat, sedangkan material untuk hotmix ini adalah disediakan Saksi, tidak ada yang disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering mendapatkan pekerjaan pengaspalan jalan atau hotmix dari Terdakwa di Desa Banarankulon;
- Bahwa pembayaran atas pekerjaan hotmix telah dibayar lunas oleh Terdakwa secara tunai dan bertahap sesuai dengan nota yang sudah diberikan Saksi. Saksi tidak mengetahui apakah ada pejabat desa Banarankulon yang melakukan pengawasan atas pekerjaan hotmix ini;

Halaman 107 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah dikonfirmasi oleh pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk atas Pengaspalan hotmix jalan desa Dsn. Banaran pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu nota-nota dari CV. Karya Nusantara Sejati yang terlampir dalam 1 (satu) bendel asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pekerjaan Peningkatan Pengerasan Jalan Desa Banarankulon TA.2023; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

14. Saksi Muhamad Ladi Kasan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa MUJIONO Bin WARSONO (Alm) sebagai Kepala Desa Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah tukang batu;
- Bahwa Saksi pernah menjadi tukang batu dalam pekerjaan pembangunan fisik, antara lain: Tahun 2022, yaitu gorong-gorong + saluran dan Tahun 2021, yaitu saluran sarto I, saluran sarto II, saluran sarto III, gorong sarto, pemeliharaan prasarana balai desa (pemeliharaan kamar mandi & pemasangan tandon air), dan pavingisasi rt 018 sidokerso;
- Bahwa Saksi tidak pernah disodori surat/dokumen untuk Saksi tandatangani sehubungan dengan Saksi yang bekerja dalam pekerjaan pembangunan fisik di Desa Banarankulon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, material bangunan untuk pekerjaan pembangunan fisik;
- Bahwa yang membelanjakan/membeli kebutuhan bahan bangunan/material untuk kegiatan pembangunan fisik yang saksi kerjakan adalah Terdakwa sendiri. Ketika akan mengerjakan kegiatan-kegiatan tersebut biasanya bahan bangunan/material sudah disiapkan oleh Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi pernah diperintah oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan bahan bangunan/material untuk kegiatan pembangunan fisik yang Saksi lakukan apabila terdapat bahan bangunan/material yang disediakan oleh

Halaman 108 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Terdakwa kurang atau ada kebutuhan yang mendadak yang harus disegerakan untuk kegiatan pembangunan tersebut. Saksi maupun selalu membeli di tempat Sdr.Samiran dan selalu meminta nota atas pembelian tersebut kemudian Saksi serahkan nota tersebut kepada Terdakwa atau istrinya;

- Bahwa pekerja yang bersama Saksi saat melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik adalah Supratman;
- Bahwa lama penyelesaian pekerjaan pembangunan fisik adalah ada yang sekitar 2 (dua) minggu dan ada yang sekitar 3 (tiga) minggu;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik dimaksud, Saksi tidak pernah dibekali Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau gambar teknis dari pihak desa Banarankulon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk pembangunan drainase Sarto, batu yang digunakan adalah batu merah;
- Bahwa yang meminta Saksi untuk bekerja dalam pekerjaan pembangunan fisik adalah Terdakwa;
- Bahwa atas pekerjaan Saksi sebagai tukang batu, Saksi mendapatkan upah sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari dan pembayaran dilakukan tiap minggunya oleh istri Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan pembangunan pendopo/balai desa/joglo, Saksi ikut mengerjakan pembangunan tersebut bersama tukang yang lain.
- Bahwa tanda tangan dengan nama Ladi Kasan pada daftar pekerja yang terlampir dalam 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Jalan Tengah Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Marwoto (pihak kedua) berupa saluran RT 03 RW 03 Dsn. Padangan tanggal 31 Januari 2022, 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0025/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi RT 04 RW 03 Padangan, 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0023/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi Barat pak Mul, 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Banarankulon Nomor 0071/SPP/14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Keperluan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0022/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021

Halaman 109 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Uraian Pavingisasi Pak Fadloli, 1 (satu) bendel Asli Bukti Pencairan SPP Nomor 0024/BANK/14.2020/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan Uraian Pavingisasi Lasiman Padangan, 66 (enam puluh enam) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Pelaksana Pembangunan Desa TA. 2020-2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Drainase RT 02 RW 02 Dsn. Padangan tanggal 31 Desember 2020, 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Drainase RT 11 Dsn. Tempuran tanggal 31 Desember 2020, 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Jembatan Dusun Tempuran tanggal 31 Desember 2020, 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Gorong-gorong punden keselatan RT 01 RW 01 Dsn. Banaran tanggal 31 Desember 2020, 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Gorong-gorong RT 03 RW 01 Dsn. Banaran II tanggal 31 Desember 2020, 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak kesatu) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Gorong-gorong RT 02 RW 02 Dsn. Padangan tanggal 31 Desember 2020, 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pekerjaan Peningkatan Perkerasan Jalan Desa Banarankulon T.A 2023, 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Joglo dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0153/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023, 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembukaan Jalan Baru Sidokerso dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0115/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023, 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembukaan Jalan Baru Padangan dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0054/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023, 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembukaan Jalan Baru Tempuran dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor

Halaman 110 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



0116/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023, 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Jembatan Tempuran dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0056/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023 adalah bukan tanda tangan Saksi dan memang Saksi tidak pernah dimintai tanda tangan dalam daftar pekerja/tukang untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa Banarankulon pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

15. Saksi Sugiarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa MUJIONO Bin WARSONO (Alm) sebagai Kepala Desa Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mempunyai toko paving bernama CV. Arista Nada yang beralamat di Desa Ngrenget Sukomoro, dan jaraknya dengan Desa Banarankulon adalah lumayan jauh;
- Bahwa toko Saksi hanya menjual paving saja dan tidak menjual material bangunan lainnya;
- Bahwa harga paving di toko Saksi adalah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nota kosong kepada pembeli, dan saat pembelian, baru Saksi akan menuliskan paving yang dibeli sesuai jumlahnya dalam nota yang berstempel toko;
- Bahwa tidak pernah ada pejabat/perangkat desa di Desa Banarankulon yang datang meminta nota kosong di toko Saksi. Saksi tidak pernah meminjamkan stempel cap toko kepada orang lain, termasuk pejabat/perangkat desa Banarankulon;
- Bahwa toko Saksi tidak pernah menjual batu gebal atau batu pecah;
- Bahwa 24 (dua puluh empat) nota yang bercap toko CV Arista Jaya adalah bukan nota dari CV Arista Jaya karena terdapat perbedaan dengan cap toko SV Arista Jaya yang asli, apalagi dalam nota disebutkan

Halaman 111 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



batu pecah gebal atau batu pecah yang tidak dijual di toko Saksi. Saksi mengetahui nota itu saat ditunjukkan pada pemeriksaan di Kejari Nganjuk;

- Bahwa pejabat/perangkat Desa Banarankulon tidak pernah meminta ijin/persetujuan kepada Saksi untuk membuat cap stempel CV Arista Jaya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) Bendel Nota Asli dibubuhi cap/ stempel Asli Cv. Arista Nada Nganjuk adalah Nota asli dari toko Saksi, sedangkan 1 (satu) buah stempel CV. Arista Nada Nganjuk adalah bukan stempel CV Arista Nada Nganjuk milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

16. Saksi Hadi Muryono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa MUJIONO Bin WARSONO (Alm) sebagai Kepala Desa Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan tukang pembuatan bangunan joglo;
- Bahwa pembangunan joglo untuk pendopo/balai desa di Desa Banarankulon, dilakukan pada tahun 2021 sampai dengan 2022 sedangkan pada tahun 2023 tidak ada kegiatan pembangunan lagi karena pada tahun 2022, bangunan joglo sudah jadi;
- Bahwa Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengukur di lokasi dan biaya tukang kayu untuk pembangunan pendopo/balai desa/joglo, kemudian Saksi meminta harga/ongkos tukang total sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan karena ini untuk kepentingan Desa Banarankulon, Terdakwa menawar dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Saksi menyetujuinya, Pertemuan antara Saksi dengan Terdakwa dimaksud sekitar 5 (lima) bulan sebelum pembangunan. Sebelum adanya pembangunan, keadaan pendopo desa yang berbentuk bangunan joglo berkayu kecil, dan kayu dalam keadaan lapuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering membangun bangunan joglo, yang mayoritas rumah dimaksud membutuhkan banyak kayu yang bermacam-macam dengan dimensi yang bermacam-macam juga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan material kayu dan Saksi tidak pernah disuruh oleh Terdakwa untuk membeli kayu;
- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha meubel, namun Saksi tidak mengetahui nama usaha meubel milik Terdakwa. usaha meubel dimaksud terletak di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bukan karyawan Terdakwa yang bekerja di usaha meubel milik Terdakwa;
- Bahwa atas pembangunan joglo dimaksud, Saksi mendapatkan bayaran dari Terdakwa sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) karena pembayaran pekerja dibayar dengan sistem borongan, pekerja yang melaksanakan pembangunan awalnya 3 (tiga) orang kemudian bertambah menjadi 13 (tiga belas) orang, termasuk Saksi karena Saksi adalah mandornya;
- Bahwa Saksi mempunyai keahlian membangun bangunan joglo sejak tahun 1978;
- Bahwa bangunan pendopo/balai desa joglo di Desa Banarankulon sudah jadi dan sudah digunakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang dianggarkan desa untuk bangunan rumah joglo dan Saksi tidak pernah diberi Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau gambar teknis atas bangunan joglo dimaksud, namun Saksi dengan tanpa RAB/gambar teknis atas bangunan joglo, Saksi masih bisa membuat selama Saksi mengetahui ukuran dimensinya;
- Bahwa dalam pembangunan bangunan joglo dimaksud, Terdakwa tidak pernah memberikan petunjuk khusus;
- Bahwa biaya pekerja sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sudah dibayarkan kepada Saksi secara bertahap secara tunai hingga lunas;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani daftar pekerja atau tanda terima uang atas pembayaran biaya pekerja dan Terdakwa maupun perangkat desa tidak pernah meminta Saksi untuk tanda tangan dalam daftar pekerja atau tanda terima uang pembayaran biaya pekerja;
- Bahwa sehubungan dengan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu daftar pekerja yang terlampir dalam 1 (satu) bundle

Halaman 113 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pekerjaan Rehab Joglo Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Saksi membantah tidak ada pekerja dengan nama yang disebutkan dalam daftar pekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

17. Saksi **Anang Purnomo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa MUJIONO Bin WARSONO (Alm), dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku mempunyai usaha jasa penyedia material galian C "UD. SUMBER DADI yang mana Marwoto selaku Perangkat Desa Banarankulon pernah membeli material galian C di pada saya. Saya mengetahui material yang dipesan oleh Marwoto digunakan untuk kegiatan pembangunan Drainase di Desa Banarankulon;
- Bahwa nama jasa penyediaan galian c milik Saksi adalah "U. D SUMBER DADI" yang beralamat di Desa Kutorejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa bahan bangunan yang dijual di UD SUMBER DADI milik Saksi adalah pasir, coral, Tanah Urug (berdasarkan pesanan), dan Batu bebal (sesuai pesanan);
- Bahwa Saksi melayani penjualan bahan material galian C ke Pemerintah Desa Banarankulon sebanyak 2 (kali) melalui Marwoto yaitu untuk pembangunan balai desa Banarankulon dan untuk kegiatan pembangunan drainase di Dusun Tempuran;
- Bahwa yang memesan dan melunasi pembelian bahan material galian C yaitu berupa pasir adalah Marwoto secara tunai seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saya terima langsung dari Marwoto;
- Bahwa UD Sumber Dadi tidak menjual batu merah;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan stempel cap UD Sumber Dadi kepada orang lain karena tidak pernah ada orang yang ingin meminjamnya, namun demikian Saksi pernah memberikan nota kosong, dengan Cap UD Sumber Dadi kepada pembelinya dengan alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan administrasi. Saksi pernah memberikan 3 atau 4 lembar saja atas nota kosong, bukan 1 bendel;

- Bahwa Saksi mengenali 55 nota UD Sumber Dadi yang stempel capnya berbeda dengan cap stempel UD Sumber Dadi yang asli, yang Saksi ketahui saat ditunjukkan pada pemeriksaan di Kejari Nganjuk;
- Bahwa pejabat/perangkat Desa Banarankulon tidak pernah meminta ijin/persetujuan kepada Saksi untuk membuat cap stempel UD Sumber Dadi;
- Bahwa sehubungan dengan barang bukti berupa Nota dengan Cap Stempel UD Sumber Dadi yang terlampir dalam 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Jalan Tengah Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak pertama) dan Marwoto (pihak kedua) berupa saluran RT 03 RW 03 Dsn. Padangan tanggal 31 Januari 2022, 66 (enam puluh enam) bendel Asli laporan pertanggungjawaban Bidang Pelaksana Pembangunan Desa TA. 2020-2021 Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk, 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak pertama) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Drainase RT 02 RW 02 Dsn. Padangan tanggal 31 Desember 2020, 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak pertama) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Drainase RT 11 Dsn. Tempuran tanggal 31 Desember 2020, 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak pertama) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Gorong-gorong RT 03 RW 01 Dsn. Banaran II tanggal 31 Desember 2020, 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan antara pihak Mujiono (pihak pertama) dan Lamijan (pihak kedua) berupa Gorong-gorong RT 02 RW 02 Dsn. Padangan tanggal 31 Desember 2020, 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembukaan Jalan Baru Sidokerso dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0115/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023, 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembukaan Jalan Baru Padangan dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0054/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023, 1 (satu) bendel Asli Laporan

Halaman 115 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanggungjawaban (LPJ) Pembukaan Jalan Baru Tempuran dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0116/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023, 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Jembatan Tempuran dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0056/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023 adalah bukan nota dari UD Sumber Dadi milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

18. Saksi Darmaji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan di Kejari Nganjuk dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa MUJIONO Bin WARSONO (Alm) sebagai Kepala Desa Banarankulon pada tahun 2020 sampai sekarang, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah perangkat desa di Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, dengan jabatan sebagai Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, kemudian sebagai Kaur Umum dan Tata Usaha pada tahun 2023;
- Bahwa kegiatan pembangunan fisik yang dianggarkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020, Peraturan Desa Banarankulon Nomor 04 Tahun 2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020 maupun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2020 tanggal 12 September 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020 maupun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020, beberapa diantaranya adalah:
 1. Jembatan selatan Tempuran, dengan pagu anggaran sebesar Rp38.222.700,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 116 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gorong-gorong RT 03 RW 01 II, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
 3. Gorong-gorong RT 03 RW 01, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
 4. Gorong-gorong punden ke selatan II, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
 5. Drainase RT.02 RW 02 Padangan I, dengan pagu anggaran sebesar Rp29.330.600,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);
 6. Gorong-gorong RT.02 RW.02 III, dengan pagu anggaran sebesar Rp6.282.600,00 (enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa kegiatan pembangunan fisik yang dianggarkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Banarankulon Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2021 tanggal 16 November 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Banarankulon Tahun Anggaran 2021, beberapa diantaranya adalah:
1. Pavingisasi jalan Pak Fadloli, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.674.200,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
 2. Pavingisasi RT.01 RW.01 Pak Lasiman Padangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp12.157.700,00 (dua belas juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
 3. Gorong-gorong Reban, dengan pagu anggaran sebesar Rp7.785.200,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
 4. Gorong RT Sarto, dengan pagu anggaran sebesar Rp4.538.800,00 (empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 5. Saluran RT Sukarman Mbah Wo Suprpto, dengan pagu anggaran sebesar Rp31.894.500,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 117 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pembangunan balai desa, dengan pagu anggaran sebesar Rp464.379.659,00 (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa kegiatan pembangunan fisik yang dianggarkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2022 tanggal 03 November 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2022, beberapa diantaranya adalah:
 1. Gorong-gorong+Saluran, dengan pagu anggaran sebesar Rp31.558.400,00 (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 2. Gorong-gorong Jalan Tengah, dengan pagu anggaran sebesar Rp8.399.800,00 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 3. Joglo, dengan pagu anggaran sebesar Rp167.353.500,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa kegiatan pembangunan fisik yang dianggarkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2023 tanggal 08 Februari 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2023 tanggal 07 November 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2023, beberapa diantaranya adalah:
 1. Pembukaan Jalan Baru Sidokerso Dsn Banaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp33.607.800,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);
 2. Pembukaan jalan baru dsn Padangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp39.839.200,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);
 3. Pembukaan jalan baru Dsn Tempuran, dengan pagu anggaran sebesar Rp69.215.800,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah);
 4. Jembatan punden sawah tempuran, dengan pagu anggaran sebesar Rp36.350.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 118 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



5. Pengaspalan hotmix jalan desa Dsn. Banaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp181.658.700,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
 6. Pendopo/Joglo, dengan pagu anggaran sebesar Rp128.364.700,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa pencairan anggaran dari APBDes adalah berasal dari Rekening Kas Desa Banarankulon di Bank Jatim;
 - Bahwa setiap kegiatan pembangunan fisik yang anggarannya dari APBDes, *di-handle* oleh Terdakwa. *handle* disini meliputi penerimaan pencairan anggaran pembelanjaan material bangunan hingga pencairan pekerjanya;
 - Bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) setiap tahunnya kecuali untuk tahun anggaran 2022;
 - Bahwa dalam monev dimaksud, yang menjadi temuan adalah pada kegiatan pembangunan pendopo/balai desa/joglo, yang pengganggarannya secara *multi years* karena setiap tahun Pendapatan Asli Desa (PAD) jumlahnya sedikit, sehingga dibutuhkan PAD beberapa tahun anggaran, apalagi anggaan untuk melaksanakan pembangunan dimaksud adalah dilakukan secara bertahap. Selain itu ada temuan terkait Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada pembangunan pendopo, yang bersifat teknis;
 - Bahwa RAB pada pembangunan pendopo/balai desa/joglo disebutkan anggaran yang diperlukan adalah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) lebih, yang dibuat secara garis besar/gelondongan atau dengan kata lain RAB itu tidak dibuat secara rinci/jelas;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa dalam RAB salah satu kegiatan fisik tertulis batu belah sedangkan dalam pelaksanaannya menggunakan batu merah. Sepengetahuan Saksi sehubungan dengan pengajuan pencairan anggaran, selalu ada rapat antara Sekretaris desa dengan TPK (Tim pelaksana Kegiatan);
 - Bahwa nota belanja untuk bukti dukung pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Saksi tidak mengetahui adanya penggunaan stempel cap toko material bangunan, yang tiruan yang menyerupai aslinya. Sepengetahuan Saksi, pembuatan nota dikerjakan bersama-sama oleh para Pelaksana Kegiatan. Saksi tidak pernah

Halaman 119 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



membuat nota atau diminta untuk membuat nota oleh Pelaksana Kegiatan;

- Bahwa pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), apabila sudah ada pemberitahuan Dana Desa atau ADD yang sudah masuk ke Rekening Kas Desa, pengajuan anggaran dirapatkan oleh Terdakwa, Sekretaris Desa dan para Pelaksana Kegiatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Desa (PPKD) untuk melaksanakan kegiatan mana yang harus didahulukan, kemudian SPP diinput hingga dicetak oleh Operator/Pembantu Bendahara Desa dari aplikasi Siskeudes dan setelah SPP dicetak. SPP ditandatangani pelaksana kegiatan, diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa, lalu setelah disetujui oleh Kepala Desa, SPP diajukan ke Kecamatan untuk memohon rekomendasi pencairan anggaran ke Camat, selanjutnya setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Camat, Saksi bersama kepala desa melakukan pencairan di bank Jatim;
- Bahwa dokumen pendukung guna pengajuan surat permohonan rekomendasi pencairan anggaran kepada camat adalah:
 1. Surat Pengantar SPP yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan (PK);
 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang di tandatangi oleh Kasi PMD Kecamatan Bagor, Kepala Desa dan Pelaksana Kegiatan (PK);
 3. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (R-RAB) yang di tandatangi oleh Kasi PMD Kecamatan Bagor, Kepala Desa dan Pelaksana Kegiatan (PK); dan
 4. Register Surat Permintaan Pembayaran SPP yang berisi tanggal permintaan nomor SPP, uraian pembayaran dan jumlah anggaran kegiatan yang dicairkan;Selain itu Saksi juga menghubungi staff Kecamatan mengenai jumlah keseluruhan anggaran yang cairkan untuk kemudian dicantumkan dalam surat rekomendasi dari Camat.
- Bahwa pernah diterbitkan surat rekomendasi pencairan anggaran dari Camat Bagor tanpa melampirkan syarat-syarat dokumen SPP oleh Pemerintah Desa Banarankulon. Setelah diterbitkan surat rekomendasi pencairan tersebut kadang-kadang Saksi melampirkan/menyusulkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) karena diminta oleh kecamatan dan pernah Saksi tidak diminta sama sekali sehingga tidak

Halaman 120 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Saksi lampirkan syarat-syarat dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut kepada kecamatan;

- Bahwa yang menguasai anggaran yang telah dicairkan dan Bank Jatim tersebut sebelum digunakan untuk membiayai kegiatan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2020 s.d. 2023 yaitu adalah Saksi dan Terdakwa. Khusus untuk anggaran kegiatan pembangunan fisik dikuasai sepenuhnya oleh Terdakwa. Selain anggaran untuk kegiatan Pembangunan fisik saya serahkan kepada Pelaksana Kegiatan masing-masing. Terkait anggaran untuk kegiatan pembangunan fisik diserahkan kepada Terdakwa, Saksi selaku juru bayar saja. Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menyerahkan segala nota belanja kepada Pelaksana Kegiatan bidang pembangunan;
- Bahwa pekerjaan pengaspalan hot mix adalah pekerjaan dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan yang dengan melibatkan pihak ketiga untuk mengerjakannya;
- Bahwa material bangunan berupa kayu untuk pembangunan pendopo, yang melakukan pembelian kayu adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha kayu atau meubelair yang alamatnya di rumahnya;
- Bahwa untuk nota belanja material bangunan tentu dari Terdakwa karena Terdakwa yang melaksanakan pembangunan fisik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, sebagai berikut:

1. Ahli **Aldoko Bayuswasono, ST**, di bawah sumpah pada pokoknya memberi pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa MUJIONO Bin WARSONO (Alm), dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa dasar penunjukan Ahli adalah berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk Nomor. 800/2086/411.312/2024 tanggal 16 Mei 2024 hal Tim Tenaga Teknis sebagai berikut: Esthi Lestari, A.Md (Bidang Bina Marga), Galih Aji Setiawan, ST (Bidang Bina Marga), Aldoko Bayu Swasono, ST (Bidang Cipta Karya), Moh. Nurhuda, ST. (Bidang Cipta Karya);
- Bahwa sertifikasi keahlian Saksi sebagai ahli bangunan gedung adalah: Pelatihan kompetensi/sertifikasi Ahli Arsitek Pratama tahun 2008,

Halaman 121 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelatihan kompetensi/sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar Tahun 2014, Pelatihan kompetensi/sertifikasi Ahli Pengadaan Level - II/PPK Type C tahun 2024 dan Sertifikasi Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung/ Jenjang 7 tahun 2024.

- Bahwa kualifikasi keahlian dari Ahli dalam bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu sebagai Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar dan Level-II/PPK Type C;
- Bahwa riwayat pekerjaan/ jabatan dan tugas pokok Ahli pada Maret Tahun 2022 sampai saat ini menjadi Pejabat Fungsional Ahli Muda Teknik Tata Bangunan dan Perumahan di Dinas PU dan Penataan Ruang Ruang Kab. Nganjuk;
- Bahwa Ahli bersama tim pernah melakukan pemeriksaan/ penelitian pekerjaan fisik di Desa Banarankulon pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 pada bangunan Pendopo Desa Banarankulon ukuran 12x12m, dengan dasar Surat Kepala Dinas PUPR Nomor: 800/2086/411.312/2024 tanggal 16 Mei 2024 hal Penugasan tenaga teknis. Pelaksanaan pengukuran dilakukan oleh Ahli bersama Sdr. Moh. Nurhuda, ST. Kegiatan pengukuran lapangan ini dilaksanakan dengan didampingi personil dari Pihak Kejaksaan Negeri Nganjuk serta Perwakilan Pihak Desa Banarankulon. Kami melakukan pengukuran bangunan beserta komponen bangunan terpasang untuk mendapatkan data Primer berupa dimensi/ukuran-ukuran fisik dan pengamatan visual kegiatan yang dilaksanakan di lapangan sebagai data dasar untuk melakukan analisa dan penaksiran volume;
- Bahwa dokumen-dokumen yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan/penelitian konstruksi bangunan secara umum yaitu: Gambar Rencana Bangunan dan gambar bangunan terpasang, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan/atau daftar kebutuhan material, peralatan dan upah), Laporan pelaksanaan/realisasi kegiatan berisi realisasi volume pekerjaan atau realisasi belanja material, peralatan dan upah dan Hasil penelitian/ pengukuran ulang konstruksi terbangun;
- Bahwa objek pemeriksaan ahli dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan Dana Desa di Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk APBDes Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 yaitu Pembangunan Pendopo (Balai Desa) Banaran Kulon Tahun Anggaran 2021;

Halaman 122 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa mekanisme, cara, atau metode-metode yang dilakukan dalam melakukan penghitungan Pembangunan Pendopo (Balai Desa) Banaran Kulon Tahun Anggaran 2021 yaitu:
 - a. Pemeriksaan data sekunder berupa dokumen-dokumen daftar kegiatan Tahun Anggaran, RAB, Dokumen pertanggungjawaban anggaran yang dijadikan bahan dasar untuk pendekatan asumsi penilaian kualitas rencana dan harga pekerjaan fisik yang terinci atas material dan upah sesuai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
 - b. Pengambilan data primer lapangan dengan cara pengukuran ulang fisik kegiatan untuk mendapatkan data yang lebih valid dan terukur sesuai kondisi terpasang di lapangan untuk tiap-tiap pekerjaan yang dilaksanakan. Pengambilan data primer dilengkapi dengan dokumentasi baik berupa kertas kerja pengukuran maupun dokumen visual foto kegiatan sesuai kondisi terakhir yang menunjukkan dimensi terpasang serta kualitas pekerjaan secara visual
 - c. Pembuatan gambar terbangun (karena dokumen tidak didapatkan peneliti) serta penghitungan ulang volume terpasang sesuai kertas kerja dan hasil ukur di lapangan serta rincian kebutuhan material dan peralatan.

Metode penentuan harga wajar dilakukan menggunakan pendekatan dan urutan sebagai berikut:

1. Harga bahan dan upah yang didapatkan dalam SPJ desa;
 2. Harga pasar yang didapatkan tim dari kuitansi yang dikeluarkan vendor/supplier/perhutani;
 3. Harga satuan upah dan bahan yang didapatkan dari HSPK bidang Cipta Karya Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021 dengan catatan dalam HSPK tersebut yang merupakan konstanta adalah koefisien pengali, harga upah dan harga material lokal. Untuk material lainnya merupakan angka relatif berdasarkan pendekatan harga sesuai jenis, spesifikasi, dimensi dan/atau merk yang digunakan;
- Bahwa hasil dari penelitian atau penghitungan kuantitas/ jumlah volume bahan matrial pada proyek/ kegiatan pekerjaan fisik Pendopo pada Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk yang dananya bersumber dan APBDesa Banarankulon Tahun Anggaran 2021 yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdapat perbedaan ukuran/ dimensi bangunan, di dokumen Desa disebutkan Pendopo berukuran 13x13m, di lokasi terbangun Pendopo dengan ukuran 12x12m;
 - b. Data sekunder yang kami dapatkan dalam penelitian ini hanya berupa dokumen pertanggungjawaban Desa berupa RAB sederhana dengan kondisi Struktur bawah sampai lantai terdapat rincian material/ item dan harga Struktur atas pendopo hanya disebutkan sebagai 1 (satu) unit/lumsum;
 - c. Hasil pengukuran dan pengambilan data primer serta data sekunder yang didapatkan kemudian dimasukkan dalam Analisa Satuan Harga Pekerjaan (AHSP) Bidang Cipta Karya Tahun 2021 yang kemudian kami disusun dalam Perhitungan Biaya Realisasi, dan daftar kebutuhan Material, peralatan dan upah kegiatan fisik Pendopo Desa Banarankulon;
- Bahwa tidak didapatkannya dokumen Gambar rencana, RAB, Rerencana kebutuhan material peralatan dan upah yang lengkap, maupun Spesifikasi teknis rencana kegiatan ketika penelitian dilaksanakan. Yang dapat kami laporkan adalah Hasil perhitungan realisasi kegiatan atau penaksiran wajar nilai fisik berdasarkan data primer pengukuran lapangan, volume pekerjaan terpasang, dan daftar kebutuhan material, peralatan dan upah yang kami peroleh dari penelitian dan analisa sesuai Analisa Satuan Harga Pekerjaan (AHSP) Bidang Cipta Karya Tahun 2021;
 - Bahwa saat Ahli di lokasi bangunan pendopo/rumah joglo, ahli melakukan pengukuran atas realisasi atau volume yang telah terbangun, kemudian dari hasil pengukuran dimaksud, ahli membuat simulasi RAB dan penyusunan RAB dalam hal ini mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 28 tahun 2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum. Simulasi RAB yang Ahli buat adalah disesuaikan dengan kewajaran yang dihitung seperti yang ahli PUPR buat;
 - Bahwa dengan memperhatikan volume yang terpasang pada bangunan pendopo, menurut Ahli adalah diluar kewajaran atau setidaknya diatas toleransi yang diperbolehkan;
 - Bahwa setelah Ahli melakukan perhitungan atas volume yang terpasang secara nyata di lapangan, Ahli membuat kertas kerja dan laporan kerja;
 - Bahwa hasil dari pengukuran bangunan pendopo adalah 12 sekian x 12 sekian atau setidaknya-tidaknya tidak sampai 13x 13, padahal

Halaman 124 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



didalam SPJ tertulis 13x13, kemudian ukuran kayu, bagian kolom-kolom yang terpasang terdapat selisih kurang dari yang disebutkan dalam SPJ;

- Bahwa Ahli mendatangi lokasi bangunan pendopo, pertama saat melakukan pengukuran sendiri dan kedua bersama akuntan dari KAP untuk mendampingi akuntan dimaksud. Ahli pernah diundang KAP untuk menyamakan persepsi atas perhitungan volume yang dilakukan oleh Ahli dengan menggunakan harga satuan PU, kemudian Ahli melakukan Analisa AHSP;
- Bahwa dengan memperhatikan RAB pendopo yang tidak rinci, Ahli dapat mengetahui apa saja yang disebutkan dalam RAB dimaksud untuk bagian bawah sedangkan untuk bagian atas maupun ornamennya, tidak ada perincian dalam RAB dimaksud;
- Bahwa dengan memperhatikan RAB yang tidak terinci tersebut anggaran yang digunakan adalah sebesar Rp1.131.598.900,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah), kemudian ada RAB yang dibuat cukup rinci, dengan anggaran Rp1.131.598.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), namun volume yang disebutkan dalam kedua RAB dimaksud adalah berbeda;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak Kejari Nganjuk, RAB yang dibuat cukup rinci adalah RAB yang dibuat setelah bangunan pendopo/rumah joglo selesai dibangun. Anggaran yang digunakan untuk pembangunan pendopo/rumah joglo menggunakan anggaran dari APBDes beberapa tahun anggaran;
- Bahwa RAB yang dibuat tidak rinci dimaksud bukanlah RAB sehingga lebih tepatnya adalah perkiraan biaya, Syarat RAB adalah terperinci dalam artian dijelaskan satu per satu komponen yang diperlukan. Ahli menyebutkan perkiraan biaya karena pada bagian atas-kolom luasan, atap tertulis 1 Ls/1 unit, yang disini diartikan 1 barang utuh;
- Bahwa kegiatan pembangunan dapat dianggarkan dalam beberapa tahun anggaran/multi years, selama dalam setiap tahun anggaran disebutkan berapa persen target/progres yang harus direalisasikan/dilaksanakan, sehingga jelas setiap tahun anggaran itu berapa target/progress pembangunan dimaksud;
- Bahwa belum pernah pembangunan pendopo/rumah joglo dalam e-katalog dengan hanya menyebutkan volume 1 unit. Pembangunan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dibuatkan e-katalog apabila telah teruji dalam minimal 2 (dua) pengadaan;

2. Ahli **Esthi Lestari, A.Md**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli didengarkan keterangannya sebagai Ahli sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi atas anggaran Kegiatan Pembangunan Fisik di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk dalam APBDes Tahun Anggaran 2020 s.d 2023;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa MUJIONO Bin WARSONO (Alm), dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa dasar penunjukan Ahli adalah berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk Nomor. 800/2086/411.312/2024 tanggal 16 Mei 2024 hal Tim Tenaga Teknis sebagai berikut: Esthi Lestari, A.Md (Bidang Bina Marga), Galih Aji Setiawan, ST (Bidang Bina Marga), Aldoko Bayu Swasono, ST (Bidang Cipta Karya) dan Moh. Nurhuda, ST. (Bidang Cipta Karya);
- Bahwa sertifikasi keahlian yang Ahli miliki adalah: Diklat Desain Perkerasan Jalan Kabupaten Tahun 2009, Pelatihan kompetensi sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Desar Tahun 2013, Diklat Perhitungan Biaya Pakarjaan Jalan dan Jembatan Tahun 2014, dan Pelatihan kompetensi sertifikasi Ahli Pengadaan Level-II/PPK Type C Tahun 2024
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dalam pekerjaan konstruksi jalan, termasuk gorong-gorong, dan drainase;
- Bahwa Ahli bersama tim pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan fisik di Desa Banarankulon pada hari Senin tanggal 03 Juni Tahun Dua Ribu Dus Puluh Empat pada Infrastruktur Desa meliputi: Jalan, Jembatan, Gorong-gorong dan Saluran sesuai lampiran pada Surat Kepala Dinas PUPR Nomor: 800/2086/411.312/2024 tanggal 16 Mei 2024 dan Surat Kepala Dinas PUPR Nomor 800.1.11.1/228/411313/2024 tanggal 11 November 2024 hal Penugasan tenaga teknis sebagai dasar pelaksanaan Pelaksanaan pengukuran dilakukan oleh Ahli bersama Sdr. Galih All Setiawan ST Kgiatan pengukuran lapangan ini dilaksanakan dengan didampingi personil dari Pihak Kejaksaan Negen Nganjuk serta Perwakilan Pihak Desa Banarankulon. Kami melakukan pengukuran bangunan beserta komponen bangunan terpasang untuk mendapatkan data Primer berupa dimensi/ukuran ukuran flak dan pengamatan visual

Halaman 126 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



kegiatan yang dilaksanakan di lapangan sebagai data dasar untuk melakukan analisa dan penaksiran volume;

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dalam objek jalan, termasuk gorong-gorong, dan drainase;
- Bahwa adapun objek pemeriksaan saya dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan Dana Desa di Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk APBDes Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 yaitu Pembangunan Jalan, Jembatan, Gorong-gorong, dan Saluran Tahun Anggaran 2020 2023 sesuai dengan lampiran pada surat perintah tugas;
- Bahwa mekanisme, cara, atau metode-metode yang dilakukan dalam melakukan penghitungan Pembangunan Jembatan, Jalan, Gorong-gorong, dan Saluran di Desa Banaran Kulon Tahun Anggaran 2020-2023 yaitu
 - a. Pemeriksaan data sekunder berupa dokumen-dokumen daftar kegiatan Tahun Anggaran, RAB, Dokumen pertanggungjawaban anggaran yang dijadikan bahan dasar untuk pendekatan asumsi penilaian kualitas rencana dan harga pekerjaan fisik yang terinci atas material dan upah sesuai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
 - b. Pengambilan data primer lapangan dengan cara pengukuran ulang fisik kegiatan untuk mendapatkan data yang lebih valid dan terukur sesuai kondisi terpasang di lapangan untuk tiap-tiap pekerjaan yang dilaksanakan Pengambilan data primer dilengkapi dengan dokumentasi baik berupa kertas kerja pengukuran maupun dokumen visual foto kegiatan sesuai kondisi terakhir yang menunjukkan dimensi terpasang serta kualitas pekerjaan secara visual
 - c. Penghitungan ulang volume terpasang sesuai data primer dan data sekunder yang telah didapat.
- Bahwa hasil dari penelitian atau penghitungan kuantitas/ jumlah volume bahan matrial pada proyek/ kegiatan pekerjaan fisik Jembatan, Jalan, Gorong-gorong, dan Saluran pada Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk yang dananya bersumber dari APBDesa Banarankulon Tahun Anggaran 2020-2023 yaitu:
 - a. Bangunan Jembatan, Jalan, Gorong-gorong, dan Saluran tahun anggaran 2020-2023 yang kami periksa masih dapat digunakan oleh masyarakat;

Halaman 127 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- b. Data sekunder yang kami dapatkan dalam penelitian ini hanya berupa dokumen pertanggungjawaban Desa berupa Dokumen LPJ Desa tahun anggaran 2020-2023. RAB kegiatan tahun anggaran 2020-2023;
- c. Hasil pengukuran dan pengambilan data primer serta data sekunder yang didapatkan kemudian dimasukkan dalam Analisa Satuan Harga Pekerjaan (AHSP) Bidang Bina Marga tahun berjalan 2020-2023 yang kemudian kami susun dalam Perhitungan Volume;
- Bahwa hasil perhitungan realisasi kegiatan atau penaksiran wajar nilai fisik berdasarkan data primer pengukuran lapangan, volume pekerjaan terpasang, dan daftar kebutuhan material, peralatan dan upah yang kami peroleh dari penelitian dan analisa sesuai Analisa Satuan Harga Pekerjaan (AHSP) Bidang Bina Marga Tahun 2020-2023;
 - Bahwa hasil laporan perhitungan kegiatan fisik Tahun Anggaran 2020 s.d 2023 Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk adalah:

TABEL REKAPITULASI						
NO	NAMA PEKERJAAN	PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN				KET
		RAB DESA	PUPR	SELISIH	PERSEN TASE (%)	
TAHUN ANGGARAN 2020						
1	Pembangunan Drainase RT.02 - RW.02, Dusun Padangan (drainase rt 02 rw 02 padangan I)	11500,00	9734,16	1765,84	14,81	-
2	Pembangunan Gorong- Gorong RT.03-RW.02, Dusun Banaran (gorong-gorong rt 03 rw 01 II)	65,60	243,60	-178,00	52,55	Tidak dapat dibandingkan, karena rencana tidak sesuai dengan pelaksanaan (rencana menggunakan batu belah, pelaksanaan menggunakan bata merah)
3	Pembangunan Gorong- Gorong RT.03-RW.01, Dusun Banaran (gorong- gorong rt 02 rw 02 II)	70,60	754,57	-683,97	42,95	Tidak dapat dibandingkan, karena rencana tidak sesuai dengan pelaksanaan (rencana menggunakan batu belah, pelaksanaan menggunakan bata merah)
4	Pembangunan Drainase RT.03-RW.01, Dusun Banaran (gorong-gorong rt 03 rw 01 I)	65,60	817,20	-751,60	35,42	Tidak dapat dibandingkan, karena rencana tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						pelaksanaan (rencana menggunakan batu belah, pelaksanaan menggunakan bata merah)
5	Pembangunan Gorong-gorong Punden Keselatan II (gorong-gorong punden keselatan II)	65,60	480,84	-415,24	37,35	Tidak dapat dibandingkan, karena rencana tidak sesuai dengan pelaksanaan (rencana menggunakan batu belah, pelaksanaan menggunakan bata merah)
6	Pembangunan Jembatan Kidul Sawah, Dusun Tempuran (jembatan selatan tempuran)	336,00	326,06	9,94	51,41	-
TAHUN ANGGARAN 2021						
7	Pembangunan Gorong-gorong RT. Pak Sarto (gorong sarto)	48,40	490,00	-441,60	19,20	Tidak dapat dibandingkan, karena rencana tidak sesuai dengan pelaksanaan (rencana menggunakan batu belah, pelaksanaan menggunakan bata merah)
8	Pembangunan Saluran Belakang Mbah Wo Suprpto (saluran rt sukarman mbah wo suprpto)	13098,00	7755,30	5342,70	33,92	-
9	Pavingisasi Rt 01 Rw 01 Pak Lasiman (pavingisasi rt 01 rw 01 pak lasiman padangan)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10	Pembangunan Pavingisasi Pak Fadloli, Dusun Padangan (pavingisasi jalan pak fadloli)	67,00	48,61	18,39	29,04	-
11	Pembangunan Gorong-gorong Reban (gorong-gorong reban)	85,50	52,12	33,38	32,51	Tidak dapat dibandingkan, karena rencana tidak sesuai dengan pelaksanaan (rencana Cor Bertulang, pelaksanaan menggunakan Buis Beton)
TAHUN ANGGARAN 2022						
12	Pembangunan Gorong-gorong + Saluran DAM (gorong-gorong +	311,40	4986,99	- 4675,59	49,65	Tidak dapat dibandingkan, karena

Halaman 129 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



	saluran)					rencana tidak sesuai dengan pelaksanaan (rencana menggunakan batu belah, pelaksanaan menggunakan bata merah)
13	Pembangunan Gorong-gorong jalan Tengah (gorong-gorong jalan tengah)	-	-	-	-	Tidak dapat dibandingkan, karena fisik pekerjaan sudah tidak tersedia dilapangan
TAHUN ANGGARAN 2023						
14	Pembukaan Jalan Baru Sidokerso (pembukaan jalan baru SIDOKERSON)	184,00	27,35	156,65	74,39	-
15	Pembukaan Jalan Baru Padangan (pembukaan jalan baru dsn. Padangan)	354,00	10,37	343,63	88,00	-
16	Pembukaan Jalan Baru Tempuran (pembukaan jalan baru dsn. tempuran)	541,00	15,80	525,20	89,76	-
17	Pembangunan Jembatan (Selatan) Tempuran (jembatan punden sawah tempuran)	336,00	182,76	153,24	44,54	-
18	Peningkatan Perkerasan Jalan (hotmix) Desa Banaran Kulon (pengaspalan hotmix jalan desa dsn. banaran)	-	-	-	-	Tidak dapat dibandingkan, karena RAB Desa tidak tersedia
19	Pembangunan Pendopo Banaran Kulon (TA. 2021 s.d. 2023)	-	-	-	-	Tidak dapat dibandingkan, karena RAB Desa tidak tersedia

- Bahwa dari tinjauan di lapangan, ahli menemukan adanya perbedaan batu yang digunakan antara dalam RAB dengan dalam objek di lapangan, seperti di RAB tertulis menggunakan batu belah, sedangkan di lapangan, menggunakan batu merah, padahal harga batu merah lebih murah dari batu belah, kemudian ukuran panjang dan lebar objek antara RAB dengan objek di lapangan ada selisih, ukuran di lapangan lebih kecil daripada di RAB
- Bahwa batu belah lebih awet daripada batu merah dan ketahanan bangunan yang menggunakan batu belah lebih kuat daripada menggunakan batu merah;
- Bahwa ada kegiatan pembangunan gorong-gorong jalan tengah yang gagal bangun karena rusak/ambles setelah dilakukan pembangunan, hingga akhirnya di bangun oleh Dinas PUPR karena lokasi pembangunan



gorong-gorong dimaksud adalah jalan penghubung kabupaten. Pihak Desa untuk melakukan pembangunan di lokasi jalan penghubung kabupaten harus meminta ijin/persetujuan dari Dinas PUPR karena itu merupakan tugas dari Dinas PUPR. Apabila tidak ada ijin/persetujuan dari Dinas PUPR Kabupaten, desa tidak diperbolehkan melakukan pembangunan di jalan penghubung kabupaten, pihak Desa Banarankulon belum bersurat ke Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk untuk meminta ijin/persetujuan dari Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk dalam pembangunan gorong-gorong jalan tengah;

- Bahwa dalam melakukan tinjau lapangan, ahli bersama tim, dengan pendampingan dari perangkat desa dan ada juga Terdakwa saat itu;

3. Ahli **Nur Shodiq, Ak. M.Ak, CFI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberi pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli didengarkan keterangannya sebagai Ahli sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi atas anggaran Kegiatan Pembangunan Fisik di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk dalam APBDes Tahun Anggaran 2020 s.d 2023;
 - Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa MUJIONO Bin WARSONO (Alm), dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa Ahli mempunyai keahlian sebagai auditor di kantor Akuntan Publik (KAP) Nur Shodiq dan Rekan;
 - Bahwa sertifikasi keahlian yang Ahli miliki adalah: Brevet Pajak IAPI, Diklat Pemeriksa Keuangan Negara di Pusdiklat BPK RI, Certified Public Accountant (CPA), Chartered Accountant (CA), Certified Professional Investigator (CPI), Certified Financial Investigator (CFI) dan Asean Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA);
 - Bahwa Ahli bersama tim pernah melakukan audit atas permintaan Penyidik pada Kejaksaan Negeri Nganjuk sebagaimana surat Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk sebagaimana surat Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Nomor: B-1500/M.5.31/F.d.1/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 perihal Bantuan Audit Invetigasi Penghitungan Kerugian Negara terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan Dana Desa di Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk APBDes Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2023;
- Dasar penugasan kami dalam perkara ini berdasarkan yaitu Surat Tugas Kantor Akuntan Publik Nur Shodiq dan Rekan Nomor: 22/ST-KAPNSR/X1/2024 tanggal 1 November 2024.

Halaman 131 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Adapun Tim Auditor yang tergabung dalam KAP Nur Shodiq dan Rekan sebagai berikut: Penanggung Jawab Ketua Tim: Nur Shodiq, SE, Ak, M. AK, CA, CFI, CFI. Anggota Tim: Mohammad Dananjaya Pratama, S. Ak, Ak, ACFI, Abd. Muttaqien, SE, MM, CA, Valentino Rizkiar Pradana, ST, dan Arifiyar Auzar Awarudin, S. Ak, Ak. Kami melakukan audit selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024, dengan jenis audit yang dilakukan adalah Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana kami tuangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Alas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyalahgunaan Dana Desa di Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk APBDes Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah kami tuangkan dalam Laporan Nomor: 01/2. 147/SJT5400/01/1263/1/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024;

- Bahwa ruang lingkup audit perhitungan kerugian negara atas tindak pidana korupsi dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan Dana Desa di Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk APBDes Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 yaitu:
 - a. Dokumen yang diterima dan diperoleh bersama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Nganjuk.
 - b. Melakukan pengujian dan analisis atas data/bukti/dokumen tersebut, serta membandingkan dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Melakukan penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Nganjuk.
 - d. Melakukan observasi langsung secara fisik.
 - e. Melakukan klarifikasi/konfirmasi/wawancara serta meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Nganjuk.
 - f. Melakukan penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang dilanggar.
 - g. Rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.
 - h. Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan menuangkannya dalam laporan hasil audit.
- Bahwa Mekanisme, cara, atau metode-metode yang dilakukan dalam melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan desa yaitu:

Halaman 132 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Meyakinkan bahwa realisasi pencairan dan penggunaan dana APBDes telah dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBDesa secara sah didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan memadai, terdiri dari: Surat Bukti Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Muka/Panjar, Surat Bukti Pencairan SPP Uang Muka / Panjar, Surat Bukti Prenerimaan dan Pengeluaran, Bukti-bukti SPJ Panjar, Menghitung Nilai SPJ, dan Bukti Salinan rekening Bank Kas Desa Banaran Kulon;
- b. Mendapatkan hasil perhitungan realisasi pekerjaan fisik sebenarnya di lapangan menurut Tenaga Ahli PUPR, terdiri dari: Realisasi Volume Pekerjaan Fisik, Realisasi Pemakaian Bahan Material dan Tukang/pekerja;
- c. Menghitung nisi realisasi volume pelaksanaan pekerjaan fisik oleh Tenaga Ahli PUPR dan harga bahan material dan upah tukang pekerja sesuai dengan Dokumen harga satuan RAB Desa tahun 2020 sampai dengan 2023 untuk 18 (delapan belas) pekerjaan sedangkan untuk 1 (satu) pekerjaan berupa Pembangunan balai desa dengan menggunakan harga satuan RAB Desa serta kusus untuk kayu tertentu menggunakan hasil konfirmasi harga yang berlaku di Perhutani;
- d. Menghitung nilai kerugian keuangan negara dengan membandingkan antara penggunaan dana yang sudah di SPJ kan dalam Laporan Pertanggung Jawaban dengan Nilai realisasi pelaksanaan fisik yang sebenarnya;
- Bahwa adapun hasil audit penghitungan kerugian negaradesa atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan Dana Desa di Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk APBDes Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah kami tuangkan dalam surat Nomor 01/2.147/SJT5400/01/1263/1/X11/2024 tanggal 27 Desember 2024 yaitu:
 - a. Bahwa telah ditemukan suatu peristiwa tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDES) Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk APBDES Tahun 2020 s/d 2023 dalam kegiatan desa yang dilakukan pemeriksaan;
 - b. Bahwa berdasarkan Perhitungan nilai pekerjaan rekonstruksi oleh Tenaga Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nganjuk atas kegiatan desa dari tahun 2020 s/d 2023 diperoleh setidaknya selisih

Halaman 133 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang nilai pekerjaan sebesar Rp352.127.978.86 yang terindikasi sebagai nilai kerugian keuangan desa;

- c. Bahwa telah diperoleh bukti permulaan yang cukup atas adanya dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDES) Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk APBDES Tahun 2020 s/d 2023, Dari dua atau lebih alat bukti diantaranya: Keterangan Saksi-Saksi (pihak-pihak terkait), Surat-surat/dokumen-dokumen dan Petunjuk (adanya penyesuaian antara keterangan Saksi dengan Saksi dan penyesuaian keterangan Saksi dengan alat bukti surat/dokumen);
- Bahwa kerugian keuangan desa/negara sebesar Rp352.127.978.86 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan koma delapan puluh enam rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

NO.	NAMA PEKERJAAN	RAB APBDES (RP)	SPP/SPJ (RP)	HASIL AUDIT (RP)	SELISIH KURANG (RP)	TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INSPEKTORAT KAB. NGANJUK (RP)	NILAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (RP)
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7	8 = 6-7
TAHUN ANGGARAN 2020							
1	Pembangunan Drainase RT.02 - RW.02, Dusun Padangan (drainase rt 02 rw 02 padangan I)	29.330.600,00	29.330.600,00	25.132.866,70	4.197.733,30	-	4.197.733,30
2	Pembangunan Gorong-Gorong RT.03- RW.02, Dusun Banaran (gorong-gorong rt 03 rw 01 II)	5.945.300,00	5.945.300,00	2.806.566,81	3.138.733,19	-	3.138.733,19
3	Pembangunan Gorong-	6.282.600,00	6.282.600,00	3.595.901,30	2.686.698,70		2.686.698,70

Halaman 134 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Gorong RT.03- RW.01, Dusun Banaran (gorong- gorong rt 02 rw 02 II)					-	
	Pembang unan Drainase RT.03- RW.01, Dusun Banaran (gorong- gorong rt 03 rw 01 I)	5.945.300, 00	5.945.300,0 0	3.826.814, 12	2.118.485 ,88	-	2.118.485 ,88
5	Pembang unan Gorong- gorong Punden Keselata n II (gorong- gorong punden keselata n II)	5.945.300,0 0	5.945.300, 00	3.702.142, 26	2.243.157 ,74	-	2.243.157 ,74
	Pembang unan Jembata n Kidul Sawah, Dusun Tempura n (jembata n selatan tempura n)	38.222.700, 00	38.222.700, 00	18.355.535 ,40	19.867.16 4,60	-	19.867.16 4,60
Jumlah TA 2020		91.671.800, 00	91.671.800, 00	57.419.826, 59	34.251.97 3,41	-	34.251.97 3,41
TAHUN ANGGARAN 2021							
7	Pembang unan Gorong- Gorong RT. Pak Sarto (gorong sarto)	4.538.800,0 0	4.538.800,0 0	3.673.383,6 6	865.416,3 4	-	865.416,3 4
	Pembang unan Saluran Belakang Mbah Wo Suprpto (saluran rt	31.894.500, 00	31.894.500, 00	21.318.413, 20	10.576.08 6,80	-	10.576.08 6,80

Halaman 135 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9	sukarmambah wo suprpto)						
	Pavingis asi Rt 01 Rw 01 Pak Lasiman (pavingis asi rt 01 rw 01 pak lasiman padanga n)	12.157.700, 00	12.157.700, 00	8.183.650,8 0	3.974.049, 20	-	3.974.049 ,20
	Pembang unan Pavingis asi Pak Fadloli, Dusun Padanga n (pavingis asi jalan pak fadloli)	5.674.200,0 0	5.674.200,0 0	4.027.098,6 8	1.647.101, 32	-	1.647.10 1,32
	Pembang unan Gorong- Gorong Reban (gorong- gorong reban)	7.785.200,0 0	7.785.200,0 0	5.247.698,7 6	2.537.501, 24	-	2.537.501 ,24
Jumlah TA 2021		62.050.400, 00	62.050.400, 00	42.450.245, 10	19.600.15 4,90	-	19.600.15 4,90
TAHUN ANGGARAN 2022							
12	Pembang unan Gorong- gorong + Saluran DAM (gorong- gorong + saluran)	31.558.400, 00	31.558.400, 00	15.807.829, 82	15.750.57 0,18	-	15.750.57 0,18
	Pembang unan Gorong- Gorong jalan Tengah (gorong- gorong jalan tengah)	8.399.800,0 0	8.399.800,0 0	-	8.399.800, 00	-	8.399.800 ,00
Jumlah TA 2022		39.958.200, 00	39.958.200, 00	15.807.829 ,82	24.150.3 70,18	-	24.150.37 0,18

Halaman 136 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN ANGGARAN 2023							
14	Pembukaan Jalan Baru Sidokerso (pembukaan jalan baru SIDOKERSO)	33.607.800,00	33.607.800,00	8.892.668,62	24.715.131,38	13.699.800,00	11.015.331,38
15	Pembukaan Jalan Baru Padangan (pembukaan jalan baru dsn. Padangan)	39.839.200,00	39.839.200,00	5.098.638,53	34.740.561,47	16.751.154,00	17.989.407,47
16	Pembukaan Jalan Baru Tempuran (pembukaan jalan baru dsn. tempuran)	69.215.800,00	69.215.800,00	6.464.905,92	62.750.894,08	11.014.897,00	51.735.997,08
17	Pembangunan Jembatan (Selatan) Tempuran (jembatan punden sawah tempuran)	36.350.000,00	36.350.000,00	20.118.143,90	16.231.856,10	2.211.400,00	14.020.456,10
18	Peningkatan Perkerasan Jalan (hotmix) Desa Banaran Kulon (pengaspalan hotmix jalan desa dsn. banaran)	181.658.700,00	181.658.700,00	146.644.933,47	35.013.766,53	-	35.013.766,53
		360.671.500,00	360.671.500,00	187.219.290,44	173.452.209,56	43.677.251,00	129.774.958,56

Halaman 137 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



19	Pembangunan Pendopo Banaran Kulon (TA.2021 pembangunan balai desa)						
-	Tahun 2021	464.379.659,00	464.379.659,00	-	-	-	-
-	Tahun 2022	167.353.500,00	167.353.500,00	-	-	-	-
-	Tahun 2023	128.364.700,00	128.364.700,00	-	-	-	-
	Jumlah TA 2023	760.097.859,00	760.097.859,00	615.747.337,19	144.350.521,81	-	144.350.521,81
	Total	1.314.449.759,00	1.314.449.759,00	918.644.529,14	395.805.229,86	43.677.251,00	352.127.978,86

- Bahwa ada pengurangan dalam perhitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp43 43.677.251,00 (empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) karena ada temuan dalam audit Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk atas pembangunan yang dilakukan perhitungan dan Pemerintah Desa Banarankulon telah dikembalikan ke Negara dengan menyetorkan ke Rekening Kas Desa Banarankulon. Audit inspektorat disini adalah audit reguler atau audit ketaatan;
- Bahwa standar harga yang digunakan adalah standar harga kabupaten, tidak pada standar harga satuan, kemudian pada SPJ dicocokkan dengan RAB yang terlampir dalam APBDes. Khusus untuk pendopo/balai desa/joglo, RAB yang dibuat oleh Ahli dari Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 28 tahun 2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, kemudian untuk memahami RAB dimaksud, Ahli datang ke lokasi pendopo/rumah joglo dan melakukan observasi fisik. Dari Observasi fisik ini, fisik bangunan ada dan Ahli meminta beberapa penjelasan dari aparat desa setempat, yang saat itu adalah Sekretaris Desa;
- Bahwa dalam perhitungan Ahli disebutkan Rp144.350.521,80 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus dua puluh satu koma delapan rupiah) sedangkan di dalam RAB pada APBDes hanya tertulis volume pekerjaan 1 paket, sedangkan dalam RAB yang tidak rinci tertulis anggaran yang diperlukan adalah Rp1.314.449.759,00 (satu miliar

Halaman 138 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



tiga ratus empat belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);

- Bahwa untuk angka Rp144.350.521,80 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus dua puluh satu koma delapan rupiah), Ahli melakukan perhitungan dengan merupiahkan, dengan cara perhitungan volume dari Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk dikalikan harga satuan dari RAB Desa (untuk upah pekerja). Sedangkan untuk harga kayu jati, Ahli menggunakan harga kayu jati dari Perhutani di wilayah Nganjuk, khususnya daftar harga kayu jati untuk tiang papan;

4. Ahli Iqbal Felisiano, SH, L. LM, dibawah sumpah pada pokoknya memberi pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli didengarkan keterangannya sebagai Ahli sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi atas anggaran Kegiatan Pembangunan Fisik di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk dalam APBDes Tahun Anggaran 2020 s.d 2023;
- Ahli tidak mengenal Terdakwa **MUJIONO Bin WARSONO (Alm** dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam daftar riwayat hidup, Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam berbagai kasus/perkara tindak pidana korupsi antara lain dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan layanan siap siar TVRI, RSUD Hasan Basery Kandangan;
- Bahwa secara harfiah, korupsi menurut Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihakpihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain;

Adapun definisi tindak pidana korupsi tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Artinya definisi tindak pidana korupsi yaitu semua tindak pidana yang diatur baik dalam UU tindak pidana korupsi atau UU diluar UU Tindak Pidana korupsi tetapi mengatur tentang delict tindak pidana korupsi;

Halaman 139 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun bentuk/atau jenis tindak pidana korupsi merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling tidak diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) bentuk yaitu sebagai berikut: Kerugian Keuangan Negara, Suap-Menyuap, Penggelapan dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan; dan Gratifikasi.

- Bahwa Sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) menurut lamintang digunakan untuk menunjukan sifat tidak sah suatu tindakan atau suatu dimaksud menurut J.E. Sahetapy. melawan hukum dalam arti formil, suatu perbuatan dianggap melawan hukum ketika memenuhi semua rumusan delik dari undang-undang (asas legalitas). Di sisi lain menurut ajaran melawan hukum materil, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum ketika perbuatan tersebut melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang, atau dengan kata lain, untuk menjadi melawan hukum harus dilihat tidak hanya dari ketentuan hukum tertulis, tetapi juga nilai-nilai yang dianut di masyarakat Sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) materil sendini dibedakan dalam dua fungsi, yakni melawan hukum materil dalam fungsi positif dan melawan hukum materil dalam fungsi negatif. Berfungsi negatife mengandung arti bahwa, suatu perbuatan dapat hilang sifat melawan hukumnya walaupun secara nyata perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana dan perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa unsur sifat melawan hukum dalam perkara tindak pidana mengandung makna melawan hukum yang luas baik formil maupun materil baik dalam fungsi negatif maupun positif;

Akan tetapi, dalam perkembangan hukumnya penafsiran sifat melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi berubah dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 yang menyatakan sifat melawan hukum dalam UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dimaknai sebagai melawan hukum formil Adapun sifat melawan hukum Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-

Halaman 140 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbeda dengan Pasal 2 ayat (1), dimana sifat melawan hukum pada ketentuan Pasal 3 tidak disebutkan secara jelas dalam ketentuan, akan tetapi tergambar dan dugaan tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan si pembuat pelaku tindak pidana sebagai tindakan melawan hukum. Sehingga perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi harus dimaknai hanya bertentangan dengan peraturan tertulis saja.

- Dalam hukum administrasi setidaknya hanya memberikan pengelompokan tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori 'penyalahgunaan wewenang, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yaitu sebagai berikut:

1. Melampaui wewenang, jika keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mencampuradukan wewenang, jika keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.
3. Bertindak sewenang-wenang, jika keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sehingga untuk menjustifikasi 'penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi merujuk pada tiga kelompok di atas. Adapun 'penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum pidana korupsi tidak ditemukan parameter-parameter yuridis sebagai justifikasi penyalahgunaan wewenang namun dalam praktek peradilan tipikor ditemukan hakim memberikan definisi apa yang dimaksud penyalahgunaan wewenang sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 612 K/Pid. Sus/2020 sebagaimana berikut: "Yang dimaksud penyalahgunaan kewenangan menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Halaman 141 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pemangku jabatan publik yang menggunakan kewenangan tidak sesuai dengan tujuan dari jabatan, menggunakan kewenangan yang melampaui batas kewenangan, menggunakan kewenangan tidak sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, menggunakan kewenangan tidak sesuai ketentuan hukum"

- Bahwa pengertian unsur "setiap orang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dari adalah berbeda. Unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) sifatnya umum, sehingga lebih tepat memasukan orang-perseorangan tersebut secara pribadi karena di dalam rumusan pasal tersebut tidak terdapat ketentuan yang mengisyaratkan setiap orang tersebut memegang suatu jabatan atau kedudukan. Unsur "setiap orang" dalam Pasal 3 sifatnya khusus karena "setiap orang" disini adalah yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan demikian Pasal 3 tersebut mempunyai sifat kekhususan dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), dimana berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generally*, ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum. Serta dalam unsur 'melawan hukum' dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan genus", sedangkan penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 merupakan spesies Penyalahgunaan Wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur 'melawan hukum sebyek deliknya setiap orang;
- Bahwa yang dimaksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi (*het verrijken van zichzelf, andere, of een bedrijf*) dalam pasal 2 adalah bertambahnya atau meningkatnya harta kekayaan berupa uang, harta benda atau asset lainnya, yang ditujukan kepada diri sendiri, orang lain atau korporasi, sedangkan yang dimaksud menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi (*om zich of enn ander waderrechtelijk te bevorderen*) dalam pasal 3 adalah memberikan keuntungan atau manfaat, baik secara materiil maupun non materiil kepada diri sendiri, orang lain atau korporasi.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Kepala Desa" adalah kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, dapat dikatagorikan sebagai pegawai negeri dengan melihat dari sumber penghasilannya yang berasal dari keuangan negara atau bukan. Dalam

Halaman 142 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan:

Pegawai Negeri adalah meliputi:

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan: Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang menjadi inti delik dari Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah akibatnya berupa kerugian keuangan negara.
- Bahwa Kerugian keuangan Negara dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal ini APBDesa adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang (sebagaimana telah saya sebutkan sebelumnya), yang nyata dan pasti jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk yang bersumber dari APBDesa sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik diakibatkan oleh kesengajaan maupun kelalaian. Berdasarkan definisi tersebut terdapat 3 (tiga) unsur kerugian negara, yaitu:
 1. Adanya kekurangan uang, surat berharga atau barang,

Halaman 143 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



2. Kerugian itu harus nyata dan pasti jumlahnya
 3. Kerugian itu harus berasal atau akibat dari perbuatan melawan hukum (sengaja/alpa).
- Bahwa Kerugian negara/daerah/desa pada prinsipnya terjadi pada saat keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari tangan pemerintah/kas negara/daerah/desa, tetapi menurut kenyataan keluar dari tangan pemerintah/kas negara/daerah dengan cara melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan pemerintah/kas negara/daerah/desa adalah kasnya Pemerintah Desa. Atas dasar hal tersebut, kerugian negara/kerugian daerah/desa terjadi pada saat digunakannya uang negara/daerah/desa yang tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana dialokasikan dalam APBDesa. Dengan kata lain, Kerugian negara/daerah/desa pada prinsipnya terjadi pada saat keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari tangan pemerintah/kas negara/daerah/desa, tetapi menurut kenyataan keluar dari tangan pemerintah/kas negara/daerah/desa dengan cara melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang;
 - Kewenangan Kepala Desa merupakan bagian dari Kepala Desa. dalam pasal 26 UU Desa disebutkan Kewenangan Kepala Desa yang pada intinya adalah beberapa point yaitu pengelolaan keuangan desa/operasional;
 - Kesalahan bisa meliputi tidak tahu, lalai, tidak paham. Jika dilakukan oleh anak buah maka anak buah melakukan kesalahan namun sebagai atasan melekat dengan bawahan (mens rea), kesalahan/pertanggungjawaban (schuld) ditambah dengan tindakan bersalah (actus reus);
 - Bahwa didalam hukum pidana dikenal kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa). Kesengajaan dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai maksud, sadar kemungkinan dan sadar kepastian. Apabila kesengajaan dihubungkan dengan teori apa boleh buat, maka menjadi kesengajaan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bisa melakukan pencegahan, tetapi tidak dilakukan;
 - Bahwa Delik pada pasal 2 dan 3 adalah ketentuan pasal 2 bersifat umum dan Pasal 3 bersifat khusus, namun ancaman pidana Pasal 2 lebih berat dari Pasal 3, yang seharusnya adalah ketentuan Pasal 3 lebih berat dari pasal 2. Hal ini pernah diajukan yudisial review ke MK namun tidak mengubah ketentuan ini hingga MA membuat Peraturan MA tentang putusan pidana untuk Pasal 2 maupun Pasal 3 UU Tipikor;

Halaman 144 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- Bahwa Kesalahan tata kelola administrasi adalah dalam ruang lingkup hukum administrasi, sedangkan Tindak Pidana korupsi ini bersinggungan diantara hukum administrasi dan hukum pidana, sehingga ruang lingkup hukum administrasi yang ada unsure kesalahan dan pertanggungjawaban pidana (schuld+mens rea). Misalnya ada kesalahan administrasi yang tidak sengaja dan diakui sehingga masuk dalam aspek hukum administrasi berupa kesalahan pembukuan. Apabila ada kerugian dan dilakukan pengembalian atas kerugian dimaksud masih termasuk dalam aspek hukum administrasi, namun jika tidak dikembalikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, dapat berimplikasi ke hukum pidana. Begitu juga dalam Tipikor, ada perbuatan yang merugikan keuangan Negara, tetapi tidak dikembalikan kerugian Negara dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari dimaksud;
- Bahwa uraian unsur-unsur itu menggambarkan kesalahan di dalam perbuatannya, yang nantinya akan dipertimbangkan Hakim dalam putusannya. Posisi kesalahan diuraikan sendiri/diabsorbsi. Untuk pasal 2 dan 3 UU Tipikor, kesalahan diabsorbsi dalam unsure-unsur pasal dimaksud, sehingga harus ada ketelitian untuk menjelaskan kesalahan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Akuntan Publik NUR SHODIQ dan Rekan, Nomor: 01/2.147/STJ5400/01/1263/1/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan besarnya kerugian keuangan negara dalam penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk oleh Kepala Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2023 adalah sebesar Rp352.127.978.86 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah delapan puluh enam sen);

Menimbang, bahwa Surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti Surat yang sah menuntut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (1) huruf c KUHAP, guna membuktikan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk dan dalam Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa

Halaman 145 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PPKD) sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa menjadi Kepala desa Banarankulon sejak tahun 2017 dari PAW sampai dengan sekarang;
 - Bahwa dasar Terdakwa sebagai Kepala Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk adalah Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/458/K/4.11.012/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2013-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025, sedangkan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk No.188/02/K/411.501.04.2020 tanggal 02 Januari 2020, Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Nomor 188/02/K/411.501.04.2021 tanggal 04 Januari 2021, Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Nomor 188/02/K/411.501.04.2022 tanggal 03 Januari 2022 dan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Nomor 188/02/K/411.501.04.2023 tanggal 02 Januari 2023;
 - Bahwa tugas kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa; melaksanakan pembangunan desa; melakukan pembinaan kemasyarakatan: pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Sedangkan tugas Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah menetapkan kebijakan-kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; menetapkan PTPKD, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa sesuai;
 - Bahwa kegiatan pembangunan fisik yang dianggarkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020, Peraturan Desa Banarankulon Nomor 04 Tahun 2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Halaman 146 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020 maupun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2020 tanggal 12 September 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020 maupun Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2020, beberapa diantaranya adalah:

1. Jembatan selatan Tempuran, dengan pagu anggaran sebesar Rp38.222.700,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
2. Gorong-gorong RT 03 RW 01 II, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
3. Gorong-gorong RT 03 RW 01, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
4. Gorong-gorong punden ke selatan II, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
5. Drainase RT.02 RW 02 Padangan I, dengan pagu anggaran sebesar Rp29.330.600,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);
6. Gorong-gorong RT.02 RW.02 III, dengan pagu anggaran sebesar Rp6.282.600,00 (enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa kegiatan pembangunan fisik yang dianggarkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Banarankulon Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 06 Tahun 2021 tanggal 16 November 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Banarankulon Tahun Anggaran 2021, beberapa diantaranya adalah:
 1. Pavingisasi jalan Pak Fadloli, dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.674.200,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pavingisasi RT.01 RW.01 Pak Lasiman Padangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp12.157.700,00 (dua belas juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
3. Gorong-gorong Reban, dengan pagu anggaran sebesar Rp7.785.200,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
4. Gorong RT Sarto, dengan pagu anggaran sebesar Rp4.538.800,00 (empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
5. Saluran RT Sukarman Mbah Wo Suprpto, dengan pagu anggaran sebesar Rp31.894.500,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
6. Pembangunan balai desa, dengan pagu anggaran sebesar Rp464.379.659,00 (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa kegiatan pembangunan fisik yang dianggarkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2022 tanggal 03 November 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2022, beberapa diantaranya adalah:
 1. Gorong-gorong+Saluran, dengan pagu anggaran sebesar Rp31.558.400,00 (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 2. Gorong-gorong Jalan Tengah, dengan pagu anggaran sebesar Rp8.399.800,00 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 3. Joglo, dengan pagu anggaran sebesar Rp167.353.500,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa kegiatan pembangunan fisik yang dianggarkan dalam Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2023 tanggal 08 Februari 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Desa Banarankulon Nomor 05 Tahun 2023 tanggal 07 November 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Banarankulon Tahun Anggaran 2023, beberapa diantaranya adalah:

Halaman 148 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembukaan Jalan Baru Sidokerso Dsn Banaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp33.607.800,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);
 2. Pembukaan jalan baru dsn Padangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp39.839.200,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
 3. Pembukaan jalan baru Dsn Tempuran, dengan pagu anggaran sebesar Rp69.215.800,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah);
 4. Jembatan punden sawah tempuran, dengan pagu anggaran sebesar Rp36.350.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Pengaspalan hotmix jalan desa Dsn. Banaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp181.658.700,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
 6. Pendopo/Joglo, dengan pagu anggaran sebesar Rp128.364.700,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa kegiatan pembangunan fisik yang dianggarkan dalam APBDDes itu merupakan usulan dari warga masyarakat yang ditampung oleh desa dalam Musyawarah Desa;
 - Bahwa sehubungan dengan kegiatan pembangunan pendopo/balai desa/joglo, Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat saat perencanaan dengan RAB yang dibuat setelah bangunan jadi adalah berbeda, dan nilai anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan dimaksud adalah Rp1.131.598.900,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah). Bahwa RAB yang dibuat saat perencanaan hanyalah melakukan perhitungan harga secara garis besar karena masukan dari teman-teman perangkat, karena kebocoran pendopo yang lama dan sulitnya menjual kayu dari sisa pendopo lama hingga sulitnya mencari kayu untuk pembangunan pendopo yang baru. Asal mula dari munculnya kegiatan pembangunan pendopo adalah adanya kesepakatan dalam Musyawarah Dusun (Musdus) tentang perlunya pembangunan pendopo dengan membongkar pendopo lama dan membangun pendopo baru karena pendopo lama kayunya sudah lapuk dan sering bocor saat hujan turun serta untuk melindungi anak PAUD yang biasa jadi tempat santai mereka, kemudian dalam rapat musyawarah desa (Musdes), usulan ini disetujui oleh BPD hingga Terdakwa membuat RAB

Halaman 149 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



secara garis besar saja dan RAB ini menjadi dokumen perencanaan untuk pengusulan pembangunan ini dalam APBDes, selanjutnya karena ada temuan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk mengenai kegiatan pembangunan pendopo/balai desa/joglo ini berupa adanya pencairan tanpa ada RAB, pada tahun 2024, Terdakwa meminta bantuan PARTONO selaku kontraktor dan Kepala Desa Paron, hingga akhirnya Terdakwa meminta bantuan Saksi MUS EDI untuk membuat RAB atas bangunan yang sudah jadi dengan membayar jasanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa UD Andita jaya adalah usaha meubelair milik Terdakwa yang menjual kayu dan meubelair. Terdakwa menggunakan UD miliknya untuk membeli material bangunan untuk pendopo, berupa kayu-kayu dengan berbagai ukuran. Lokasi UD Andita Jaya adalah di rumah Terdakwa, tepatnya dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa RAB yang dibuat saat perencanaan pembangunan pendopo, yang menjadi dasar dalam penganggaran dalam APBDes dalam beberapa tahun anggaran, ada pencairan pada tahun 2021, 2022 dan 2023, meskipun pekerjaan pembangunan pendopo telah selesai pada tahun 2022;
- Bahwa untuk material bangunan dan tukang berasal dari Terdakwa dan Terdakwa yang melakukan pembayaran atas belanja material bangunan dan atas ongkos tukang. Terdakwa melakukannya agar pembangunan selesai sesuai dengan penilaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan seluruh kerugian keuangan Negara yang telah diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil audit kerugian keuangan Negara sebesar Rp352.128.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pernah ada audit dari Inspektorat yang menyebutkan pembangunan pendopo yang dianggarkan dari Pendapatan Asli Desa (PAD) pada 3 (tiga) tahun anggaran;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui atas siapa yang membuat Nota-nota untuk bukti dukung SPJ atas pencairan anggaran untuk pembangunan pendopo/balai desa/joglo;
- Bahwa pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diajukan oleh DARMAJI dan pencairannya disesuaikan dengan kebutuhan para pelaksana kegiatan;
- Bahwa setiap tahun ada audit rutin dari inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Terdakwa selalu melaksanakan hasil audit seperti perlunya

Halaman 150 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian anggaran dalam bidang pembangunan karena ada kekurangan secara administrasi, kemudian Terdakwa menyetorkan kembali anggaran sesuai dengan hasil audit dimaksud. Dari tahun anggaran 2020 s.d 2023, Inspektorat tidak melakukan audit rutin untuk tahun 2022;

- Bahwa uang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara berasal dari pinjam ke saudara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana uang yang Terdakwa peroleh dari hasil perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kerugian desa karena Terdakwa mempunyai usaha kayu beserta meubelair dan bibit bawang merah;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, yaitu 1 (satu) istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa mengakui menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pekerjaan Rehab Joglo Desa Banarankulon. Kecamatan Bagor. Kabupaten Nganjuk;
2. 1 (satu) Bundel Asli Laporan hasil Inventarisasi (LHI) Aset Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk berupa tanah;
3. 1 (satu) Bundel Asli Laporan hasil Inventarisasi (LHI) Aset Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk berupa bangunan;
4. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan PKTD tahun 2023 Normalisasi Saluran Sawah Bengkok Tahun Anggaran 2023 Sumber Dana Desa. Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
5. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Jalan Tengah Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
6. 1 (satu) Bundel Asli Nota pembuatan Gebyok Pendopo Desa. Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
7. 1 (satu) Bundel Asli Notulen dan dokumentasi Rapat Pembahasan APBDesa TA 2020 (Joglo) hari Selasa tanggal 3 Maret 2020;
8. 1 (satu) Bendel Copy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
9. 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDes Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;

Halaman 151 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Bendel Asli Daftar Penerimaan Upah PKTD Perataan Uruk Dusun Padangan Tahun Anggaran 2023 Pencairan DD Tahap II Tanggal 28 November 2023;
11. 1 (satu) Bendel Asli Surat Perintah Tugas Nomor 140/1947/411.501.20/2024 Tanggal 21 November 2024 Tentang Mengerjakan dan Melengkapi SPJ Tahun Anggaran 2023 di Bidang Pemerintahan;
12. 1 (satu) Bendel Copy Penegasan Masalah Hasil Audit Ketaatan pada Desa Buduran Desa Sugihwaras. Desa Girirejo dan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Nomor X.700/231/411.501/2024 tanggal 22 April 2024;
13. 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023;
14. 1 (satu) Bendel Copy Peraturan Kepala Desa Banarankulon Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023;
15. 1 (satu) Bendel Copy Peraturan Desa Banarankulon Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Tahun Anggaran 2023;
16. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pekerjaan Peningkatan Perkerasan Jalan Desa Banarankulon T.A 2023;
17. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Joglo dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0153/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
18. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembukaan Jalan Baru Sidokerso dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0115/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
19. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembukaan Jalan Baru Padangan dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0054/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
20. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembukaan Jalan Baru Tempuran dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0116/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
21. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Jembatan Tempuran dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor

Halaman 152 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0056/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
22. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Saluran Lungurjaya dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0117/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
23. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dukungan Penyelenggaraan PAUD dan TK dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0073/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
24. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Kader Kelas Bumil I Tahun Anggaran 2023;
25. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Tenaga Pembantu Bidan Tahun Anggaran 2023;
26. 1 (satu) bendel Asli Absensi Posyandu Kejora Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
27. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Kader Posyandu Balita Dahlia Dusun Banaran Desa Banarankulon Kecamatan Bagor;
28. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Kader Kelas Bumil II Tahun Anggaran 2023;
29. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penyelenggaraan Posyandu dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0051/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023;
30. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0052/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023;
31. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Kader Posbindu I Tahun Anggaran 2023;
32. 1 (satu) bendel Asli Lampiran Daftar Penerimaan Honor Kader Posbindu I Tahun Anggaran 2023;
33. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Kader Posbindu II Tahun Anggaran 2023;
34. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Kader Posyandu Lansia II Tahun Anggaran 2023;

Halaman 153 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Posyandu Jasmine Dusun Padangan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
36. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Kader Posyandu IV Tahun Anggaran 2023;
37. 1 (satu) bendel Asli Absensi Posyandu Lansia Sehat Ceria Tahun Anggaran 2023;
38. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Kader Posyandu V Tahun Anggaran 2023;
39. 1 (satu) Bendel Copy bukti Pengembalian Pemerintah Desa Banarankulon ke Rekening Kas Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
40. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0151/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan pengisian perangkat desa pad tanggal 27 Desember 2023;
41. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0008/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan BDT tanggal 17 Maret 2023;
42. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0011/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan MUSDUS PEMBUKAAN JALAN BARU tanggal 17 Maret 2023;
43. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0031/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan BOP BPD tanggal 30 Maret 2023;
44. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0033/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan FORBINDES tanggal 30 Maret 2023;
45. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0095/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan forbides tanggal 23 Oktober 2023;
46. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0079/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan BOP pemdes tanggal 10 Oktober 2023;
47. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0149/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan tunjangan tambahan kades perades tanggal 21 Desember 2023;

Halaman 154 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0130/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan SILTAP KADES tanggal 27 November 2023;
49. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0065/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan insentif dan operasional rt rw tanggal 13 September 2023;
50. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0069/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan penyusunan RKPDes tanggal 10 Oktober 2023;
51. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0095/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan forbindes tanggal 23 Oktober 2023;
52. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0082/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan jaminan kesehatan rtrw tanggal 10 Oktober 2023;
53. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0094/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan operasional rt rw tanggal 23 Oktober 2023;
54. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0077/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan bop pemdes tanggal 17 April 2023;
55. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0091/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan BOP pemdes tanggal 23 Oktober 2023;
56. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0154/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan tanggal 27 November 2023;
57. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0093/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan bop bpd tanggal 23 Oktober 2023;
58. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0072/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan geometri batas desa tanggal 10 Oktober 2023;
59. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0081/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan operasional BPD tanggal 10 Oktober 2023

Halaman 155 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0152/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan perubahan sotk tanggal 27 Desember 2023;
61. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0029/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan BOP PEMDES tanggal 30 Oktober 2023;
62. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0066/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan ac kantor tanggal 13 September 2023;
63. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0155/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan laptop tanggal 27 November 2023;
64. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0104/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan sdgs tanggal 27 November 2023;
65. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0157/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan gebyok tanggal 22 Desember 2023;
66. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0007/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan PROFIL DESA tanggal 17 Maret 2023;
67. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0009/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan MUSDUS tanggal 17 Maret 2023;
68. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0106/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan PAPBDES tanggal 27 November 2023;
69. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0028/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan JAMINAN SOSIAL tanggal 30 Maret 2023;
70. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0135/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan bop bpd tanggal 27 November 2023;
71. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0092/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan tunjangan BPD tanggal 23 Oktober 2023;

Halaman 156 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0134/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan tunjangan bpd tanggal 27 November 2023;
73. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0030/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan TUNJANGAN BPD tanggal 30 Maret 2023;
74. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0088/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan siltap kades tanggal 23 Oktober 2023;
75. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0062/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan UPAH PUNGUT PAJAK tanggal 04 Juli 2023;
76. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0039/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan musdes tanggal 16 Juni 2023;
77. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0026/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan SILTAP KADES tanggal 30 Maret 2023;
78. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0108/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan PENILAIAN ASET DESA tanggal 27 November 2023;
79. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0139/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan honor staf desa tanggal 27 November 2023;
80. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0150/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan tunjangan staf desa tanggal 27 Desember 2023;
81. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0083/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan printer tanggal 10 Oktober 2023;
82. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0146/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan upah pungut pbb tanggal 21 Desember 2023;
83. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0040/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan musrenbang tanggal 16 Juni 2023;

Halaman 157 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0010/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan MUSDESUS tanggal 17 Maret 2023;
85. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0032/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan BPJS RT RW tanggal 30 Maret 2023;
86. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0013/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan MUSDES PERUBAHAN SOTK tanggal 17 Maret 2023;
87. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Lelang Tanah Kas Desa Banarankulon tahun 2023;
88. 1 (satu) bendel Copy Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/03/K/411.501.04.2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023 Kepala Desa Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
89. 1 (satu) bendel Copy Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/17/k/411.501.20/2023 tanggal 16 Maret 2023 tentang Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
90. 1 (satu) lembar Copy Bukti Pengembalian Belanja/Pembiayaan Nomor 0034/TBP/14.2020/2023 tanggal 28 Desember 2023 senilai Rp 1.050.000.00 sebagai Obyek Belanja/Pembiayaan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat lainnya;
91. 1 (satu) lembar Copy Bukti Pengembalian Belanja/Pembiayaan Nomor 0028/TBP/14.2020/2023 tanggal 27 November 2023 senilai Rp155.064.00 sebagai Obyek Belanja/Pembiayaan Belanja Tidak Terduga Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
92. 1 (satu) lembar Copy Bukti Pengembalian Belanja/Pembiayaan Nomor 0025/TBP/14.2020/2023 tanggal 27 November 2023 senilai Rp2.500.000.00 untuk kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilasanakan oleh Pemdes);
93. 1 (satu) lembar Copy Bukti Pengembalian Belanja/Pembiayaan Nomor 0030/TBP/14.2020/2023 tanggal 27 November 2023 senilai Rp228.104.00 sebagai Obyek Belanja/Pembiayaan Jaminan Kesehatan Perangkat Desa;
94. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023 Nomor 0067/SPP/14.2020/2023 senilai Rp 10.200.000.00 tentang kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak tanggal 14 September 2023;

Halaman 158 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023 Nomor 0021/SPP/14.2020/2023 senilai Rp 30.600.000.00 tentang kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak tanggal 17 Maret 2023;
96. 1 (satu) bendel Asli Laporan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2023 (Januari sampai dengan Desember)
97. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023 dari tanggal 30 Maret 2023 Nomor 0022/SPP/14.2020/2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 Nomor 0147/SPP/14.2020/2023 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
98. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023 dari tanggal 30 Maret 2023 Nomor 0034/SPP/14.2020/2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 Nomor 0121/SPP/14.2020/2023 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
99. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023 dari tanggal 30 Maret 2023 Nomor 0025/SPP/14.2020/2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 Nomor 0127/SPP/14.2020/2023 Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
100. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023 dari tanggal 30 Maret 2023 Nomor 0024/SPP/14.2020/2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 Nomor 0123/SPP/14.2020/2023 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
101. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023 dari tanggal 27 November 2023 Nomor 0125/SPP/14.2020/2023 Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
102. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023 dari tanggal 30 Maret 2023 Nomor 0035/SPP/14.2020/2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 Nomor 0122/SPP/14.2020/2023 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
103. 1 (satu) Bundel Asli Penegasan Masalah Hasil Audit Ketaatan pada Desa Banarankulon. Kecamatan Bagor Nomor X.700/231/411.501/2024 tanggal 22 April 2024;
104. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 3 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Halaman 159 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) Bundel Asli Penegasan Masalah Hasil Audit Khusus pada Desa Banarankulon. Kecamatan Bagor Nomor X.700/641/411.501/2023 tanggal 26 Juli 2023;
106. 1 (satu) Bundel Asli Penegasan Masalah Hasil Audit Ketaatan pada Desa Banarankulon. Kecamatan Bagor Nomor X.700/535/411.501/2022 tanggal 5 September 2022;
107. 1 (satu) Bundel Asli Pengantar Pencairan Dana Desa Tahun 2023 Desa Banarankulon Kecamatan Bagor;
108. 3 (tiga) Bundel Copy Pengantar Pencairan Dana Desa Tahun 2022 Desa Banarankulon Kecamatan Bagor;
109. 1 (satu) Lembar Asli Catatan tangan Pengeluaran Kegiatan Politur Kayu;
110. 3 (tiga) lembar Asli Contoh nota yang sudah distempel/Cap stempel asli toko Mulur;
111. 1 (satu) Bendel Nota Asli dibubuhi cap/ stempel Asli Cv. Arista Nada Nganjuk;
112. 1 (satu) Lembar Nota Asli dibubuhi cap/ stempel Asli TOKO "SUMBER DADI";
113. 1 (satu) Bendel Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehab Joglo Balai Desa Banarankulon. Kecamatan Bagor. Kabupaten Nganjuk Terbilang satu milyar seratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah;
114. 1 (satu) Lembar Nota Asli dibubuhi cap/ stempel Asli UD. SUMBER DADI Ds. Kutorejo-Bagor-Nganjuk;
115. 1 (satu) Lembar Nota Asli dibubuhi cap/ stempel Asli Galangan Pasir Perjuangan. Ds Gandu-Bagor-Nganjuk;
116. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 632/4289/5BM/411.313/2023 tanggal 25 Juli 2023 Paket Pengadaan: Pemeliharaan Rutin Gorong-Gorong Kec. Rejoso (Rebawil) Lokasi Kec.Rejoso, Bagor, Wilangan;
117. 1 (satu) Bundel Copy Laporan TranSaksi Pinjaman Kepada Mujiono No. Rekening 005601502453152 Nama Produk KMK Tangguh Co Tetap Ritel. Plafond 2.000.000.000,00 Tanggal Laporan 02/12/24 Periode TranSaksi 01/01/19-02/12/24;
118. 1 (satu) Bundel Copy Laporan TranSaksi Pinjaman Kepada Mujiono No. Rekening 005601502453152 Nama Produk KMK Tangguh Co Tetap. Plafond 500.000.000,00 Tanggal Laporan 02/12/24 Periode TranSaksi 01/01/19-02/12/24;

Halaman 160 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) Bundel Copy Rekening Koran periode 1/01/17 - 31/12/18 atas nama Mujiono No. Rekening 5601502453152;
120. 1 (satu) bendel Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 2607 atas nama Mujiono yang diterbitkan Tanggal 14 Oktober 2011;
121. 1 (satu) bendel Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 628 atas nama Sugiyarti yang diterbitkan Tanggal 28 Oktober 1987;
122. 1 (satu) bendel Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 2611 atas nama Jainem yang diterbitkan Tanggal 04 Oktober 2011;
123. 1 (satu) bendel Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 3682 atas nama Sugiharti yang diterbitkan Tanggal 08 Maret 2019;
124. 1 (satu) bendel Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 624 atas nama Sugiharti yang diterbitkan Tanggal 20 Agustus 1993;
125. 1 (satu) bendel Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 3050 atas nama Mujiono yang diterbitkan Tanggal 01 Agustus 2018;
126. 1 (satu) bendel Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 2561 atas nama Sugiharti yang diterbitkan Tanggal 09 Maret 2011;
127. 1 (satu) bendel Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 2562 atas nama Sugiharti yang diterbitkan Tanggal 09 Maret 2011;
128. 1 (satu) bendel Copy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Nomor Induk Berusaha 1612220017471. Kode KBLI 16101. Judul KBLI Industri Penggajian Kayu. Lokasi Usaha UD ANDITA JAYA DUSUN BANARANKULON;
129. 1 (satu) buah stemple palsu CV. Arista Nada Nganjuk;
130. Uang Tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
131. Uang Tunai sebesar Rp52.128.000,00 (lima puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
132. Uang Tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan serta ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa di depan persidangan, dan yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dan relefan dalam berita acara persidangan, diambil alih dan dianggap termuat serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 161 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, Ahli, Surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa MUJIONO Bin WARSONO (Alm), selaku Kepala Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/458/K/4.11.012/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2013-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025;
2. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2023;
3. Bahwa Terdakwa melaksanakan beberapa kegiatan pembangunan fisik yang dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2023;

Untuk Tahun Anggaran 2020:

1. Jembatan selatan Tempuran, dengan pagu anggaran sebesar Rp38.222.700,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
2. Gorong-gorong RT 03 RW 01 II, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
3. Gorong-gorong RT 03 RW 01, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah)
4. Gorong-gorong punden ke selatan II, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
5. Drainase RT.02 RW 02 Padangan I, dengan pagu anggaran sebesar Rp29.330.600,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);
6. Gorong-gorong RT.02 RW.02 III, dengan pagu anggaran sebesar Rp6.282.600,00 (enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Untuk Tahun Anggaran 2021:

Halaman 162 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pavingisasi jalan Pak Fadli, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.674.200,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
2. Pavingisasi RT.01 RW.01 Pak Lasiman Padangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp12.157.700,00 (dua belas juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
3. Gorong-gorong Reban, dengan pagu anggaran sebesar Rp7.785.200,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
4. Gorong RT Sarto, dengan pagu anggaran sebesar Rp4.538.800,00 (empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
5. Saluran RT Sukarman Mbah Wo Suprpto, dengan pagu anggaran sebesar Rp31.894.500,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
6. Pembangunan balai desa, dengan pagu anggaran sebesar Rp464.379.659,00 (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);

Untuk Tahun Anggaran 2022:

1. Gorong-gorong + Saluran, dengan pagu anggaran sebesar Rp31.558.400,00 (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
2. Gorong-gorong Jalan Tengah, dengan pagu anggaran sebesar Rp8.399.800,00 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
3. Joglo, dengan pagu anggaran sebesar Rp167.353.500,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Untuk Tahun Anggaran 2023:

1. Pembukaan Jalan Baru Sidokerso Dsn Banaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp33.607.800,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);
2. Pembukaan jalan baru dsn Padangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp39.839.200,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);
3. Pembukaan jalan baru Dsn Tempuran, dengan pagu anggaran sebesar Rp69.215.800,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah);
4. Jembatan punden sawah tempuran, dengan pagu anggaran sebesar Rp36.350.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 163 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



5. Pengaspalan hotmix jalan desa Dsn. Banaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp181.658.700,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
6. Pendopo/Joglo, dengan pagu anggaran sebesar Rp128.364.700,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
4. Bahwa setiap mengetahui dana transfer dari Pusat ke Rekening Kas Desa Banarankulon melalui pemberitahuan dari Kecamatan Bagor atau dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Nganjuk, Pejabat Pengelola Keuangan Desa di Desa Banarankulon mengadakan rapat untuk membahas anggaran mana saja yang dapat dicairkan untuk melaksanakan kegiatan yang sebagaimana disebutkan dalam APBDes, hingga untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik pada tahun anggaran, Pelaksana Kegiatan (PK) bidang pembangunan mengajukan Surat Permintaan Anggaran (SPP) dan setelah SPP ditandatangani oleh PK Bidang Pembangunan, diverifikasi oleh Saksi Sumadi selaku Sekretaris Desa dan disetujui oleh Terdakwa hingga akhirnya SPP dimintakan rekomendasi pencairan anggaran di Kecamatan Bagor dan setelah Camat Bagor menerbitkan Surat Pengantar Pencairan anggaran sesuai SPP, Terdakwa bersama Bendahara Desa mencairkan anggaran dimaksud di Bank Jatim dan setelah melakukan pencairan anggaran, Terdakwa meminta pencairan untuk pembangunan fisik dari Saksi Bendahara Desa hingga Bendahara Desa memberikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik kepada Terdakwa di Kantor Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
5. Bahwa besarnya Anggaran yang diterima Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik tahun 2020 adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk kegiatan Pembangunan Jembatan selatan Tempuran adalah SPP No.0061/SPP.14.2020/2020 tanggal 23 April 2020 sebesar Rp38.222.700,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
 - 2) Untuk kegiatan Pembangunan Drainase RT.02 RW 02 Padangan I adalah SPP No.0062/SPP.14.2020/2020 tanggal 23 April 2020 sebesar Rp29.330.600,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);
 - 3) Untuk kegiatan pembangunan Gorong-gorong RT.02 RW.02 III adalah SPP No.0063/SPP.14.2020/2020 tanggal 23 April 2020 sebesar

Halaman 164 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp6.282.600,00 (enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- 4) Untuk kegiatan Pembangunan Gorong-gorong RT 03 RW 01 adalah SPP No.0125/SPP.14.2020/2020 tanggal 26 Agustus 2020 sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
 - 5) Untuk kegiatan Pembangunan Gorong-gorong RT 03 RW 01 II adalah SPP No.0126/SPP.14.2020/2020 tanggal 26 Agustus 2020 sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
 - 6) Untuk kegiatan Pembangunan Gorong-gorong punden ke selatan II adalah SPP No.0257/SPP.14.2020/2020 tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
6. Bahwa besarnya Anggaran yang diterima Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik tahun 2021 adalah sebagai berikut:
- 1) Untuk kegiatan Pavingisasi jalan Pak Fadli adalah SPP No.0022/SPP.14.2020/2021 tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp5.674.200,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
 - 2) Untuk kegiatan Pavingisasi RT.01 RW.01 Pak Lasiman Padangan adalah SPP No.0024/SPP.14.2020/2021 tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp12.157.700,00 (dua belas juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
 - 3) Untuk kegiatan pembangunan Gorong RT Sarto adalah SPP No.0030/SPP.14.2020/2021 tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp4.538.800,00 (empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 - 4) Untuk kegiatan pembangunan Saluran RT Sukarman Mbah Wo Suprpto adalah SPP No.0073/SPP.14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp31.894.500,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - 5) Untuk kegiatan pembangunan Gorong-gorong Reban adalah SPP No.0075/SPP.14.2020/2020 tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp7.785.200,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Halaman 165 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Untuk kegiatan pembangunan Pembangunan balai desa/pendopo/joglo adalah SPP No.0139/SPP.14.2020/2021 tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp464.379.659,00 (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);
7. Bahwa besarnya Anggaran yang diterima Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik tahun 2022 adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk kegiatan pembangunan Gorong-gorong + Saluran adalah SPP No.0049/SPP.14.2020/2022 tanggal 21 November 2022 sebesar Rp31.558.400,00 (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 - 2) Untuk kegiatan pembangunan Gorong-gorong Jalan Tengah adalah SPP No.0104/SPP.14.2020/2022 tanggal 23 November 2022 sebesar Rp8.399.800,00 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 - 3) Untuk kegiatan pembangunan Joglo adalah SPP No.0105/SPP.14.2020/2022 tanggal 23 November 2022 sebesar Rp167.353.500,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
8. Bahwa besarnya Anggaran yang diterima Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik tahun 2023 adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk kegiatan Pengaspalan hotmix jalan desa Dsn. Banaran adalah SPP No.0019/SPP.14.2020/2023 tanggal 17 Maret 2023 sebesar Rp114.882.100,00 (seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah);
 - 2) Untuk kegiatan Pengaspalan hotmix jalan desa Dsn. Banaran adalah SPP No.0053/SPP.14.2020/2023 tanggal 16 Juni 2023 sebesar Rp66.776.600,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah);
 - 3) Untuk kegiatan Pembukaan jalan baru dsn Padangan adalah SPP No.0054/SPP.14.2020/2023 tanggal 16 Juni 2023 sebesar Rp 39.839.200,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
 - 4) Untuk kegiatan Pembangunan Jembatan punden sawah tempuran adalah SPP No.0056/SPP.14.2020/2023 tanggal 16 Juni 2023 sebesar Rp36.350.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 166 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



- 5) Untuk kegiatan Pembukaan Jalan Baru Sidokerso adalah SPP No.0115/SPP.14.2020/2023 tanggal 27 November 2023 sebesar Rp33.607.800,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- 6) Untuk kegiatan Pembukaan jalan baru Dsn Tempuran adalah SPP No.0116/SPP.14.2020/2023 tanggal 27 November 2023 sebesar Rp69.215.800,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah);
- 7) Untuk kegiatan pembangunan Pendopo/Joglo adalah SPP No.0142/SPP.14.2020/2023 tanggal 27 November 2023 sebesar 43.547.500,00 (empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 8) Untuk kegiatan pembangunan Pendopo/Joglo adalah SPP No.0153/SPP.14.2020/2023 tanggal 27 Desember 2023, sebesar Rp84.817.200,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);
9. Bahwa Terdakwa melakukan pembelanjaan bahan material sendiri dengan melakukan pembelanjaan dengan perkiraan sendiri, mencari pekerja dari desa setempat untuk melaksanakan. Setelah kegiatan pembangunan selesai, terdapat perbedaan antara material yang disebutkan dalam RAB dengan dalam pelaksanaan pembangunan. Khusus untuk gorong-gorong atau drainase, Terdakwa menggunakan batu bata sedangkan dalam RAB menggunakan batu merah, padahal kualitas batu belah lebih bagus dari batu merah untuk pembangunan, serta harga batu belah lebih mahal dari batu merah. Setelah Terdakwa memperkirakan pekerjaan pembangunan fisik selesai, Terdakwa meminta kepada PK Bidang Pembangunan untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan pagu anggaran yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga PK Bidang Pembangunan membuat nota/kuitansi dan daftar pekerja sendiri tanpa memperhatikan keadaan yang sebenarnya, hingga ada nota yang dibuat dengan menggunakan cap stempel toko yang ada di kantor desa, yang berbeda dengan cap stempel toko yang sebenarnya;
10. Bahwa pembangunan pendopo/balai desa/joglo, bermula ada usulan adanya pembangunan pendopo/balai desa/joglo untuk tahun 2021, Terdakwa membuat daftar perkiraan dari material bangunan yang diperlukan tanpa ada perincian yang jelas atau detail, yang dijadikan

Halaman 167 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



sebagai RAB, sehingga dari daftar dimaksud diketahui anggaran yang diperlukan untuk pembangunan ini adalah sebesar Rp1.131.598.900,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan dalam musyawarah perencanaan desa, karena anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan ini besar dan bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) yang setiap tahunnya kecil, penganggaran untuk pembangunan ini dilaksanakan dalam beberapa tahun anggaran (*multi years*);

11. Bahwa pada tahun anggaran 2021 Terdakwa melakukan pembelanjaan bahan material sendiri dengan melakukan pembelanjaan dengan perkiraan sendiri serta mencari pekerja untuk melaksanakan yang diantaranya adalah Saksi Hadi Muryono, dan Saksi Margo Santoso. Terdakwa meminta pekerjaanya untuk mengerjakannya dengan sistem borongan dan Terdakwa membayar para pekerjaanya sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta) lalu kegiatan pembangunan belum selesai dan akan dikerjakan lagi setelah cairnya anggaran dari APB Desa tahun anggaran 2022. Untuk pembangunan pendopo/balai desa/joglo, Terdakwa melakukan pembelanjaan bahan material sendiri dengan melakukan pembelanjaan dengan perkiraan sendiri, bahkan ada menggunakan anggaran sendiri sebagai talangan dan dengan pekerja yang pembayarannya dilakukan secara borongan akhirnya sekira bulan Juni 2022, bangunan pendopo/balai desa/joglo dimaksud selesai, lalu ada pencairan anggaran untuk pembangunan ini pada tahun 2023 walaupun bangunan sudah selesai, yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas anggaran pribadi Terdakwa yang menjadi talangan untuk belanja material bangunan. Terdakwa melakukan pembelian material bangunan berupa kayu berbagai ukuran di UD. Andita Jaya milik Terdakwa, yang memperdagangkan kayu dan meubelair;

12. Bahwa untuk kegiatan Pengaspalan hotmix jalan desa Dsn. Banaran, Terdakwa menghubungi kenalannya, yaitu Saksi Dodik Prasetyo selaku pemilik/Direktur CV Karya Nusantara Sejati, yang bergerak dalam usaha kontruksi maupun penjualan material dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Dodik Prasetyo, Terdakwa meminta secara lisan (tanpa kontrak) kepada Saksi Dodik Prasetyo untuk mengerjakan Pengaspalan hotmix jalan desa Dsn. Banaran, lalu Terdakwa juga menyerahkan RAB atas kegiatan Pengaspalan hotmix jalan desa Dsn. Banaran dan beberapa hari kemudian, Saksi Dodik Prasetyo melaksanakan kegiatan dimaksud

Halaman 168 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



hingga pekerjaan dimaksud selesai dalam jangka waktu sekitar 6 (enam) hari, selanjutnya setelah pekerjaan Pengaspalan hotmix jalan desa Dsn. Banaran selesai, Terdakwa membayar pelaksanaan pekerjaan dimaksud kepada Saksi Dodik Prasetyo sebesar Rp161.597.900,00 (seratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dan sisa anggaran atas pelaksanaan kegiatan dimaksud, disimpan oleh Terdakwa;

13. Bahwa berdasarkan Perhitungan nilai pekerjaan rekonstruksi oleh Tenaga Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nganjuk atas kegiatan desa dari tahun 2020 s/d 2023 diperoleh selisih kurang nilai pekerjaan sebesar Rp352.127.978.86 yang sebagai nilai kerugian keuangan desa antara lain sebagai berikut:

1. Untuk kegiatan pembangunan fisik tahun 2020 terdapat selisih kurang sebesar Rp34.251.973,41 (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah koma empat puluh satu sen);
2. Untuk kegiatan pembangunan fisik tahun 2021 terdapat selisih kurang sebesar Rp19.600.154,90 (sembilan belas juta enam ratus ribu seratus lima puluh empat rupiah koma sembilan puluh sen);
3. Untuk kegiatan pembangunan fisik tahun 2022 terdapat selisih kurang sebesar Rp24.150.370,18 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah koma delapan belas sen);
4. Untuk kegiatan pembangunan fisik tahun 2023 terdapat selisih kurang sebesar Rp173.452.209,56 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah koma lima puluh enam sen);
5. Untuk Pembangunan Pendopo Banaran Kulon (TA.2021 pembangunan balai desa) terdapat selisih kurang sebesar Rp144.350.521,81 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah koma delapan puluh satu sen);

14. Bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk melakukan audit ketaatan di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk pada bulan Januari 2024 hingga Terdakwa menerima Surat Camat Bagor No.x.700/231/411.501/2024 tanggal 22 April 2024 tentang Penegasan Masalah Hasil Audit Ketaatan pada Desa Buduran, Desa Sugihwaras, Desa Girirejo, dan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor, dan dalam surat



dimaksud terdapat temuan atas Desa Banarankulon yang diantaranya adalah:

- 1) Terdapat selisih kurang volume pekerjaan fisik infrastruktur dengan membandingkan harga menurut SPJ dengan harga menurut survey atas kegiatan Pembangunan Jalan Baru Sidorekso sebesar Rp13.699.800,00 (tiga belas juta enam ratus Sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- 2) Terdapat selisih kurang volume pekerjaan fisik infrastruktur dengan membandingkan harga menurut SPJ dengan harga menurut survey atas kegiatan Pembangunan Jalan Baru Padangan sebesar Rp16.751.154,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh empat rupiah);
- 3) Terdapat selisih kurang volume pekerjaan fisik infrastruktur dengan membandingkan harga menurut SPJ dengan harga menurut survey atas kegiatan Pembangunan Jalan Baru Tempuran sebesar Rp11.014.897,00 (sebelas juta empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- 4) Terdapat selisih kurang volume pekerjaan fisik infrastruktur dengan membandingkan harga menurut SPJ dengan harga menurut survey atas kegiatan Pembangunan Jembatan Tempuran sebesar Rp 2.211.400,00 (dua juta dua ratus sebelas ribu empat ratus rupiah);
- 5) Pada pekerjaan pembangunan joglo/Balai Desa Banarankulon tidak dapat dilakukan perhitungan kewajaran harga dikarenakan saat dilakukan audit tidak terdapat RAB, serta pekerjaan merupakan lanjutan pembangunan dari Tahun Anggaran 2022 sehingga tidak diketahui MC0 dan MC100;

15. Bahwa Terdakwa meminta Saksi Marwoto selaku Bendahara Desa melakukan penyetoran kembali atas selisih kurang volume pekerjaan fisik infrastruktur ke Rekening Kas Desa Banarankulon sebesar Rp43.677.251,00 (empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) karena telah dilakukan pengembalian ke negara dengan menyetorkan ke Rekening Kas Desa Banarankulon;

16. Bahwa Terdakwa meminta bantuan Saksi Mus Edy Saputro untuk pembuatan RAB atas pembangunan pendopo/balai desa/joglo, meskipun bangunan pendopo/joglo menurut perkiraan Terdakwa adalah sudah jadi dan untuk pembuatan RAB dimaksud, Terdakwa memberikan data/informasi perincian harga upah pekerja dan bahan bangunan,

Halaman 170 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



kemudian Terdakwa meminta dalam RAB disebutkan nilai pembangunan sebesar Rp1.131.598.900,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan sembilan ratus rupiah) dan dituliskan tahun pembuatannya adalah 2021;

17. Bahwa perbuatan Terdakwa **MUJIONO Bin WARSONO (Alm)** bertentangan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 29 huruf a, b, c, f:

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum.
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

Pasal 81 ayat (1):

Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 91:

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 94:

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 118 ayat (7):

RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 51 ayat (2):

Halaman 171 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

4. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2 ayat (1), (3), (5):

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(3) Asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa”

(5) Asas tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

18. Bahwa Perbuatan Terdakwa mempergunakan anggaran hasil pencairan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pekerjaan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Pendapatan Asli Desa (PAD), kemudian Terdakwa kelola sendiri tanpa menyerahkannya kepada Pelaksana Kegiatan (PK) serta tidak digunakan untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2020 s.d Tahun Anggaran 2023 hingga sisa anggaran dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp352.127.978.86 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan koma delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Akuntan Publik NUR SHODIQ dan Rekan, Nomor: 01/2.147/STJ5400/01/1263/1/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024;

19. Bahwa Terdakwa ada menipiskan uang pengembalian kerugian keuangan negara ke Kejaksaan Negeri Nganjuk sejumlah Rp352.128.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 172 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu:

Kesatu.

Primair Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidair Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a.d.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam perundangundangan pidana disebut juga dengan kata “barang siapa” atau “hij” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata “setiap orang” atau “Barang siapa” menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 173 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa subjek hukum setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Pengertian “orang” sebagai pelaku tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga dalam hal ini pelaku dapat siapa saja, baik itu orang perseorangan ataupun korporasi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu tindak pidana, maka kepada pelakunya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkataan setiap orang sebagai subjek hukum pidana, telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan subjek hukum “setiap orang” atau “barang siapa” ini untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan Terdakwa bernama **MUJIONO Bin WARSONO (Alm)**, selaku Kepala Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/458/K/4.11.012/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2013-



2019 dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta pula sesuai keterangan Saksi-Saksi yang membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan. Oleh karenanya tidak terdapat kekeliruan terhadap orang dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak ditemukan bukti atau alasan Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan/atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum (orang perorangan) sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara *a quo*, dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

a.d.2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dari aspek etimologis dan terminologis perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminology “*wederrechtelijk*” yang diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) atau melanggar hak orang lain (*metkrenking van eens endersrecht*) yang juga mempunyai pengertian tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Penjelasan Pasal 2 ini bermaksud agar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjangkau berbagai *modus operandi* penyimpangan keuangan negara dan perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan

Halaman 175 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan, sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis memaknai terhadap unsur melawan hukum dalam praktik perkara korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, didasarkan pada apa yang telah diketahui dalam ajaran atau konsep melawan hukum materiil yang dikenal adanya dua fungsi, yaitu ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dan dalam fungsinya yang negatif. Dan lagi pula Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menjelaskan atau menyebutkan mana di antara kedua fungsi dari ajaran atau konsep melawan hukum materiil itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif saja atau konsep melawan hukum dalam fungsinya yang negatif;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. yang dalam penjelasannya disebutkan, “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”;

Menimbang, bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa Majelis dapat memberikan tafsiran terhadap unsur “melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) dengan tafsiran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif jika menurut hakim tafsiran tersebut akan menghasilkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat karena putusan yang dikehendaki oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu putusan “guna menegakkan hukum dan keadilan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan

Halaman 176 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dalam arti formal maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa melaksanakan beberapa kegiatan pembangunan fisik yang dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2023;

Untuk Tahun Anggaran 2020:

1. Jembatan selatan Tempuran, dengan pagu anggaran sebesar Rp38.222.700,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
2. Gorong-gorong RT 03 RW 01 II, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
3. Gorong-gorong RT 03 RW 01, dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.945.300,00 (lima juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah)
4. Gorong-gorong punden ke selatan II, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
5. Drainase RT.02 RW 02 Padangan I, dengan pagu anggaran sebesar Rp29.330.600,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);
6. Gorong-gorong RT.02 RW.02 III, dengan pagu anggaran sebesar Rp6.282.600,00 (enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Untuk Tahun Anggaran 2021:

1. Pavingisasi jalan Pak Fadloli, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.674.200,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Halaman 177 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pavingisasi RT.01 RW.01 Pak Lasiman Padangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp12.157.700,00 (dua belas juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
3. Gorong-gorong Reban, dengan pagu anggaran sebesar Rp7.785.200,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
4. Gorong RT Sarto, dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.538.800,00 (empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
5. Saluran RT Sukarman Mbah Wo Suprpto, dengan pagu anggaran sebesar Rp31.894.500,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
6. Pembangunan balai desa, dengan pagu anggaran sebesar Rp464.379.659,00 (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);

Untuk Tahun Anggaran 2022:

1. Gorong-gorong + Saluran, dengan pagu anggaran sebesar Rp31.558.400,00 (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
2. Gorong-gorong Jalan Tengah, dengan pagu anggaran sebesar Rp8.399.800,00 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
3. Joglo, dengan pagu anggaran sebesar Rp167.353.500,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Untuk Tahun Anggaran 2023:

1. Pembukaan Jalan Baru Sidokerso Dsn Banaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp33.607.800,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);
2. Pembukaan jalan baru dsn Padangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp39.839.200,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);
3. Pembukaan jalan baru Dsn Tempuran, dengan pagu anggaran sebesar Rp69.215.800,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah);
4. Jembatan punden sawah tempuran, dengan pagu anggaran sebesar Rp36.350.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Pengaspalan hotmix jalan desa Dsn. Banaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp 181.658.700,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 178 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pendopo/Joglo, dengan pagu anggaran sebesar Rp128.364.700,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setiap mengetahui dana transfer dari Pusat ke Rekening Kas Desa Banarankulon melalui pemberitahuan dari Kecamatan Bagor atau dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Nganjuk, Pejabat Pengelola Keuangan Desa di Desa Banarankulon mengadakan rapat untuk membahas anggaran mana saja yang dapat dicairkan untuk melaksanakan kegiatan yang sebagaimana disebutkan dalam APBDes;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik pada tahun anggaran, Pelaksana Kegiatan (PK) bidang pembangunan mengajukan Surat Permintaan Anggaran (SPP) dan setelah SPP ditandatangani oleh PK Bidang Pembangunan, diverifikasi oleh Saksi Sumadi selaku Sekretaris Desa dan disetujui oleh Terdakwa hingga akhirnya SPP dimintakan rekomendasi pencairan anggaran di Kecamatan Bagor dan setelah Camat Bagor menerbitkan Surat Pengantar Pencairan anggaran sesuai SPP, Terdakwa bersama Bendahara Desa mencairkan anggaran tersebut di Bank Jatim dan setelah melakukan pencairan anggaran, Terdakwa meminta pencairan untuk pembangunan fisik dari Bendahara, dan Bendahara Desa memberikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik kepada Terdakwa di Kantor Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa besarnya Anggaran yang diterima Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk kegiatan Pembangunan Jembatan selatan Tempuran adalah SPP No.0061/SPP.14.2020/2020 tanggal 23 April 2020 sebesar Rp38.222.700,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
- 2) Untuk kegiatan Pembangunan Drainase RT.02 RW 02 Padangan I adalah SPP No.0062/SPP.14.2020/2020 tanggal 23 April 2020 sebesar Rp29.330.600,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);
- 3) Untuk kegiatan pembangunan Gorong-gorong RT.02 RW.02 III adalah SPP No.0063/SPP.14.2020/2020 tanggal 23 April 2020 sebesar Rp6.282.600,00 (enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- 4) Untuk kegiatan Pembangunan Gorong-gorong RT 03 RW 01 adalah SPP No.0125/SPP.14.2020/2020 tanggal 26 Agustus 2020 sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);

Halaman 179 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Untuk kegiatan Pembangunan Gorong-gorong RT 03 RW 01 II adalah SPP No.0126/SPP.14.2020/2020 tanggal 26 Agustus 2020 sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
- 6) Untuk kegiatan Pembangunan Gorong-gorong punden ke selatan II adalah SPP No.0257/SPP.14.2020/2020 tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa besarnya Anggaran yang diterima Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk kegiatan Pavingisasi jalan Pak Fadli adalah SPP No.0022/SPP.14.2020/2021 tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp5.674.200,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- 2) Untuk kegiatan Pavingisasi RT.01 RW.01 Pak Lasiman Padangan adalah SPP No.0024/SPP.14.2020/2021 tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp12.157.700,00 (dua belas juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- 3) Untuk kegiatan pembangunan Gorong RT Sarto adalah SPP No.0030/SPP.14.2020/2021 tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp4.538.800,00 (empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- 4) Untuk kegiatan pembangunan Saluran RT Sukarman Mbah Wo Suprpto adalah SPP No.0073/SPP.14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp31.894.500,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- 5) Untuk kegiatan pembangunan Gorong-gorong Reban adalah SPP No.0075/SPP.14.2020/2020 tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp7.785.200,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 6) Untuk kegiatan pembangunan Pembangunan balai desa/pendopo/joglo adalah SPP No.0139/SPP.14.2020/2021 tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp464.379.659,00 (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa besarnya Anggaran yang diterima Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk kegiatan pembangunan Gorong-gorong+Saluran adalah SPP No.0049/SPP.14.2020/2022 tanggal 21 November 2022 sebesar

Halaman 180 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Rp31.558.400,00 (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

- 2) Untuk kegiatan pembangunan Gorong-gorong Jalan Tengah adalah SPP No.0104/SPP.14.2020/2022 tanggal 23 November 2022 sebesar Rp8.399.800,00 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- 3) Untuk kegiatan pembangunan Joglo adalah SPP No.0105/SPP.14.2020/2022 tanggal 23 November 2022 sebesar Rp 67.353.500,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa besarnya Anggaran yang diterima Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk kegiatan Pengaspalan hotmix jalan desa Dsn. Banaran adalah SPP No.0019/SPP.14.2020/2023 tanggal 17 Maret 2023 sebesar Rp114.882.100,00 (seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah);
- 2) Untuk kegiatan Pengaspalan hotmix jalan desa Dsn. Banaran adalah SPP No.0053/SPP.14.2020/2023 tanggal 16 Juni 2023 sebesar Rp66.776.600,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah);
- 3) Untuk kegiatan Pembukaan jalan baru dsn Padangan adalah SPP No.0054/SPP.14.2020/2023 tanggal 16 Juni 2023 sebesar Rp 39.839.200,00 (tiga puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- 4) Untuk kegiatan Pembangunan Jembatan punden sawah tempuran adalah SPP No.0056/SPP.14.2020/2023 tanggal 16 Juni 2023 sebesar Rp36.350.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5) Untuk kegiatan Pembukaan Jalan Baru Sidokerso adalah SPP No.0115/SPP.14.2020/2023 tanggal 27 November 2023 sebesar Rp33.607.800,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- 6) Untuk kegiatan Pembukaan jalan baru Dsn Tempuran adalah SPP No.0116/SPP.14.2020/2023 tanggal 27 November 2023 sebesar Rp69.215.800,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah);
- 7) Untuk kegiatan pembangunan Pendopo/Joglo adalah SPP No.0142/SPP.14.2020/2023 tanggal 27 November 2023 sebesar Rp43.547.500,00 (empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 181 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Untuk kegiatan pembangunan Pendopo/Joglo adalah SPP No.0153/SPP.14.2020/2023 tanggal 27 Desember 2023, sebesar Rp84.817.200,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah anggaran diterima, Terdakwa melakukan pembelanjaan bahan material sendiri dengan melakukan pembelanjaan dengan perkiraan sendiri, mencari pekerja dari desa setempat untuk melaksanakan. Setelah kegiatan pembangunan selesai, terdapat perbedaan antara material yang disebutkan dalam RAB dengan pelaksanaan pembangunan.

Menimbang, bahwa untuk kegiatan pembangunan gorong-gorong atau drainase tahun 2020, Terdakwa menggunakan batu bata sedangkan dalam RAB menggunakan batu merah, padahal kualitas batu belah lebih bagus dari batu merah untuk pembangunan, serta harga batu belah lebih mahal dari batu merah.;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memperkirakan pekerjaan pembangunan fisik selesai, Terdakwa meminta kepada PK Bidang Pembangunan untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan pagu anggaran yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga PK Bidang Pembangunan membuat nota/kuitansi dan daftar pekerja sendiri tanpa memperhatikan keadaan yang sebenarnya, hingga ada nota yang dibuat dengan menggunakan cap stempel toko yang ada di kantor desa, yang berbeda dengan cap stempel toko yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pembangunan pendopo/balai desa/joglo untuk tahun 2021, Terdakwa membuat daftar perkiraan dari material bangunan yang diperlukan tanpa ada perincian yang jelas atau detail, yang dijadikan sebagai RAB, sehingga dari daftar dimaksud diketahui anggaran yang diperlukan untuk pembangunan ini adalah sebesar Rp1.131.598.900,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan dalam musyawarah perencanaan desa, karena anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan ini besar dan bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) yang setiap tahunnya kecil, penganggaran untuk pembangunan ini dilaksanakan dalam beberapa tahun anggaran (multi years);

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2021 Terdakwa melakukan pembelanjaan bahan material sendiri dengan melakukan pembelanjaan dengan perkiraan sendiri serta mencari pekerja untuk melaksanakan yang diantaranya adalah Saksi Hadi Muryono, dan Saksi Margo Santoso, bahkan Terdakwa meminta pekerjaanya untuk mengerjakannya dengan sistem borongan dan

Halaman 182 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membayar para pekerja tersebut sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta) lalu kegiatan pembangunan belum selesai dan akan dikerjakan lagi setelah cairnya anggaran dari APB Desa tahun anggaran 2022.

Menimbang, bahwa untuk pembangunan pendopo/balai desa/joglo, Terdakwa melakukan pembelanjaan bahan material sendiri dengan melakukan pembelanjaan dengan perkiraan sendiri dan pembelian material bangunan berupa kayu berbagai ukuran di UD. Andita Jaya milik Terdakwa, bahkan ada menggunakan anggaran sendiri sebagai talangan dan dengan pekerja yang pembayarannya dilakukan secara borongan akhirnya sekira bulan Juni 2022, bangunan pendopo/balai desa/joglo tersebut selesai;

Menimbang, bahwa masih ada pencairan anggaran untuk pembangunan pendopo/balai desa/joglo pada tahun 2023 walaupun bangunan sudah selesai, yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas anggaran pribadi Terdakwa yang menjadi talangan untuk belanja material bangunan;

Menimbang, bahwa untuk kegiatan Pengaspalan hotmix jalan desa Dsn. Banaran, Terdakwa menghubungi kenalnya, yaitu Saksi Dodik Prasetyo selaku pemilik/Direktur CV Karya Nusantara Sejati, yang bergerak dalam usaha kontruksi maupun penjualan material dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Dodik Prasetyo, Terdakwa meminta secara lisan (tanpa kontrak) kepada Saksi Dodik Prasetyo untuk mengerjakan Pengaspalan hotmix jalan desa Dsn. Banaran, lalu Terdakwa juga menyerahkan RAB atas kegiatan Pengaspalan hotmix jalan desa Dsn. Banaran dan beberapa hari kemudian, Saksi Dodik Prasetyo melaksanakan kegiatan tersebut, hingga pekerjaan dimaksud selesai dalam jangka waktu sekitar 6 (enam) hari. Setelah pekerjaan Pengaspalan hotmix jalan desa Dsn. Banaran selesai, Terdakwa membayar pelaksanaan pekerjaan kepada Saksi Dodik Prasetyo sebesar Rp161.597.900,00 (seratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dan sisa anggaran atas pelaksanaan kegiatan disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perhitungan nilai pekerjaan rekonstruksi oleh Tenaga Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nganjuk atas kegiatan desa dari tahun 2020 s/d 2023 diperoleh selisih kurang nilai pekerjaan sebesar Rp352.127.978.86 yang sebagai nilai kerugian keuangan desa antara lain sebagai berikut:

1. Untuk kegiatan pembangunan fisik tahun 2020 terdapat selisih kurang sebesar Rp34.251.973,41 (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah koma empat puluh satu sen);

Halaman 183 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk kegiatan pembangunan fisik tahun 2021 terdapat selisih kurang sebesar Rp19.600.154,90 (sembilan belas juta enam ratus ribu seratus lima puluh empat rupiah koma sembilan puluh sen);
3. Untuk kegiatan pembangunan fisik tahun 2022 terdapat selisih kurang sebesar Rp24.150.370,18 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah koma delapan belas sen);
4. Untuk kegiatan pembangunan fisik tahun 2023 terdapat selisih kurang sebesar Rp173.452.209,56 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah koma lima puluh enam sen);
5. Untuk Pembangunan Pendopo Banaran Kulon (TA.2021 pembangunan balai desa) terdapat selisih kurang sebesar Rp144.350.521,81 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah koma delapan puluh satu sen);

Menimbang, bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk melakukan audit ketaatan di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk pada bulan Januari 2024 dan Terdakwa menerima Surat Camat Bagor No.x.700/231/411.501/2024 tanggal 22 April 2024 tentang Penegasan Masalah Hasil Audit Ketaatan pada Desa Buduran, Desa Sugihwaras, Desa Girirejo, dan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor, dan dalam surat dimaksud terdapat temuan atas Desa Banarankulon yang diantaranya adalah:

- 1) Terdapat selisih kurang volume pekerjaan fisik infrastruktur dengan membandingkan harga menurut SPJ dengan harga menurut survey atas kegiatan Pembangunan Jalan Baru Sidorekso sebesar Rp13.699.800,00 (tiga belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- 2) Terdapat selisih kurang volume pekerjaan fisik infrastruktur dengan membandingkan harga menurut SPJ dengan harga menurut survey atas kegiatan Pembangunan Jalan Baru Padangan sebesar Rp16.751.154,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus lima puluh empat rupiah);
- 3) Terdapat selisih kurang volume pekerjaan fisik infrastruktur dengan membandingkan harga menurut SPJ dengan harga menurut survey atas kegiatan Pembangunan Jalan Baru Tempuran sebesar Rp11.014.897,00 (sebelas juta empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- 4) Terdapat selisih kurang volume pekerjaan fisik infrastruktur dengan membandingkan harga menurut SPJ dengan harga menurut survey atas

Halaman 184 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pembangunan Jembatan Tempuran sebesar Rp 2.211.400,00 (dua juta dua ratus sebelas ribu empat ratus rupiah);

- 5) Pada pekerjaan pembangunan joglo/Balai Desa Banarankulon tidak dapat dilakukan perhitungan kewajaran harga dikarenakan saat dilakukan audit tidak terdapat RAB, serta pekerjaan merupakan lanjutan pembangunan dari Tahun Anggaran 2022 sehingga tidak diketahui MC0 dan MC100;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta Saksi Marwoto selaku Bendahara Desa melakukan penyetoran kembali atas selisih kurang volume pekerjaan fisik infrastruktur ke Rekening Kas Desa Banarankulon sebesar Rp43.677.251,00 (empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta bantuan Saksi Mus Edy Saputro untuk pembuatan RAB atas pembangunan pendopo/balai desa/joglo, meskipun bangunan pendopo/joglo menurut perkiraan Terdakwa adalah sudah jadi dan untuk pembuatan RAB tersebut, Terdakwa memberikan data/informasi perincian harga upah pekerja dan bahan bangunan, kemudian Terdakwa meminta dalam RAB disebutkan nilai pembangunan sebesar Rp1.131.598.900,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan sembilan ratus rupiah) dan dituliskan tahun pembuatannya adalah 2021;

Menimbang, bahwa dari berbagai fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Terdakwa sebagai pemegang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, yaitu meminta pencairan anggaran dari Bendahara Desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik yang seharusnya merupakan tugas dari PK Bidang pembangunan;
2. Terdakwa memerintahkan Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan untuk membuat membuat nota/kuitansi dan daftar pekerja sendiri tanpa memperhatikan keadaan yang sebenarnya, hingga ada nota yang dibuat dengan menggunakan cap stempel toko yang ada di kantor desa, yang berbeda dengan cap stempel toko yang sebenarnya, sehingga pengeluaran ini tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
3. Terdakwa yang menganggarkan kegiatan pembangunan pendopo/balai desa/pendopo dalam APBDes Tahun Anggaran 2023, padahal pembangunan ini sudah selesai pada tahun 2022 atau pada tahun sebelumnya, sehingga tidak memenuhi prinsip 'Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam

Halaman 185 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;

4. Terdakwa melaksanakan pembangunan tidak sesuai RAB dengan menggunakan material bangunan yang kualitas maupun harganya lebih rendah, dalam pembangunan gorong-gorong atau drainase, menggunakan batu merah padahal di dalam RAB menggunakan batu belah, serta dalam pembangunan gorong-gorong jalan tengah, pekerjaan yang dilakukan Terdakwa tidak berkoordinasi dengan Dinas PUPR Nganjuk;
5. Terdakwa meminta dibuatkan RAB pada tahun 2024 atas kegiatan pembangunan pendopo/balai desa/joglo setelah bangunan tersebut selesai dan diberi tahun pembuatan 2021 sehingga dalam pengelolaan keuangan desa, Terdakwa tidak memperhatikan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Menimbang, bahwa dengan melihat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan cara perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair, dihubungkan dengan unsur subjek hukum "setiap orang" pada ad. 1 diatas maka rumusan tersebut terlalu umum dan luas cakupannya, karena Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat menjerat semua orang (subjek hukum) apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut, yaitu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam Pasal 2 memiliki pengertian yang lebih luas / bersifat umum (generalis). Sedangkan Pasal 3 menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, lebih bersifat khusus atau spesialis. Memperhatikan hal tersebut, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa dengan mengutip pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah yang menegaskan bahwa *addresat* Pasal 3 adalah sebagai berikut: "... dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" yang menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai penjabat atau mempunyai kedudukan. (Vide Guse Prayudi, Varia Peradilan No. 299 Oktober 2010, h. 68).

Halaman 186 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian Majelis menilai dan berpendapat pembentuk undang-undang memang bermaksud menghendaki adanya kualitas personalitas subyek hukum yang berbeda antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 dalam undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur setiap orang Terdakwa MUJIONO Bin WARSONO (Alm), selaku Kepala Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/458/K/4.11.012/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2013-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025;

Menimbang, bahwa segaiamana fakta hukum yang dipertimbangkan diatas perbuatan Terdakwa lebih tepat merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada karena jabatan atau kedudukan, karena Terdakwa menggunakan kewenangan, yang melekat pada jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangantersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang ada karena jabatan atau kedudukan, dimana perbuatan oleh Terdakwa sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal-hal yang salah atau bertentangan dengan hukum dan kebiasaan yakni Pasal 26 ayat 2 huruf c, e Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: *memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;*”. Demikian juga ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan: “ (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan: *menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa, menetapkan PPKD, menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL, menyetujui RKA Desa, menyetujui SPP dan menetapkan PTPKD;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis menilai cukup beralasan secara hukum bahwa unsur “melawan hukum” yang termaktub dalam Pasal 2

Halaman 187 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melawan hukum tidak terpenuhi dan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti secara hukum dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a.d.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut, Majelis Hakim akan mengambil alih secara mutatis mutandis dan menjadikannya sebagai uraian pertimbangan dalam unsur dakwaan Subsidaire ini;

a.d.2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi tidak

Halaman 188 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan: menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa kata “atau” sebagaimana terdapat dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur diatas maka secara hukum unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang: “dengan tujuan”. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mencari pengertian “dengan tujuan” berdasarkan pengertian menurut gramatikal dan sumber hukum lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian: “dengan” menurut Drs Ahmad A.K. Muda dalam bukunya Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah merupakan kata penghubung yang menyatakan hubungan kata kerja dengan pelengkapanya. Sedangkan pengertian “tujuan” menurut menurut Drs Ahmad A.K. Muda dalam bukunya Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah merupakan kata benda yang mempunyai arti: haluan yang dituju, arah yang dituju, maksud, keinginan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian secara gramatikal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian “dengan tujuan adalah sama artinya dengan pengertian “dengan maksud”;

Menimbang, bahwa pengertian secara gramatikal diatas, yang jika disimpulkan pengertian “dengan tujuan” adalah sama artinya “dengan maksud”, oleh karenanya Majelis Hakim akan mencari pengertian “dengan maksud” menurut peraturan perundang undangan dan sumber hukum lainnya;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian “dengan maksud” adalah mempunyai tempat yang penting dalam rumusan tindak pidana untuk menentukan norma dalam perundang-undangan. Dalam sistem *Common Law* dikenal mengetahui (*knew*) dan meyakini (*belief*). Pengertian *knew* dan *belief* ini dalam hukum pidana secara lebih khusus sebagai mengetahui dan menghendaki (dikutip dari buku Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana karangan Dr. Agus Rusianto, S.H, M.H, penerbit Prenada Media Group, tahun 2016);

Menimbang, bahwa pembuat undang undang sering pula memakai istilah “dengan maksud” atau “oogmerk” sebagai terjemahan istilah jerman dengan sebutan: Absicht. Misalnya dalam delik pencurian disyaratkan “dengan maksud” untuk memiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP, dikutip dari buku: Asas Asas Hukum Pidana karangan Dr Andi Hamzah, S.H, penerbit PT Rineka Cipta) dan rumusan Pasal 244, 253 dan 263 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 189 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana, yang ketiga Pasal ini merumuskan dengan memakai rumusan: dengan maksud;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum: *Opzet* (sengaja) secara ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang: *opzetelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wettens* (menghendaki dan mengetahui);

Menimbang, bahwa menurut Pompe: bahwa apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dengan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas dari sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*). Tetapi tidak setiap *opzet* (sengaja) juga merupakan maksud (*oogmerk*) (dikutip dari buku Asas Asas Hukum Pidana karangan Dr Andi Hamzah, S.H, penerbit PT Rineka Cipta). Menurut Dr. Andi Hamzah, S.H: bahwa pendapat Pompe ini tepat, maksud (*oogmerk*) sama dengan sengaja (*opzet*) hanya bentuk sengaja yang pertama yaitu: sengaja sebagai maksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” menurut R.Wiyono,SH dalam bukunya: Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika, Edisi kedua Tahun 2009, halaman 46, adalah : sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat, merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (Pasal 368, 369 dan 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain. (Vide: Drs. Adami Chazawi, S.H.,” Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia”, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cet. Ke-dua, April 2005, hal.235 dan 54);

Menimbang, kesengajaan (*opzet*) ini ada tiga bentuk: yang pertama adalah kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu

Halaman 190 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



(*opzet als oogmerk*), yang kedua adalah kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kepastian, dan yang ketiga adalah kesengajaan seperti bentuk kedua tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan). (Vide: Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit PT Ersco, Bandung, Edisi kedua, tahun 1989, hlm. 61);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan. (Vide: R. Wiyono, S.H. loc.cit.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pengertian tersebut diatas, timbul pertanyaan: apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi?;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa melaksanakan beberapa kegiatan pembangunan fisik yang dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2023;

Untuk Tahun Anggaran 2020:

1. Jembatan selatan Tempuran, dengan pagu anggaran sebesar Rp38.222.700,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
2. Gorong-gorong RT 03 RW 01 II, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
3. Gorong-gorong RT 03 RW 01, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gorong-gorong punden ke selatan II, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
5. Drainase RT.02 RW 02 Padangan I, dengan pagu anggaran sebesar Rp29.330.600,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);
6. Gorong-gorong RT.02 RW.02 III, dengan pagu anggaran sebesar Rp6.282.600,00 (enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Untuk Tahun Anggaran 2021:

1. Pavingisasi jalan Pak Fadloli, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.674.200,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
2. Pavingisasi RT.01 RW.01 Pak Lasiman Padangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp12.157.700,00 (dua belas juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
3. Gorong-gorong Reban, dengan pagu anggaran sebesar Rp7.785.200,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
4. Gorong RT Sarto, dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.538.800,00 (empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
5. Saluran RT Sukarman Mbah Wo Suprpto, dengan pagu anggaran sebesar Rp31.894.500,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
6. Pembangunan balai desa, dengan pagu anggaran sebesar Rp464.379.659,00 (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);

Untuk Tahun Anggaran 2022:

1. Gorong-gorong + Saluran, dengan pagu anggaran sebesar Rp31.558.400,00 (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
2. Gorong-gorong Jalan Tengah, dengan pagu anggaran sebesar Rp8.399.800,00 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
3. Joglo, dengan pagu anggaran sebesar Rp167.353.500,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Untuk Tahun Anggaran 2023:

Halaman 192 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembukaan Jalan Baru Sidokerso Dsn Banaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp 33.607.800,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);
2. Pembukaan jalan baru dsn Padangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp39.839.200,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
3. Pembukaan jalan baru Dsn Tempuran, dengan pagu anggaran sebesarRp69.215.800,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah);
4. Jembatan punden sawah tempuran, dengan pagu anggaran sebesar Rp36.350.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Pengaspalan hotmix jalan desa Dsn. Banaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp181.658.700,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
6. Pendopo/Joglo, dengan pagu anggaran sebesar Rp128.364.700,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setiap mengetahui dana transfer dari Pusat ke Rekening Kas Desa Banarankulon melalui pemberitahuan dari Kecamatan Bagor atau dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Nganjuk, Pejabat Pengelola Keuangan Desa di Desa Banarankulon mengadakan rapat untuk membahas anggaran mana saja yang dapat dicairkan untuk melaksanakan kegiatan yang sebagaimana disebutkan dalam APBDes;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik pada tahun anggaran, Pelaksana Kegiatan (PK) bidang pembangunan mengajukan Surat Permintaan Anggaran (SPP) dan setelah SPP ditandatangani oleh PK Bidang Pembangunan, diverifikasi oleh Saksi Sumadi selaku Sekretaris Desa dan disetujui oleh Terdakwa hingga akhirnya SPP dimintakan rekomendasi pencairan anggaran di Kecamatan Bagor dan setelah Camat Bagor menerbitkan Surat Pengantar Pencairan anggaran sesuai SPP, Terdakwa bersama Bendahara Desa mencairkan anggaran tersebut di Bank Jatim;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pencairan anggaran, Terdakwa meminta pencairan untuk pembangunan fisik dari Saksi Bendahara Desa dan Bendahara memberikannya untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik kepada Terdakwa di Kantor Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;

Halaman 193 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besarnya Anggaran yang diterima Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk kegiatan Pembangunan Jembatan selatan Tempuran adalah SPP No.0061/SPP.14.2020/2020 tanggal 23 April 2020 sebesar Rp38.222.700,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
- 2) Untuk kegiatan Pembangunan Drainase RT.02 RW 02 Padangan I adalah SPP No.0062/SPP.14.2020/2020 tanggal 23 April 2020 sebesar Rp29.330.600,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);
- 3) Untuk kegiatan pembangunan Gorong-gorong RT.02 RW.02 III adalah SPP No.0063/SPP.14.2020/2020 tanggal 23 April 2020 sebesar Rp6.282.600,00 (enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- 4) Untuk kegiatan Pembangunan Gorong-gorong RT 03 RW 01 adalah SPP No.0125/SPP.14.2020/2020 tanggal 26 Agustus 2020 sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
- 5) Untuk kegiatan Pembangunan Gorong-gorong RT 03 RW 01 II adalah SPP No.0126/SPP.14.2020/2020 tanggal 26 Agustus 2020 sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
- 6) Untuk kegiatan Pembangunan Gorong-gorong punden ke selatan II adalah SPP No.0257/SPP.14.2020/2020 tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa besarnya Anggaran yang diterima Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk kegiatan Pavingisasi jalan Pak Fadloli adalah SPP No.0022/SPP.14.2020/2021 tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp5.674.200,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- 2) Untuk kegiatan Pavingisasi RT.01 RW.01 Pak Lasiman Padangan adalah SPP No.0024/SPP.14.2020/2021 tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp12.157.700,00 (dua belas juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- 3) Untuk kegiatan pembangunan Gorong RT Sarto adalah SPP No.0030/SPP.14.2020/2021 tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp4.538.800,00 (empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 194 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Untuk kegiatan pembangunan Saluran RT Sukarman Mbah Wo Suprpto adalah SPP No.0073/SPP.14.2020/2021 tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp 31.894.500,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- 5) Untuk kegiatan pembangunan Gorong-gorong Reban adalah SPP No.0075/SPP.14.2020/2020 tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp7.785.200,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 6) Untuk kegiatan pembangunan Pembangunan balai desa/pendopo/joglo adalah SPP No.0139/SPP.14.2020/2021 tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp 464.379.659,00 (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa besarnya Anggaran yang diterima Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk kegiatan pembangunan Gorong-gorong+Saluran adalah SPP No.0049/SPP.14.2020/2022 tanggal 21 November 2022 sebesar Rp31.558.400,00 (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- 2) Untuk kegiatan pembangunan Gorong-gorong Jalan Tengah adalah SPP No.0104/SPP.14.2020/2022 tanggal 23 November 2022 sebesar Rp8.399.800,00 (delapan juta tiga ratus Sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- 3) Untuk kegiatan pembangunan Joglo adalah SPP No.0105/SPP.14.2020/2022 tanggal 23 November 2022 sebesar Rp 167.353.500,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa besarnya Anggaran yang diterima Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk kegiatan Pengaspalan hotmix jalan desa Dsn. Banaran adalah SPP No.0019/SPP.14.2020/2023 tanggal 17 Maret 2023 sebesar Rp114.882.100,00 (seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah);
- 2) Untuk kegiatan Pengaspalan hotmix jalan desa Dsn. Banaran adalah SPP No.0053/SPP.14.2020/2023 tanggal 16 Juni 2023 sebesar Rp66.776.600,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Halaman 195 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Untuk kegiatan Pembukaan jalan baru dsn Padangan adalah SPP No.0054/SPP.14.2020/2023 tanggal 16 Juni 2023 sebesar Rp39.839.200,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);
- 4) Untuk kegiatan Pembangunan Jembatan punden sawah tempuran adalah SPP No.0056/SPP.14.2020/2023 tanggal 16 Juni 2023 sebesar Rp36.350.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5) Untuk kegiatan Pembukaan Jalan Baru Sidokerso adalah SPP No.0115/SPP.14.2020/2023 tanggal 27 November 2023 sebesar Rp33.607.800,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- 6) Untuk kegiatan Pembukaan jalan baru Dsn Tempuran adalah SPP No.0116/SPP.14.2020/2023 tanggal 27 November 2023 sebesar Rp69.215.800,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah);
- 7) Untuk kegiatan pembangunan Pendopo/Joglo adalah SPP No.0142/SPP.14.2020/2023 tanggal 27 November 2023 sebesar Rp43.547.500,00 (empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 8) Untuk kegiatan pembangunan Pendopo/Joglo adalah SPP No.0153/SPP.14.2020/2023 tanggal 27 Desember 2023, sebesar Rp84.817.200,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kegiatan pembangunan gorong-gorong atau drainase, Terdakwa menggunakan batu bata sedangkan dalam RAB menggunakan batu merah, padahal kualitas batu belah lebih bagus dari batu merah untuk pembangunan, serta harga batu belah lebih mahal dari batu merah. Setelah Terdakwa memperkirakan pekerjaan pembangunan fisik selesai, Terdakwa meminta kepada PK Bidang Pembangunan untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan pagu anggaran yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga PK Bidang Pembangunan membuat nota/kuitansi dan daftar pekerja sendiri tanpa memperhatikan keadaan yang sebenarnya, hingga ada nota yang dibuat dengan menggunakan cap stempel toko yang ada di kantor desa, yang berbeda dengan cap stempel toko yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa kegiatan pembangunan pendopo/balai desa/joglo, untuk tahun 2021, Terdakwa membuat daftar perkiraan dari material bangunan

Halaman 196 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlukan tanpa ada perincian yang jelas atau detail, yang dijadikan sebagai RAB, sehingga dari daftar tersebut diketahui anggaran yang diperlukan untuk pembangunan ini adalah sebesar Rp1.131.598.900,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan dalam musyawarah perencanaan desa, karena anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan ini besar dan bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) yang setiap tahunnya kecil, penganggaran untuk pembangunan ini dilaksanakan dalam beberapa tahun anggaran (*multi years*);

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2021 Terdakwa melakukan pembelanjaan bahan material sendiri dengan melakukan pembelanjaan dengan perkiraan sendiri serta mencari pekerja untuk melaksanakan yang diantaranya adalah Saksi Hadi Muryono, dan Saksi Margo Santoso, bahkan Terdakwa meminta pekerjaanya dimaksud untuk mengerjakannya dengan sistem borongan dan Terdakwa membayar para pekerjaanya sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta) lalu kegiatan pembangunan belum selesai dan akan dikerjakan lagi setelah cairnya anggaran dari APB Desa tahun anggaran 2022;

Menimbang, bahwa untuk pembangunan pendopo/balai desa/joglo, Terdakwa melakukan pembelanjaan bahan material sendiri dengan melakukan pembelanjaan dengan perkiraan sendiri, bahkan ada menggunakan anggaran sendiri sebagai talangan dan dengan pekerja yang pembayarannya dilakukan secara borongan akhirnya sekira bulan Juni 2022, bangunan pendopo/balai desa/joglo dimaksud selesai, lalu ada pencairan anggaran untuk pembangunan ini pada tahun 2023 walaupun bangunan sudah selesai, yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas anggaran pribadi Terdakwa yang menjadi talangan untuk belanja material bangunan. Terdakwa melakukan pembelian material bangunan berupa kayu berbagai ukuran di UD. Andita Jaya milik Terdakwa, yang memperdagangkan kayu dan meubelair;

Menimbang, bahwa untuk kegiatan Pengaspalan hotmix jalan desa Dsn. Banaran, Terdakwa menghubungi kenalananya, yaitu Saksi Dodik Prasetyo selaku pemilik/Direktur CV Karya Nusantara Sejati, yang bergerak dalam usaha kontruksi maupun penjualan material dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Dodik Prasetyo, Terdakwa meminta secara lisan (tanpa kontrak) kepada Saksi Dodik Prasetyo untuk mengerjakan Pengaspalan hotmix jalan desa Dsn. Banaran, lalu Terdakwa juga menyerahkan RAB atas kegiatan Pengaspalan hotmix jalan desa Dsn. Banaran dan beberapa hari kemudian, Saksi Dodik Prasetyo melaksanakan kegiatan dimaksud hingga pekerjaan dimaksud selesai

Halaman 197 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dalam jangka waktu sekitar 6 (enam) hari, selanjutnya setelah pekerjaan Pengaspalan hotmix jalan desa Dsn. Banaran selesai;

Menimbang, bahwa Terdakwa membayar pelaksanaan pekerjaan dimaksud kepada Saksi Dodik Prasetyo sebesar Rp161.597.900,00 (seratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dan sisa anggaran atas pelaksanaan kegiatan tersebut, disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian negara terkait dalam penyalahgunaan Dana Desa di Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk APBDes Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 dalam surat Nomor 01/2.147/SJT5400/01/1263/1/X11/2024 tanggal 27 Desember 2024, berdasarkan Perhitungan nilai pekerjaan rekonstruksi oleh Tenaga Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nganjuk atas kegiatan desa dari tahun 2020 s/d 2023 diperoleh selisih kurang nilai pekerjaan sebesar Rp352.127.978.86 yang sebagai nilai kerugian keuangan desa antara lain sebagai berikut:

1. Untuk kegiatan pembangunan fisik tahun 2020 terdapat selisih kurang sebesar Rp34.251.973,41 (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah koma empat puluh satu sen);
2. Untuk kegiatan pembangunan fisik tahun 2021 terdapat selisih kurang sebesar Rp19.600.154,90 (sembilan belas juta enam ratus ribu seratus lima puluh empat rupiah koma sembilan puluh sen);
3. Untuk kegiatan pembangunan fisik tahun 2022 terdapat selisih kurang sebesar Rp24.150.370,18 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah koma delapan belas sen);
4. Untuk kegiatan pembangunan fisik tahun 2023 terdapat selisih kurang sebesar Rp173.452.209,56 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah koma lima puluh enam sen);
5. Untuk Pembangunan Pendopo Banaran Kulon (TA.2021 pembangunan balai desa) terdapat selisih kurang sebesar Rp144.350.521,81 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah koma delapan puluh satu sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan dalam audit Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk atas pembangunan yang dilakukan, ada pengurangan sebesar Rp43.677.251,00 (empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) karena telah dilakukan pengembalian ke negara dengan menyetorkan ke Rekening Kas Desa Banarankulon;

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas dikaitkan dengan unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**, Majelis Hakim menilai, berpendapat, dan memperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa mempergunakan anggaran hasil pencairan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pekerjaan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Pendapatan Asli Desa (PAD), kemudian Terdakwa kelola sendiri tanpa menyerahkannya kepada Pelaksana Kegiatan (PK) serta tidak digunakan untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDesa Banarankulon Tahun Anggaran 2020 s.d Tahun Anggaran 2023 hingga sisa anggaran dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, telah menguntungkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan bertentangan aturan hukum yang berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 29 huruf a, b, c, f:

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum.
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

Pasal 81 ayat (1):

Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 91:

Halaman 199 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 94:

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 118 ayat (7):

RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 51 ayat (2):

Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

4. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2 ayat (1), (3), (5):

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(3) Asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa”

(5) Asas tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

a.d. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan: menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

Halaman 200 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan “tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. (Vide: R. Wiyono, S.H.,” Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 38), lebih lanjut juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian yang dimaksud dengan Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku tindak pidana. Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr. Philipus M. Hadjon, S.H dalam buku Hukum Administrasi Dan *Good Governance*, penerbit Universitas Trisakti, halaman 25-26, bahwa yang dimaksud penyalahgunaan wewenang adalah: menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian pejabat tersebut telah melanggar asas specialitas;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu:

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.
2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.
3. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan” kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak

Halaman 201 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. (Lihat Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya);

Menimbang, bahwa kewenangan berarti kekuasaan/ hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada si pelaku sedangkan menyalahgunakan *kesempatan* berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatan itu, sementara menyalahgunakan *sarana* berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu (**Darwan Prinst**, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 34);

Menimbang, bahwa dasar penilaian mengenai ada tidaknya “*penyalahgunaan kewenangan*” tersebut adalah bahwa kewenangan untuk mengeluarkan suatu keputusan itu diberikan dengan maksud dan tujuan tertentu. Maksud dan tujuan tertentu itu dapat dibuktikan dari pengaturan tentang kewenangannya itu sendiri atau dari peraturan dasar yang berkaitan dengan kewenangan tersebut (**Indriyanto Seno Adji**, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, penerbit Diadit Media, Jakarta, 2007, hal. 428);

Menimbang, bahwa dengan demikian menyalahgunakan kewenangan yang ada karena jabatan atau kedudukan merupakan perbuatan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal-hal yang salah atau bertentangan dengan hukum dan kebiasaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “Sarana” adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide: R. Wiyono, S.H., “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 39);

Halaman 202 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa *menyalahgunaan kesempatan* yang ada karena jabatan atau kedudukan berarti menggunakan peluang yang ada ini untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Sedangkan perbuatan *menyalahgunakan sarana* yang ada karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya (**Adami Chazawi**, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, April 2005, hal. 50-52);

Menimbang, bahwa menurut E. Utrecht – Moh. Saleh Djidang yang dimaksud dengan “jabatan” adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan tepat teliti dan yang bersifat “durzaam” atau tidak dapat diubah begitu saja. (Vide: E. Utrecht dan Moh. Saleh Djidang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Penerbit Ichtiar Baru, Jakarta, Cet.IX, 1990, hal. 144) ;

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian antara lain disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi. (Vide: R. Wiyono, S.H., “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 40);

Menimbang, bahwa mengenai istilah “kedudukan” dalam unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, R. Wiyono, SH, dengan mengutip pendapat Sudarto, menjelaskan bahwa: “... yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat

Halaman 203 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta.” Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa pendapat Sudarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa para Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) b huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971. Oleh karena itu, sesuai dengan R. Wiyono, SH dalam bukunya tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata “kedudukan” dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memegang suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
- Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi.

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan harus memiliki keterkaitan dengan kebiasaan atau kepatutan yang berkembang dalam masyarakat, sehingga kriteria/ukuran untuk menentukannya adalah asas kepatutan dan kecermatan dalam Hukum Administrasi Negara yang dikenal dengan *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*” atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, penerbit Diadit Media, Jakarta, 2009, Hal. 34 -35);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pandangan doktrin, yurisprudensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.1340K/Pid/1992 tanggal 17 Februari 1992 telah menafsirkan pengertian “*menyalahgunakan kewenangan*” adalah sama dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b UU Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, atau yang dalam hukum administrasi dikenal dengan “*detournement de pouvoir*”;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam perbuatan: menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan?;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUJIONO Bin WARSONO (Alm), selaku Kepala Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk yang

Halaman 204 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/458/K/4.11.012/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2013-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025 dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) di Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk No.188/02/K/411.501.04.2020 tanggal 02 Januari 2020, Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Nomor 188/02/K/411.501.04.2021 tanggal 04 Januari 2021, Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Nomor 188/02/K/411.501.04.2022 tanggal 03 Januari 2022 dan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Nomor 188/02/K/411.501.04.2023 tanggal 02 Januari 2023;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 26 ayat 2 huruf c, e Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;*
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;"*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan: " (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;*
- a. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;*
- b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;*
- c. menetapkan PPKD;*
- d. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;*
- e. menyetujui RKA Desa, dan*
- f. menyetujui SPP*
- g. menetapkan PTPKD;*



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 94 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang ditambah dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan: *"Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember."*

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan: *"Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"* dan Pasal 2 ayat (1), (3) dan (5) Peraturan Bupati nganjuk No. 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan:

- (1) *Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*
- (3) *Asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa"*
- (5) *Asas tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan."*

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1), ayat (4) huruf a dan b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan:

- (1) *Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran*
- (4) *Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas*
 - a. *Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya*
 - b. *Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya.*

Menimbang, bahwa Terdakwa melaksanakan beberapa kegiatan pembangunan fisik yang dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2023;

Untuk Tahun Anggaran 2020:

Halaman 206 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jembatan selatan Tempuran, dengan pagu anggaran sebesar Rp38.222.700,00 (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
2. Gorong-gorong RT 03 RW 01 II, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
3. Gorong-gorong RT 03 RW 01, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah)
4. Gorong-gorong punden ke selatan II, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.945.300,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
5. Drainase RT.02 RW 02 Padangan I, dengan pagu anggaran sebesar Rp29.330.600,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);
6. Gorong-gorong RT.02 RW.02 III, dengan pagu anggaran sebesar Rp6.282.600,00 (enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Untuk Tahun Anggaran 2021:

1. Pavingisasi jalan Pak Fadloli, dengan pagu anggaran sebesar Rp5.674.200,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
2. Pavingisasi RT.01 RW.01 Pak Lasiman Padangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp12.157.700,00 (dua belas juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
3. Gorong-gorong Reban, dengan pagu anggaran sebesar Rp7.785.200,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
4. Gorong RT Sarto, dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.538.800,00 (empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
5. Saluran RT Sukarman Mbah Wo Suprpto, dengan pagu anggaran sebesar Rp31.894.500,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
6. Pembangunan balai desa, dengan pagu anggaran sebesar Rp464.379.659,00 (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);

Untuk Tahun Anggaran 2022:

Halaman 207 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gorong-gorong + Saluran, dengan pagu anggaran sebesar Rp31.558.400,00 (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
2. Gorong-gorong Jalan Tengah, dengan pagu anggaran sebesar Rp8.399.800,00 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
3. Joglo, dengan pagu anggaran sebesar Rp167.353.500,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Untuk Tahun Anggaran 2023:

1. Pembukaan Jalan Baru Sidokerso Dsn Banaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp 33.607.800,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);
2. Pembukaan jalan baru dsn Padangan, dengan pagu anggaran sebesar Rp39.839.200,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);
3. Pembukaan jalan baru Dsn Tempuran, dengan pagu anggaran sebesar Rp69.215.800,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus rupiah);
4. Jembatan punden sawah tempuran, dengan pagu anggaran sebesar Rp36.350.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Pengaspalan hotmix jalan desa Dsn. Banaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp181.658.700,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
6. Pendopo/Joglo, dengan pagu anggaran sebesar Rp128.364.700,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setiap mengetahui dana transfer dari Pusat ke Rekening Kas Desa Banarankulon melalui pemberitahuan dari Kecamatan Bagor atau dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Nganjuk, Pejabat Pengelola Keuangan Desa di Desa Banarankulon mengadakan rapat untuk membahas anggaran mana saja yang dapat dicairkan untuk melaksanakan kegiatan yang sebagaimana disebutkan dalam APBDes;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik pada tahun anggaran, Pelaksana Kegiatan (PK) bidang pembangunan mengajukan Surat Permintaan Anggaran (SPP) dan setelah SPP ditandatangani oleh PK Bidang Pembangunan, diverifikasi oleh Saksi Sumadi selaku Sekretaris Desa dan disetujui oleh Terdakwa hingga akhirnya SPP dimintakan rekomendasi pencairan anggaran di Kecamatan Bagor dan setelah Camat Bagor menerbitkan Surat Pengantar Pencairan anggaran sesuai SPP,

Halaman 208 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Terdakwa bersama Bendahara Desa mencairkan anggaran dimaksud di Bank Jatim;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pencairan anggaran, Terdakwa meminta pencairan untuk pembangunan fisik dari Saksi Bendahara Desa hingga Bendahara Desa memberikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik kepada Terdakwa di Kantor Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, bukan kepada Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan pembangunan fisik, Terdakwa melakukan pembelanjaan bahan material sendiri dengan melakukan pembelanjaan dengan perkiraan sendiri, mencari pekerja dari desa setempat untuk melaksanakan. Setelah kegiatan pembangunan selesai, terdapat perbedaan antara material yang disebutkan dalam RAB dengan dalam pelaksanaan pembangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perhitungan nilai pekerjaan rekonstruksi oleh Tenaga Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nganjuk atas kegiatan desa dari tahun 2020 s/d 2023 diperoleh selisih kurang nilai pekerjaan sebesar Rp352.127.978,86 yang sebagai nilai kerugian keuangan desa antara lain sebagai berikut:

1. Untuk kegiatan pembangunan fisik tahun 2020 terdapat selisih kurang sebesar Rp34.251.973,41 (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah koma empat puluh satu sen);
2. Untuk kegiatan pembangunan fisik tahun 2021 terdapat selisih kurang sebesar Rp19.600.154,90 (sembilan belas juta enam ratus ribu seratus lima puluh empat rupiah koma sembilan puluh sen);
3. Untuk kegiatan pembangunan fisik tahun 2022 terdapat selisih kurang sebesar Rp24.150.370,18 (dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah koma delapan belas sen);
4. Untuk kegiatan pembangunan fisik tahun 2023 terdapat selisih kurang sebesar Rp173.452.209,56 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah koma lima puluh enam sen);
5. Untuk Pembangunan Pendopo Banaran Kulon (TA.2021 pembangunan balai desa) terdapat selisih kurang sebesar Rp144.350.521,81 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah koma delapan puluh satu sen);

Menimbang, bahwa ada pengurangan sebesar Rp43.677.251,00 (empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu

Halaman 209 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) karena telah dilakukan pengembalian ke negara dengan menyetorkan ke Rekening Kas Desa Banarankulon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim menilai Terdakwa selaku Kepala Desa telah mengambil kebijakan yang tidak dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu sebagai pemegang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, yaitu meminta pencairan anggaran dari Bendahara Desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik yang seharusnya merupakan tugas dari PK Bidang pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Menimbang, perbuatan Terdakwa yang memerintahkan PK Bidang Pembangunan untuk membuat membuat nota/kuitansi dan daftar pekerja sendiri tanpa memperhatikan keadaan yang sebenarnya, hingga ada nota yang dibuat dengan menggunakan cap stempel toko yang ada di kantor desa, yang berbeda dengan cap stempel toko yang sebenarnya, sehingga pengeluaran ini tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, menganggarkan kegiatan pembangunan pendopo/balai desa/pendopo dalam APBDes Tahun Anggaran 2023, padahal pembangunan ini sudah selesai pada tahun 2022 atau pada tahun sebelumnya, tidak memenuhi prinsip Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang ditambah dan diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa demikian juga perbuatan Terdakwa yang melaksanakan pembangunan tidak sesuai RAB dengan menggunakan material bangunan yang kualitas maupun harganya lebih rendah, dalam pembangunan gorong-gorong atau drainase, menggunakan batu merah padahal di dalam RAB menggunakan batu belah, serta dalam pembangunan gorong-gorong jalan tengan, pekerjaan yang dilakukan Terdakwa tidak berkoordinasi dengan Dinas PUPR Nganjuk karena lokasi pembangunan merupakan jalan kabupaten hingga pekerjaan yang diselesaikan Terdakwa tidak bertahan lama, lalu ambles yang

Halaman 210 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



pada akhirnya dibangun lagi oleh Dinas PUPR Nganjuk dengan anggaran dari Dinas PUPR;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa meminta dibuatkan RAB pada tahun 2024 atas kegiatan pembangunan pendopo/balai desa/joglo setelah bangunan tersebut selesai dan diberi tahun pembuatan 2021 sehingga dalam pengelolaan keuangan desa, Terdakwa tidak memperhatikan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas Terdakwa melakukan perbuatan berkaitan dengan jabatan dan kedudukan selaku Kepala Desa dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa menggunakan kewenangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan,

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan dengan pandangan doktrin dan yurisprudensi, maka telah terbukti perbuatan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu unsur "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

a.d.4 unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah: menjadi rugi atau menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Halaman 211 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan negara berdasarkan Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan : “dapat” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa apabila bentuk-bentuk kerugian keuangan negara tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan juga Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menguji Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan: “Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkrit sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh Ahli dalam keuangan negara, serta Ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2016, yang dalam amar

Halaman 212 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua putusan tersebut menyebutkan: “Menyatakan kata ”dapat” dalam Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan telah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, mempunyai dua konsekuensi yuridis yakni: tindak pidana korupsi adalah delik materil dan bukan delik formil serta penghitungan kerugian keuangan negara haruslah dilakukan secara kongkrit atau nyata (*actual loss*) dan tidak dibolehkan lagi penghitungan secara potensial (*potensial loss*);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang memberikan makna bahwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penghitungan kerugian keuangan negara “haruslah dilakukan oleh Ahli dalam keuangan negara, serta Ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian”. Hal ini dimaksudkan agar hasil penghitungan kerugian keuangan negara tersebut: Konkrit. Amanat ini sangatlah penting untuk terwujudnya tujuan hukum yakni mewujudkan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, baik untuk Terdakwa maupun untuk negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apakah perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasi kedalam perbuatan: yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara?;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan pada ad.2 dan ad.3 di atas maka terhadap uraian unsur pada ad.4 Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, yaitu meminta pencairan anggaran dari Bendahara Desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik yang seharusnya merupakan tugas dari PK Bidang pembangunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memerintahkan Pelaksana Kegiatan

Halaman 213 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pembangunan untuk membuat nota/kuitansi dan daftar pekerja sendiri tanpa memperhatikan keadaan yang sebenarnya, hingga ada nota yang dibuat dengan menggunakan cap stempel toko yang ada di kantor desa, yang berbeda dengan cap stempel toko yang sebenarnya, sehingga pengeluaran ini tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menganggarkan kegiatan pembangunan pendopo/balai desa/pendopo dalam APBDes Tahun Anggaran 2023, padahal pembangunan ini sudah selesai pada tahun 2022 atau pada tahun sebelumnya, sehingga tidak memenuhi prinsip 'Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;

Menimbang, bahwa Terdakwa melaksanakan pembangunan tidak sesuai RAB dengan menggunakan material bangunan yang kualitas maupun harganya lebih rendah, dalam pembangunan gorong-gorong atau drainase, menggunakan batu merah padahal di dalam RAB menggunakan batu belah, serta dalam pembangunan gorong-gorong jalan tetang, pekerjaan yang dilakukan Terdakwa tidak berkoordinasi dengan Dinas PUPR Nganjuk karena lokasi pembangunan merupakan jalan kabupaten hingga pekerjaan yang diselesaikan Terdakwa tidak bertahan lama, lalu ambles yang pada akhirnya dibangun lagi oleh Dinas PUPR Nganjuk dengan anggaran dari Dinas PUPR dan selain itu Terdakwa meminta dibuatkan RAB pada tahun 2024 atas kegiatan pembangunan pendopo/balai desa/joglo setelah bangunan tersebut selesai dan diberi tahun pembuatan 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempergunakan anggaran hasil pencairan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pekerjaan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Pendapatan Asli Desa (PAD), kemudian Terdakwa kelola sendiri tanpa menyerahkannya kepada Pelaksana Kegiatan (PK) serta tidak digunakan untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDesa Banarankulon Tahun Anggaran 2020 s.d Tahun Anggaran 2023 hingga sisa anggaran dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Desa sebesar Rp352.127.978.86 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan koma delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Akuntan Publik NUR SHODIQ dan Rekan, Nomor: 01/2.147/STJ5400/01/1263/1/XII/2024 tanggal 27 Desember

Halaman 214 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dengan perhitungan sebagai berikut:

NO	NAMA PEKERJAAN	RAB APBDES (RP)	SPP/SPJ (RP)	HASIL AUDIT (RP)	SELISIH KURANG (RP)	TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INSPEKTORAT KAB. NGANJUK (RP)	NILAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (RP)
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7	8 = 6-7
TAHUN ANGGARAN 2020							
1	Pembangunan Drainase RT.02 - RW.02, Dusun Padangan (drainase rt 02 rw 02 padangan I)	29.330.600,00	29.330.600,00	25.132.866,70	4.197.733,30	-	4.197.733,30
2	Pembangunan Gorong-Gorong RT.03-RW.02, Dusun Banaran (gorong-gorong rt 03 rw 01 II)	5.945.300,00	5.945.300,00	2.806.566,81	3.138.733,19	-	3.138.733,19
3	Pembangunan Gorong-Gorong RT.03-RW.01, Dusun Banaran (gorong-gorong rt 02 rw 02 II)	6.282.600,00	6.282.600,00	3.595.901,30	2.686.698,70	-	2.686.698,70
4	Pembangunan Drainase RT.03-RW.01, Dusun Banaran (gorong-gorong rt 03 rw 01 I)	5.945.300,00	5.945.300,00	3.826.814,12	2.118.485,88	-	2.118.485,88
5	Pembangunan Gorong-gorong Punden Keselatan II (gorong-gorong punden keselatan II)	5.945.300,00	5.945.300,00	3.702.142,26	2.243.157,74	-	2.243.157,74
6	Pembangunan Jembatan Kidul Sawah, Dusun Tempuran (jembatan selatan tempuran)	38.222.700,00	38.222.700,00	18.355.535,40	19.867.164,60	-	19.867.164,60
Jumlah TA 2020		91.671.800,00	91.671.800,00	57.419.826,59	34.251.973,41		34.251.973,41

Halaman 215 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						-	
TAHUN ANGGARAN 2021							
7	Pembangunan Gorong-Gorong RT. Pak Sarto (gorong sarto)	4.538.800,00	4.538.800,00	3.673.383,66	865.416,34	-	865.416,34
8	Pembangunan Saluran Belakang Mbah Wo Suprpto (saluran rt sukarman mbah wo suprpto)	31.894.500,00	31.894.500,00	21.318.413,20	10.576.086,80	-	10.576.086,80
9	Pavingisasi Rt 01 Rw 01 Pak Lasiman (pavingisasi rt 01 rw 01 pak lasiman padangan)	12.157.700,00	12.157.700,00	8.183.650,80	3.974.049,20	-	3.974.049,20
10	Pembangunan Pavingisasi Pak Fadloli, Dusun Padangan (pavingisasi jalan pak fadloli)	5.674.200,00	5.674.200,00	4.027.098,68	1.647.101,32	-	1.647.101,32
11	Pembangunan Gorong-Gorong Reban (gorong-gorong reban)	7.785.200,00	7.785.200,00	5.247.698,76	2.537.501,24	-	2.537.501,24
Jumlah TA 2021		62.050.400,00	62.050.400,00	42.450.245,10	19.600.154,90	-	19.600.154,90
TAHUN ANGGARAN 2022							
12	Pembangunan Gorong-gorong + Saluran DAM (gorong-gorong + saluran)	31.558.400,00	31.558.400,00	15.807.829,82	15.750.570,18	-	15.750.570,18
13	Pembangunan Gorong-Gorong jalan Tengah (gorong-gorong jalan tengah)	8.399.800,00	8.399.800,00	-	8.399.800,00	-	8.399.800,00
Jumlah TA 2022		39.958.200,00	39.958.200,00	15.807.829,82	24.150.370,18	-	24.150.370,18
TAHUN ANGGARAN 2023							
14	Pembukaan	33.607.800,00	33.607.800,00	8.892.668	24.715.13	13.699.800	11.015.331

Halaman 216 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jalan Baru Sidokerso (pembukaan jalan baru SIDOKERSO)	00	00	,62	1,38	,00	,38
15	Pembukaan Jalan Baru Padangan (pembukaan jalan baru dsn. Padangan)	39.839.200,00	39.839.200,00	5.098.638,53	34.740.561,47	16.751.154,00	17.989.407,47
16	Pembukaan Jalan Baru Tempuran (pembukaan jalan baru dsn. tempuran)	69.215.800,00	69.215.800,00	6.464.905,92	62.750.894,08	11.014.897,00	51.735.997,08
17	Pembangunan Jembatan (Selatan) Tempuran (jembatan punden sawah tempuran)	36.350.000,00	36.350.000,00	20.118.143,90	16.231.856,10	2.211.400,00	14.020.456,10
18	Peningkatan Perkerasan Jalan (hotmix) Desa Banaran Kulon (pengaspalan hotmix jalan desa dsn. banaran)	181.658.700,00	181.658.700,00	146.644.933,47	35.013.766,53	-	35.013.766,53
		360.671.500,00	360.671.500,00	187.219.290,44	173.452.209,56	43.677.251,00	129.774.958,56
19	Pembangunan Pendopo Banaran Kulon (TA.2021 pembangunan balai desa)						
-	Tahun 2021	464.379.659,00	464.379.659,00	-	-	-	-
-	Tahun 2022	167.353.500,00	167.353.500,00	-	-	-	-
-	Tahun 2023	128.364.700,00	128.364.700,00	-	-	-	-
	Jumlah TA 2023	760.097.859,00	760.097.859,00	615.747.337,19	144.350.521,81	-	144.350.521,81
	Total	1.314.449.759,00	1.314.449.759,00	918.644.529,14	395.805.229,86	43.677.251,00	352.127.978,86

Menimbang, bahwa terhadap fakta dan keadaan demikian, Majelis Hakim sependapat dengan keterangan ahli dan alat bukti surat tersebut bahwa jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan dalam perkara *aquo*

Halaman 217 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah yang uang telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sejumlah Rp352.127.978.86 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan koma delapan puluh enam rupiah). Dengan demikian unsur “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa selain dan selebihnya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur yang termuat dalam pertimbangan putusan ini, sehingga terhadap materi pembelaan Terdakwa selain dari yang telah dipertimbangkan diatas, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa Majelis dalam perkara ini terhadap Terdakwa berpendapat adalah tepat diterapkan ancaman hukuman bersifat kumulatif, oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda. Terkait jumlah pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 218 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditentukan “ selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka untuk dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, haruslah diketahui secara pasti berapa jumlah harta benda yang diperoleh oleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah memperoleh uang dari kegiatan pembangunan pekerjaan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Pendapatan Asli Desa (PAD), yang Terdakwa kelola sendiri tanpa menyerahkannya kepada Pelaksana Kegiatan (PK) serta tidak digunakan untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDesa Banarankulon Tahun Anggaran 2020 s.d Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp352.127.978.86 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan koma delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ada melakukan penitipan uang yang diperolehnya ke Kejaksaan Negeri Nganjuk sejumlah Rp352.128.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu) sebagai pengembalian kerugian keuangan negara, maka sudah sepatutnya uang tersebut dijadikan sebagai uang pengganti, sehingga Terdakwa tidak perlu lagi dibebani membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 219 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pekerjaan Rehab Joglo Desa Banarankulon. Kecamatan Bagor. Kabupaten Nganjuk;
2. 1 (satu) Bundel Asli Laporan hasil Inventarisasi (LHI) Aset Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk berupa tanah;
3. 1 (satu) Bundel Asli Laporan hasil Inventarisasi (LHI) Aset Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk berupa bangunan;
4. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan PKTD tahun 2023 Normalisasi Saluran Sawah Bengkok Tahun Anggaran 2023 Sumber Dana Desa. Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
5. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Jalan Tengah Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
6. 1 (satu) Bundel Asli Nota pembuatan Gebyok Pendopo Desa. Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
7. 1 (satu) Bundel Asli Notulen dan dokumentasi Rapat Pembahasan APBDDesa TA 2020 (Joglo) hari Selasa tanggal 3 Maret 2020;
8. 1 (satu) Bendel Copy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
9. 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDes Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;
10. 1 (satu) Bendel Asli Daftar Penerimaan Upah PKTD Perataan Uruk Dusun Padangan Tahun Anggaran 2023 Pencairan DD Tahap II Tanggal 28 November 2023;
11. 1 (satu) Bendel Asli Surat Perintah Tugas Nomor 140/1947/411.501.20/2024 Tanggal 21 November 2024 Tentang Mengerjakan dan Melengkapi SPJ Tahun Anggaran 2023 di Bidang Pemerintahan;
12. 1 (satu) Bendel Copy Penegasan Masalah Hasil Audit Ketaatan pada Desa Buduran Desa Sugihwaras. Desa Girirejo dan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Nomor X.700/231/411.501/2024 tanggal 22 April 2024;

Halaman 220 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023;
14. 1 (satu) Bendel Copy Peraturan Kepala Desa Banarankulon Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023;
15. 1 (satu) Bendel Copy Peraturan Desa Banarankulon Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Tahun Anggaran 2023;
16. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pekerjaan Peningkatan Perkerasan Jalan Desa Banarankulon T.A 2023;
17. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Joglo dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0153/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
18. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembukaan Jalan Baru Sidokerso dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0115/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
19. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembukaan Jalan Baru Padangan dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0054/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
20. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembukaan Jalan Baru Tempuran dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0116/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
21. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Jembatan Tempuran dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0056/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
22. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Saluran Lungurjaya dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0117/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
23. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dukungan Penyelenggaraan PAUD dan TK dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0073/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;

Halaman 221 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



24. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Kader Kelas Bumil I Tahun Anggaran 2023;
25. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Tenaga Pembantu Bidan Tahun Anggaran 2023;
26. 1 (satu) bendel Asli Absensi Posyandu Kejora Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
27. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Kader Posyandu Balita Dahlia Dusun Banaran Desa Banarankulon Kecamatan Bagor;
28. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Kader Kelas Bumil II Tahun Anggaran 2023;
29. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penyelenggaraan Posyandu dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0051/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023;
30. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0052/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023;
31. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Kader Posbindu I Tahun Anggaran 2023;
32. 1 (satu) bendel Asli Lampiran Daftar Penerimaan Honor Kader Posbindu I Tahun Anggaran 2023;
33. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Kader Posbindu II Tahun Anggaran 2023;
34. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Kader Posyandu Lansia II Tahun Anggaran 2023;
35. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Posyandu Jasmine Dusun Padangan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
36. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Kader Posyandu IV Tahun Anggaran 2023;
37. 1 (satu) bendel Asli Absensi Posyandu Lansia Sehat Ceria Tahun Anggaran 2023;
38. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Kader Posyandu V Tahun Anggaran 2023;
39. 1 (satu) Bendel Copy bukti Pengembalian Pemerintah Desa Banarankulon ke Rekening Kas Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;

Halaman 222 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0151/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan pengisian perangkat desa pad tanggal 27 Desember 2023;
41. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0008/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan BDT tanggal 17 Maret 2023;
42. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0011/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan MUSDUS PEMBUKAAN JALAN BARU tanggal 17 Maret 2023;
43. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0031/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan BOP BPD tanggal 30 Maret 2023;
44. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0033/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan FORBINDES tanggal 30 Maret 2023;
45. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0095/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan forbindes tanggal 23 Oktober 2023;
46. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0079/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan BOP pemdes tanggal 10 Oktober 2023;
47. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0149/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan tunjangan tambahan kades perades tanggal 21 Desember 2023;
48. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0130/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan SILTAP KADES tanggal 27 November 2023;
49. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0065/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan insentif dan operasional rt rw tanggal 13 September 2023;
50. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0069/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan penyusunan RKPDes tanggal 10 Oktober 2023;

Halaman 223 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



51. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0095/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan forbindes tanggal 23 Oktober 2023;
52. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0082/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan jaminan kesehatan rtrw tanggal 10 Oktober 2023;
53. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0094/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan operasional rt rw tanggal 23 Oktober 2023;
54. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0077/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan bop pemdes tanggal 17 April 2023;
55. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0091/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan BOP pemdes tanggal 23 Oktober 2023;
56. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0154/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan tanggal 27 November 2023;
57. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0093/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan bop bpd tanggal 23 Oktober 2023;
58. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0072/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan geometri batas desa tanggal 10 Oktober 2023;
59. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0081/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan operasional BPD tanggal 10 Oktober 2023;
60. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0152/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan perubahan sotk tanggal 27 Desember 2023;
61. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0029/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan BOP PEMDES tanggal 30 Oktober 2023;
62. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0066/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan ac kantor tanggal 13 September 2023;

Halaman 224 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0155/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan laptop tanggal 27 November 2023;
64. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0104/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan sdgs tanggal 27 November 2023;
65. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0157/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan gebyok tanggal 22 Desember 2023;
66. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0007/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan PROFIL DESA tanggal 17 Maret 2023;
67. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0009/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan MUSDUS tanggal 17 Maret 2023;
68. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0106/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan PAPBDES tanggal 27 November 2023;
69. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0028/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan JAMINAN SOSIAL tanggal 30 Maret 2023;
70. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0135/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan bop bpd tanggal 27 November 2023;
71. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0092/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan tunjangan BPD tanggal 23 Oktober 2023;
72. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0134/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan tunjangan bpd tanggal 27 November 2023;
73. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0030/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan TUNJANGAN BPD tanggal 30 Maret 2023;
74. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0088/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan siltap kades tanggal 23 Oktober 2023;

Halaman 225 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0062/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan UPAH PUNGUT PAJAK tanggal 04 Juli 2023;
76. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0039/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan musdes tanggal 16 Juni 2023;
77. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0026/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan SILTAP KADES tanggal 30 Maret 2023;
78. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0108/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan PENILAIAN ASET DESA tanggal 27 November 2023;
79. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0139/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan honor staf desa tanggal 27 November 2023;
80. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0150/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan tunjangan staf desa tanggal 27 Desember 2023;
81. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0083/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan printer tanggal 10 Oktober 2023;
82. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0146/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan upah pungut pbb tanggal 21 Desember 2023;
83. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0040/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan musrenbang tanggal 16 Juni 2023;
84. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0010/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan MUSDESUS tanggal 17 Maret 2023;
85. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0032/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan BPJS RT RW tanggal 30 Maret 2023;
86. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0013/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan MUSDES PERUBAHAN SOTK tanggal 17 Maret 2023;

Halaman 226 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Lelang Tanah Kas Desa Banarankulon tahun 2023;
88. 1 (satu) bendel Copy Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/03/K/411.501.04.2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023 Kepala Desa Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
89. 1 (satu) bendel Copy Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/17/k/411.501.20/2023 tanggal 16 Maret 2023 tentang Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
90. 1 (satu) lembar Copy Bukti Pengembalian Belanja/Pembiayaan Nomor 0034/TBP/14.2020/2023 tanggal 28 Desember 2023 senilai Rp 1.050.000.00 sebagai Obyek Belanja/Pembiayaan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat lainnya;
91. 1 (satu) lembar Copy Bukti Pengembalian Belanja/Pembiayaan Nomor 0028/TBP/14.2020/2023 tanggal 27 November 2023 senilai Rp155.064.00 sebagai Obyek Belanja/Pembiayaan Belanja Tidak Terduga Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
92. 1 (satu) lembar Copy Bukti Pengembalian Belanja/Pembiayaan Nomor 0025/TBP/14.2020/2023 tanggal 27 November 2023 senilai Rp2.500.000.00 untuk kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes);
93. 1 (satu) lembar Copy Bukti Pengembalian Belanja/Pembiayaan Nomor 0030/TBP/14.2020/2023 tanggal 27 November 2023 senilai Rp228.104.00 sebagai Obyek Belanja/Pembiayaan Jaminan Kesehatan Perangkat Desa;
94. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023 Nomor 0067/SPP/14.2020/2023 senilai Rp 10.200.000,00 tentang kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak tanggal 14 September 2023;
95. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023 Nomor 0021/SPP/14.2020/2023 senilai Rp 30.600.000,00 tentang kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak tanggal 17 Maret 2023;
96. 1 (satu) bendel Asli Laporan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2023 (Januari sampai dengan Desember)
97. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023 dari tanggal 30 Maret 2023 Nomor

Halaman 227 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0022/SPP/14.2020/2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023

Nomor 0147/SPP/14.2020/2023 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;

98. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023 dari tanggal 30 Maret 2023 Nomor 0034/SPP/14.2020/2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 Nomor 0121/SPP/14.2020/2023 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
99. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023 dari tanggal 30 Maret 2023 Nomor 0025/SPP/14.2020/2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 Nomor 0127/SPP/14.2020/2023 Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
100. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023 dari tanggal 30 Maret 2023 Nomor 0024/SPP/14.2020/2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 Nomor 0123/SPP/14.2020/2023 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
101. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023 dari tanggal 27 November 2023 Nomor 0125/SPP/14.2020/2023 Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
102. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023 dari tanggal 30 Maret 2023 Nomor 0035/SPP/14.2020/2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 Nomor 0122/SPP/14.2020/2023 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;

Dikembalikan ke Pemerintahan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;

103. 1 (satu) Bundel Asli Penegasan Masalah Hasil Audit Ketaatan pada Desa Banarankulon. Kecamatan Bagor Nomor X.700/231/411.501/2024 tanggal 22 April 2024;
104. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 3 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
105. 1 (satu) Bundel Asli Penegasan Masalah Hasil Audit Khusus pada Desa Banarankulon. Kecamatan Bagor Nomor X.700/641/411.501/2023 tanggal 26 Juli 2023;
106. 1 (satu) Bundel Asli Penegasan Masalah Hasil Audit Ketaatan pada Desa Banarankulon. Kecamatan Bagor Nomor X.700/535/411.501/2022 tanggal 5 September 2022;
107. 1 (satu) Bundel Asli Pengantar Pencairan Dana Desa Tahun 2023 Desa Banarankulon Kecamatan Bagor;

Halaman 228 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 3 (tiga) Bundel Copy Pengantar Pencairan Dana Desa Tahun 2022 Desa Banarankulon Kecamatan Bagor;
109. 1 (satu) Lembar Asli Catatan tangan Pengeluaran Kegiatan Politur Kayu;
110. 3 (tiga) lembar Asli Contoh nota yang sudah distempel/Cap stempel asli toko Mulur;
111. 1 (satu) Bendel Nota Asli dibubuhi cap/ stempel Asli Cv. Arista Nada Nganjuk;
112. 1 (satu) Lembar Nota Asli dibubuhi cap/ stempel Asli TOKO "SUMBER DADI";
113. 1 (satu) Bendel Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehab Joglo Balai Desa Banarankulon. Kecamatan Bagor. Kabupaten Nganjuk Terbilang satu milyar seratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah;
114. 1 (satu) Lembar Nota Asli dibubuhi cap/ stempel Asli UD. SUMBER DADI Ds. Kutorejo-Bagor-Nganjuk;
115. 1 (satu) Lembar Nota Asli dibubuhi cap/ stempel Asli Galangan Pasir Perjuangan. Ds Gandu-Bagor-Nganjuk;

Dikembalikan ke Pemerintahan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;

116. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 632/4289/5BM/411.313/2023 tanggal 25 Juli 2023 Paket Pengadaan: Pemeliharaan Rutin Gorong-Gorong Kec. Rejoso (Rebawil) Lokasi Kec.Rejoso, Bagor, Wilangan;

Dikembalikan kepada Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk;

117. 1 (satu) Bundel Copy Laporan TranSaksi Pinjaman Kepada Mujiono No. Rekening 005601502453152 Nama Produk KMK Tangguh Co Tetap Ritel. Plafond 2.000.000.000,00 Tanggal Laporan 02/12/24 Periode TranSaksi 01/01/19-02/12/24;
118. 1 (satu) Bundel Copy Laporan TranSaksi Pinjaman Kepada Mujiono No. Rekening 005601502453152 Nama Produk KMK Tangguh Co Tetap. Plafond 500.000.000,00 Tanggal Laporan 02/12/24 Periode TranSaksi 01/01/19-02/12/24;
119. 1 (satu) Bundel Copy Rekening Koran periode 1/01/17 - 31/12/18 atas nama Mujiono No. Rekening 5601502453152;
120. 1 (satu) bendel Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 2607 atas nama Mujiono yang diterbitkan Tanggal 14 Oktober 2011;
121. 1 (satu) bendel Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 628 atas nama Sugiyarti yang diterbitkan Tanggal 28 Oktober 1987;

Halaman 229 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) bendel Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 2611 atas nama Jainem yang diterbitkan Tanggal 04 Oktober 2011;
123. 1 (satu) bendel Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 3682 atas nama Sugiharti yang diterbitkan Tanggal 08 Maret 2019;
124. 1 (satu) bendel Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 624 atas nama Sugiharti yang diterbitkan Tanggal 20 Agustus 1993;
125. 1 (satu) bendel Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 3050 atas nama Mujiono yang diterbitkan Tanggal 01 Agustus 2018;
126. 1 (satu) bendel Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 2561 atas nama Sugiharti yang diterbitkan Tanggal 09 Maret 2011;
127. 1 (satu) bendel Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 2562 atas nama Sugiharti yang diterbitkan Tanggal 09 Maret 2011;
128. 1 (satu) bendel Copy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Nomor Induk Berusaha 1612220017471. Kode KBLI 16101. Judul KBLI Industri Penggergajian Kayu. Lokasi Usaha UD ANDITA JAYA DUSUN BANARANKULON;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

129. 1 (satu) buah stemple palsu CV. Arista Nada Nganjuk;

Dirampas untuk Dimusnahkan

130. Uang Tunai sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
131. Uang Tunai sebesar Rp52.128.000,00 (lima puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
132. Uang Tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dirampas untuk Negara untuk membayar kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menentukan berat ringannya hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

1. Kategori kerugian negara atau perekonomian negara;
2. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
3. Rentang waktu penjatuan pidana;
4. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan menringankan;
5. Penjatuan pidana, dan
6. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Halaman 230 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



dalam dakwaan subsidair yakni Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang menjadi kerugian negara dalam perkara *a quo* adalah sejumlah Rp352.128.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu). Oleh karena yang terbukti adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kategori kerugian negara dalam perkara *a quo* termasuk dalam kategori ringan;

Menimbang, bahwa tingkat kesalahan pelaku termasuk dalam aspek kesalahan tinggi karena Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, aspek dampak rendah, sementara dari aspek keuntungan tidak ada lagi karena Terdakwa telah melakukan pengembalian keseluruhan kerugian keuangan negara sejumlah Rp352.128.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu);

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait rentang penjatuhan pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa kategori kerugian negara dalam perkara *a quo* adalah ringan, aspek kesalahan tinggi, aspek dampak rendah dan aspek keuntungan tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp352.127.978,86 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah dan delapan puluh enam sen);
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan Negara yaitu sebesar Rp352.127.978,86 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah dan delapan puluh enam sen)

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mujiono Bin Warsono**, dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Mujiono Bin Warsono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **4 (empat) bulan** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp352.127.978,86 (tiga ratus lima puluh dua juta

Halaman 232 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah dan delapan puluh enam sen). Oleh karena pada saat tahap Penyidikan Terdakwa telah melakukan penitipan atau pengembalian uang sejumlah Rp352.128.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) ke Kejaksaan Negeri Nganjuk, maka uang titipan sejumlah tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. Untuk itu memerintahkan kepada Jaksa untuk menyetorkan atau mengembalikannya ke Rekening Kas Desa Banarankulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pekerjaan Rehab Joglo Desa Banarankulon. Kecamatan Bagor. Kabupaten Nganjuk;
 2. 1 (satu) Bundel Asli Laporan hasil Inventarisasi (LHI) Aset Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk berupa tanah;
 3. 1 (satu) Bundel Asli Laporan hasil Inventarisasi (LHI) Aset Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk berupa bangunan;
 4. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan PKTD tahun 2023 Normalisasi Saluran Sawah Bengkok Tahun Anggaran 2023 Sumber Dana Desa. Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
 5. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Jalan Tengah Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
 6. 1 (satu) Bundel Asli Nota pembuatan Gebyok Pendopo Desa. Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
 7. 1 (satu) Bundel Asli Notulen dan dokumentasi Rapat Pembahasan APBDesa TA 2020 (Joglo) hari Selasa tanggal 3 Maret 2020;
 8. 1 (satu) Bendel Copy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
 9. 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDes Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;

Halaman 233 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Bendel Asli Daftar Penerimaan Upah PKTD Perataan Uruk Dusun Padangan Tahun Anggaran 2023 Pencairan DD Tahap II Tanggal 28 November 2023;
11. 1 (satu) Bendel Asli Surat Perintah Tugas Nomor 140/1947/411.501.20/2024 Tanggal 21 November 2024 Tentang Mengerjakan dan Melengkapi SPJ Tahun Anggaran 2023 di Bidang Pemerintahan;
12. 1 (satu) Bendel Copy Penegasan Masalah Hasil Audit Ketaatan pada Desa Buduran Desa Sugihwaras. Desa Girirejo dan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Nomor X.700/231/411.501/2024 tanggal 22 April 2024;
13. 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023;
14. 1 (satu) Bendel Copy Peraturan Kepala Desa Banarankulon Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023;
15. 1 (satu) Bendel Copy Peraturan Desa Banarankulon Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Tahun Anggaran 2023;
16. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pekerjaan Peningkatan Perkerasan Jalan Desa Banarankulon T.A 2023;
17. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Joglo dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0153/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
18. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembukaan Jalan Baru Sidokerso dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0115/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
19. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembukaan Jalan Baru Padangan dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0054/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
20. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pembukaan Jalan Baru Tempuran dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor

Halaman 234 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0116/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
21. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Jembatan Tempuran dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0056/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
 22. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Saluran Lungurjaya dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0117/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
 23. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dukungan Penyelenggaraan PAUD dan TK dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0073/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
 24. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Kader Kelas Bumil I Tahun Anggaran 2023;
 25. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Tenaga Pembantu Bidan Tahun Anggaran 2023;
 26. 1 (satu) bendel Asli Absensi Posyandu Kejora Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
 27. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Kader Posyandu Balita Dahlia Dusun Banaran Desa Banarankulon Kecamatan Bagor;
 28. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Kader Kelas Bumil II Tahun Anggaran 2023;
 29. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penyelenggaraan Posyandu dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0051/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023;
 30. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0052/SPP/14.2020/2023 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023;
 31. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Kader Posbindu I Tahun Anggaran 2023;
 32. 1 (satu) bendel Asli Lampiran Daftar Penerimaan Honor Kader Posbindu I Tahun Anggaran 2023;

Halaman 235 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Kader Posbindu II Tahun Anggaran 2023;
34. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Kader Posyandu Lansia II Tahun Anggaran 2023;
35. 1 (satu) bendel Asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Posyandu Jasmine Dusun Padangan Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
36. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Kader Posyandu IV Tahun Anggaran 2023;
37. 1 (satu) bendel Asli Absensi Posyandu Lansia Sehat Ceria Tahun Anggaran 2023;
38. 1 (satu) bendel Asli Daftar Penerimaan Honor Kader Posyandu V Tahun Anggaran 2023;
39. 1 (satu) Bendel Copy bukti Pengembalian Pemerintah Desa Banarankulon ke Rekening Kas Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023;
40. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0151/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan pengisian perangkat desa pad tanggal 27 Desember 2023;
41. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0008/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan BDT tanggal 17 Maret 2023;
42. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0011/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan MUSDUS PEMBUKAAN JALAN BARU tanggal 17 Maret 2023;
43. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0031/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan BOP BPD tanggal 30 Maret 2023;
44. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0033/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan FORBINDES tanggal 30 Maret 2023;
45. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0095/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa keperluan forbindes tanggal 23 Oktober 2023;

Halaman 236 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0079/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan BOP pemdes tanggal 10 Oktober 2023;
47. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0149/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan tunjangan tambahan kades perades
tanggal 21 Desember 2023;
48. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0130/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan SILTAP KADES tanggal 27 November
2023;
49. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0065/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan insentif dan operasional rt rw tanggal 13
September 2023;
50. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0069/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan penyusunan RKPDes tanggal 10
Oktober 2023;
51. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0095/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan forbindes tanggal 23 Oktober 2023;
52. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0082/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan jaminan kesehatan rtrw tanggal 10
Oktober 2023;
53. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0094/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan operasional rt rw tanggal 23 Oktober
2023;
54. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0077/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan bop pemdes tanggal 17 April 2023;
55. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0091/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan BOP pemdes tanggal 23 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0154/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan Pelayanan Administrasi Umum dan
Kependudukan tanggal 27 November 2023;
57. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0093/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan bop bpd tanggal 23 Oktober 2023;
58. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0072/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan geometri batas desa tanggal 10 Oktober
2023;
59. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0081/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan operasional BPD tanggal 10 Oktober
2023
60. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0152/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan perubahan sotk tanggal 27 Desember
2023;
61. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0029/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan BOP PEMDES tanggal 30 Oktober
2023;
62. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0066/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan ac kantor tanggal 13 September 2023;
63. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0155/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan laptop tanggal 27 November 2023;
64. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0104/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan sdgs tanggal 27 November 2023;
65. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0157/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan gebyok tanggal 22 Desember 2023;

Halaman 238 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0007/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan PROFIL DESA tanggal 17 Maret 2023;
67. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0009/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan MUSDUS tanggal 17 Maret 2023;
68. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0106/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan PAPBDES tanggal 27 November 2023;
69. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0028/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan JAMINAN SOSIAL tanggal 30 Maret
2023;
70. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0135/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan bop bpd tanggal 27 November 2023;
71. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0092/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan tunjangan BPD tanggal 23 Oktober
2023;
72. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0134/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan tunjangan bpd tanggal 27 November
2023;
73. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0030/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan TUNJANGAN BPD tanggal 30 Maret
2023;
74. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0088/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan siltap kades tanggal 23 Oktober 2023;
75. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0062/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan UPAH PUNGUT PAJAK tanggal 04 Juli
2023;



76. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0039/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan musdes tanggal 16 Juni 2023;
77. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0026/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan SILTAP KADES tanggal 30 Maret 2023;
78. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0108/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan PENILAIAN ASET DESA tanggal 27
November 2023;
79. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0139/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan honor staf desa tanggal 27 November
2023;
80. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0150/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan tunjangan staf desa tanggal 27
Desember 2023;
81. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0083/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan printer tanggal 10 Oktober 2023;
82. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0146/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan upah pungut pbb tanggal 21 Desember
2023;
83. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0040/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan musrenbang tanggal 16 Juni 2023;
84. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0010/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan MUSDESUS tanggal 17 Maret 2023;
85. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0032/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa keperluan BPJS RT RW tanggal 30 Maret 2023;
86. 1 (satu) Bendel Asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Nomor 0013/SPP/14.2020/2023 Bidang Penyelenggaraan

Halaman 240 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa keperluan MUSDES PERUBAHAN SOTK tanggal 17 Maret 2023;

87. 1 (satu) Bendel Asli Dokumen Lelang Tanah Kas Desa Banarankulon tahun 2023;
88. 1 (satu) bendel Copy Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/03/K/411.501.04.2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023 Kepala Desa Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
89. 1 (satu) bendel Copy Keputusan Kepala Desa Banarankulon Nomor 188/17/k/411.501.20/2023 tanggal 16 Maret 2023 tentang Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
90. 1 (satu) lembar Copy Bukti Pengembalian Belanja/Pembiayaan Nomor 0034/TBP/14.2020/2023 tanggal 28 Desember 2023 senilai Rp 1.050.000.00 sebagai Obyek Belanja/Pembiayaan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat lainnya;
91. 1 (satu) lembar Copy Bukti Pengembalian Belanja/Pembiayaan Nomor 0028/TBP/14.2020/2023 tanggal 27 November 2023 senilai Rp155.064.00 sebagai Obyek Belanja/Pembiayaan Belanja Tidak Terduga Desa Banarankulon. Kec. Bagor. Kab. Nganjuk;
92. 1 (satu) lembar Copy Bukti Pengembalian Belanja/Pembiayaan Nomor 0025/TBP/14.2020/2023 tanggal 27 November 2023 senilai Rp2.500.000,00 untuk kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilasanakan oleh Pemdes);
93. 1 (satu) lembar Copy Bukti Pengembalian Belanja/Pembiayaan Nomor 0030/TBP/14.2020/2023 tanggal 27 November 2023 senilai Rp228.104,00 sebagai Obyek Belanja/Pembiayaan Jaminan Kesehatan Perangkat Desa;
94. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023 Nomor 0067/SPP/14.2020/2023 senilai Rp 10.200.000,00 tentang kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak tanggal 14 September 2023;
95. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023 Nomor 0021/SPP/14.2020/2023 senilai Rp 30.600.000,00 tentang kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak tanggal 17 Maret 2023;

Halaman 241 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



96. 1 (satu) bendel Asli Laporan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2023 (Januari sampai dengan Desember)
97. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023 dari tanggal 30 Maret 2023 Nomor 0022/SPP/14.2020/2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 Nomor 0147/SPP/14.2020/2023 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
98. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023 dari tanggal 30 Maret 2023 Nomor 0034/SPP/14.2020/2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 Nomor 0121/SPP/14.2020/2023 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
99. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023 dari tanggal 30 Maret 2023 Nomor 0025/SPP/14.2020/2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 Nomor 0127/SPP/14.2020/2023 Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
100. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023 dari tanggal 30 Maret 2023 Nomor 0024/SPP/14.2020/2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 Nomor 0123/SPP/14.2020/2023 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
101. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023 dari tanggal 27 November 2023 Nomor 0125/SPP/14.2020/2023 Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
102. 1 (satu) bendel Asli Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Banarankulon Tahun Anggaran 2023 dari tanggal 30 Maret 2023 Nomor 0035/SPP/14.2020/2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 Nomor 0122/SPP/14.2020/2023 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
- Dikembalikan ke Pemerintahan Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;**
103. 1 (satu) Bundel Asli Penegasan Masalah Hasil Audit Ketaatan pada Desa Banarankulon. Kecamatan Bagor Nomor X.700/231/411.501/2024 tanggal 22 April 2024;
104. 1 (satu) Bundel Asli Peraturan Desa Banarankulon Nomor 3 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
105. 1 (satu) Bundel Asli Penegasan Masalah Hasil Audit Khusus pada Desa Banarankulon. Kecamatan Bagor Nomor X.700/641/411.501/2023 tanggal 26 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) Bundel Asli Penegasan Masalah Hasil Audit Ketaatan pada Desa Banarankulon. Kecamatan Bagor Nomor X.700/535/411.501/2022 tanggal 5 September 2022;
107. 1 (satu) Bundel Asli Pengantar Pencairan Dana Desa Tahun 2023 Desa Banarankulon Kecamatan Bagor;
108. 3 (tiga) Bundel Copy Pengantar Pencairan Dana Desa Tahun 2022 Desa Banarankulon Kecamatan Bagor;
109. 1 (satu) Lembar Asli Catatan tangan Pengeluaran Kegiatan Politur Kayu;
110. 3 (tiga) lembar Asli Contoh nota yang sudah distempel/Cap stempel asli toko Mulur;
111. 1 (satu) Bendel Nota Asli dibubuhi cap/ stempel Asli Cv. Arista Nada Nganjuk;
112. 1 (satu) Lembar Nota Asli dibubuhi cap/ stempel Asli TOKO "SUMBER DADI";
113. 1 (satu) Bendel Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehab Joglo Balai Desa Banarankulon. Kecamatan Bagor. Kabupaten Nganjuk Terbilang satu miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah;
114. 1 (satu) Lembar Nota Asli dibubuhi cap/ stempel Asli UD. SUMBER DADI Ds. Kutorejo-Bagor-Nganjuk;
115. 1 (satu) Lembar Nota Asli dibubuhi cap/ stempel Asli Galangan Pasir Perjuangan. Ds Gandu-Bagor-Nganjuk;

Dikembalikan ke Pemerintahan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;

116. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 632/4289/5BM/411.313/2023 tanggal 25 Juli 2023 Paket Pengadaan: Pemeliharaan Rutin Gorong-Gorong Kec. Rejoso (Rebawil) Lokasi Kec.Rejoso, Bagor, Wilangan;

Dikembalikan kepada Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk;

117. 1 (satu) Bundel Copy Laporan Transaksi Pinjaman Kepada Mujiono No. Rekening 005601502453152 Nama Produk KMK Tangguh Co Tetap Ritel. Plafond 2.000.000.000,00 Tanggal Laporan 02/12/24 Periode TranSaksi 01/01/19-02/12/24;
118. 1 (satu) Bundel Copy Laporan Transaksi Pinjaman Kepada Mujiono No. Rekening 005601502453152 Nama Produk KMK Tangguh Co Tetap. Plafond 500.000.000,00 Tanggal Laporan 02/12/24 Periode TranSaksi 01/01/19-02/12/24;

Halaman 243 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) Bundel Copy Rekening Koran periode 1/01/17 - 31/12/18 atas nama Mujiono No. Rekening 5601502453152;
120. 1 (satu) bendel Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 2607 atas nama Mujiono yang diterbitkan Tanggal 14 Oktober 2011;
121. 1 (satu) bendel Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 628 atas nama Sugiyarti yang diterbitkan Tanggal 28 Oktober 1987;
122. 1 (satu) bendel Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 2611 atas nama Jainem yang diterbitkan Tanggal 04 Oktober 2011;
123. 1 (satu) bendel Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 3682 atas nama Sugiharti yang diterbitkan Tanggal 08 Maret 2019;
124. 1 (satu) bendel Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 624 atas nama Sugiharti yang diterbitkan Tanggal 20 Agustus 1993;
125. 1 (satu) bendel Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 3050 atas nama Mujiono yang diterbitkan Tanggal 01 Agustus 2018;
126. 1 (satu) bendel Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 2561 atas nama Sugiharti yang diterbitkan Tanggal 09 Maret 2011;
127. 1 (satu) bendel Copy Sertifikat Hak Milik atas tanah nomor 2562 atas nama Sugiharti yang diterbitkan Tanggal 09 Maret 2011;
128. 1 (satu) bendel Copy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Nomor Induk Berusaha 1612220017471. Kode KBLI 16101. Judul KBLI Industri Penggajian Kayu. Lokasi Usaha UD ANDITA JAYA DUSUN BANARANKULON;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

129. 1 (satu) buah stemple palsu CV. Arista Nada Nganjuk;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

130. Uang Tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
131. Uang Tunai sebesar Rp52.128.000,00 (lima puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
132. Uang Tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dirampas untuk Negara untuk membayar kerugian keuangan Negara.

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2025, oleh I Made Yuliada, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi Manambus Pasaribu, S.H., M.H. dan Lujianto, S.H., M.H., masing-masing Hakim *Ad Hoc* Tipikor sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

Halaman 244 dari 245 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat , tanggal 18 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Usman, S.H., M. Hum., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manambus Pasaribu, S.H., M.H.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Lujianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M. Hum.